

6081

בעזחי

בן יכבד אב

ילקוט בעניני מצוות כיבוד אב ואם

באגדה ובהלכה

ספר זה מוקדש

לזכרו ולעילוי נשמתו

של האדם היקר ר' מנחם מנדל ב"ר אלכסנדר זיסקינד קורץ ז"ל
אוהב תורה ומוקיר לומדיה, תם וישר
גלב"ע ח' תשרי תשל"ט
ת.ג.צ.ב.ח.

————— * —————

זאת למודעי

אנו לקטנו את ההלכות מספרים שהיו לפנינו, כל דין מחודש מהראוי
לבררו במקורו, כמו כן בכל הלכה מחודשת, ראוי לשאול לפוסק
מוסמך ולא לסמוך רק על הכתוב בספר.

————— * —————



כל הזכויות שמורות
לוצצאת, דבר ירושלים

צילום ולוחות "פרנק" ירושלים.

ספר „בן יכבד אב“ הוא ילקוט נוסף בסדרת ספרי
הליקוטים שראו אור בהוצאתינו. בספר זה נדונו ונתבררו שאלות
אקטואליות בהלכות כיבוד אב ואם, גם נוספה פתיחה של מילי
דאגדתא המבארת את חשיבות המצוה.

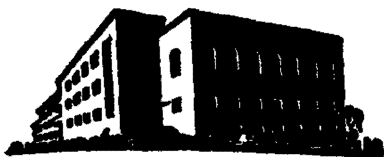
אנו תפלה להשי"ת כי גם ספר זה יעלה לרצון ותרכה הרעת
ללמוד ולקיים.

תודתנו נתונה לכל העמלים בחיבור ועריכת הספר והמפתחות,
במיוחד להרה"ג ר' יואל שורץ שליט"א על חיבור הספר, ולהרב
ד. קורץ שליט"א, על העמל שהשקיע בספר.

הנהלת הוצאת דבר ירושלם

תמוז תש"מ

774



26th Israel St.
Jerusalem

P.O. 2022.7.5

רחוב בית ישראל
ירושלים

[illegible]

**חברתם וחיותם לכבוד הרב המחבר שליט"א
חיים ליב שמואלביץ**

תוכן הענינים:

פתיחה ראגדתא 7

פתיחה להלכות 29

מבאר את מנין המצוות הקשורות לכיבוד אב ואם, בעשין ובלאון, וכן כיצד יקיים מי שאין לו הורים.

פ ר ק א : האנשים הכלולים בכלל מצוות כיבוד אב ואם . . . 31

א. הורי הורים, חילוק בין בני הבן לבני הבת, דור רביעי, הורי הורים לאחר מיתתו, ולאחר מות ההורים, קללה באבי אביו. ב. אחי ההורים, שאר קרובים. ג. אשת אב ובעל אמו, אחר מות ההורים, מה הדין בנתגרשו, אשת אב שנשאת לאחר, אשת אב שמתה, אמו ובעל אמו מי קודם, אחד מהם רשע אם חייב לכבדם. ד. אח גדול, אחות גדולה, מיזו אח גדול, אח גדול שמבזה אחיו הצעיר ת"ח, אח גדול לאחר מות ההורים, לאחר מותו, מחילת הורים על כבוד אח גדול. ה. חמיו וחמותו, ענין הכיבוד, אחר מות אשתו, אחר מיתתם, כבוד אביו או חמיו מי קודם וכיצד ינהג, קרובי האשה אחרים, מה דין אשתו גיורת והוריה נתגירו. ו. האם גדר החיוב בקרובים הם כמו באב ואם, מה הדין לקרוא בשמם, אם זה רק בפניהם, אם נתרבו רק לענין כיבוד או גם לענין מורא, מאכילו ומשקהו באחיו הגדול, חיוב פרנסה, חיוב להמצא בקרבתם.

פ ר ק ב : גירי אב ואם לענין מצוות כיבוד 43

בנים הנולדים מהזרעה מלאכותית, בן מבחנה או שהושתל, הורים מאמצים, נכרים, גר, אחר מההורים אינו יהודי, שתוקי, הורים רשעים, כיבוד לאחר מיתתו, [קריש תענית וכד', פרעון חובות, צואת אב].

פ ר ק ג : מצוות כיבוד 55

כפיה במצוה זו, איסור הכבדה על הבנים, איסור הכאת בנים גדולים, אין מברכים על מצוה זו, כיבוד במחשבת, כיצד לדבר

אל חוריו, לחלול הכבוד באביו, כיצד להפרישו מאיסור, לומר
הכפ"מ לאחר מותם, לחזקם בברכהמ"ז, לכבודם בגופו,
להמצא במקומם, להקביל פני חוריו, כיבוד משל אב, אין לאב
וכיצד מחלקים את חיוב הפרנסה בין הבנים, טבר פנים יפות,
מניעת רווח, זרק האב ארנקו לים, האם חייב לכבודם גם במה
שאנו לצרכם, דברים המזיקים לאב, מתי אין שומעים לאב
(הפסד ממון, צער תגוף, מצוה לעבוד על ד"ת, דבר מכוער),
דין תורה בין אב לבנו, חיוב קימה, ומה חזין בבן סומא, אב
תלמיד בנו כיצד ינחגו, איסור ישיבה במקומו, לקרא שם על
אביו הנפטר, ששם אביו קודם לשם חמיו, כיצד ינהג כשיש
לקיים מצוה כנגד כיבוד אביו, חילוק בין מצוה עוברת וכו',
מחילת חורים על כבודם, למה מועילה המחילה, מה חיוב
הבת בכיבוד, אביו קודם לאמו, מה דין בנתגרשת, לגבי פדיון
שבויים אמו קודמת.

86 מצוות מורא

מהי מצוות מורא, דבר שהוא בזיון לחורים, לדאוג שלא יהא
להם צער, איסור ישיבה במקומו, מה חזין לאור מיתה, ישיבה
ליד האב, לא לסתור דבריו, כיצד מותר לחלוק על אביו,
איסור הכרעת, איסור קריאה לחוריו בשמם, לחזק שם
שלא בפניהם, ובאלו אופנים מותר.

94 בדיני אסור הכאה וחבלה

אין מחילה להכאת, חבלה לצורך רפואה והפריטים בזה, זריקות,
עלוקות כוסות רוח, (בנקס), לגלח אביו, חילוקי כפרה לעובר
על מצוות כיבוד אביו.

96 מפתחות

פ ת י ח ה

„בן יכבד אב“ (מלאכי א' ו').

... „ומצוה חמורה שבחמורות — זה כיבוד

אב ואם“ (ירושלמי פאה א' א').

מצוות כיבוד אב ואם היא „חמורה שבחמורות“, הן משום חשיבותה וגדלותה כמבואר לקמן, והן משום הקושי שבקיומה, כפי שאומרת הגמ' (קידושין ל"א:): „רבי טרפון היתה לו אמא שבכל עת שרצתה לעלות אל מטתה היה ר"ט מתכופף לפניה והיא היתה עולה על גבו אל המטה, וכשהיתה יורדת מהמטה היתה יורדת על גביו, בא ונשתבח בבית המדרש, אמרו לו: עדיין לא הגעת לחצי כיבוד, כלום זרקה ארנקך בפניך לים ולא הכלמתה אותה?! (ע"כ מתורגם ללה"ק), רבי יוחנן שהיה יתום מאב ואם, בראותו גודל החיוב וקושי קיום המצווה כהלכתה. ניחם עצמו ואמר: „אשרי מי שלא חמאן“ — [שלא ראה את הוריו] (תרגום) — רש"י: „שאי אפשר לקיים כבודם ככל הצורך והוא נענש עליהם“. כמו כן רבי זעירא שהיה יתום מאב ואם, היה מצטער ואמר: „הלואי היה לי אבא ואמא שאכבדם כדי שאירש גן עדן“, וכאשר שמע את חומר המצוה אמר: „ברוך רחמנא דלית לי לא אבא ולא אמא“ [ברוך המקום שאין לי לא אב ולא אם (תרגום)] (ירושלמי פאה א' א').

מלבד הקושי הגדול הנובע מהחיובים הרבים כלפי ההורים כמבואר בגמרא ובפוסקים, מכביד עוד גורם על האדם והוא טבעו, המקשה לו להתחייב בגלל הכרת הטוב, והגורם לו להיות כפוי

טובה, כעין המבואר (ע"ז ה'). אודות תכונה זו: „אמר להם משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל „מי יתן והיה לבבם זה להם“, היה להם לומר „תן אתה“ כלומר, תן אתה את לבבינו ליראה אותך, כפויי טובה דכתיב „ונפשנו קצה בלחם הקלוקל“ [רש"י: קל הוא המן ומפני שהיה נבלע בכל איבריהם ואינן יוצאים לחוץ, קראוהו קלוקל ורגנו על כך, והיא היתה להם טובה גדולה שלא היו צריכים לטרוח ולצאת שלוש פרסאות לפנות דתניא (ברכות ס'): 'כשהו נפנין אין נפנין לא לצדדין ולא לפניהן אלא לאחריהן', ומחנה ישראל ג' פרסאות היה] בני כפויי טובה דכתיב „האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל“, רש"י: „אשר נתת עמדי — לשון גנאי הוא שתולה הקללה במתנתו של מקום והוא עשאה לו לעזר“.

התוס' שם כתבו: „כפויי טובה, לכך קראם כפויי טובה שלא רצו לומר „אתה תן“ לפי שלא היו רוצים להחזיק לו טובה בכך“. יתרה על כך, קשה לבנים לחוש הכרת הטוב כלפי הוריהם

מאשר לגבי זרים, וזאת משום שהילדים מורגלים לקבל מהוריהם עד בלי סוף, ומיד — מעת הלידה ובמשך הזמן יום יום, והרי הם רגילים בכך, וזו היא הסיבה להמעטת ערך הטובות, וכבר עמד על עובדא זו בספר „חובות הלבבות“ (שער הבחינה בפתיחה) בהסבירו את הגורמים למיעוט הכרת והרגשת טובות הבורא יתברך:

... „והשני, צאתם אל העולם הזה והם נמשלים כבהמות סכלות וכעיר, כמו שאמר הכתוב (איוב י"א) ועיר פרא אדם יולד, והתגדלם בטובות הא-להים העורפות והתגלגלם בהם עד ששבו אצלם רגילות וידועות כאילו הם עצמיות להם בלתי סרות מאיתם ולא נפרדות מהם כל ימיהם, וכאשר ישכילו ותתחזק הכרתם יסכלו טובות הבורא עליהם ואינם

משימים אל לבם חיוב ההודאה עליה מפני שאינם יודעים מעלת הטובה והמטיב בה אליהם, ומשלם בזה, לתינוק שמצאו איש אחד מאנשי החסד במדבר, וחמל עליו ואספהו אל ביתו ויגדלוהו ויאכילוהו וילבישוהו ויתנדב עליו בכל הטוב עד שה- שכיל והבין דרכי טובתו, ואחר כך שמע האיש ההוא, על אסיר שנפל ביד שונאו, והגיעהו אל תכלית הצער והרעב והעירום ימים רבים, ונכמרו רחמיו על צערו, ופייס לשונאו עד שהתירו ומחל לו את דמיו, ויאספהו האיש אל ביתו, והטיב לו במקצת הטוב אשר הטיב בו לתינוק, והיה האסיר מכיר בטובת האיש עליו ומודה עליה יותר מהתינוק שגדל בה מפני שיצא מענין העוני והצער אל ענין הטובות והשלוה בעת שהכרתו בו גמורה על כן הכיר טובת האיש החסיד וחסדו מאד" ...

נוסף לסיבה האמורה קיימת עוד סיבה הגורמת לאי הכרת הטוב והיא: משום התחלתם כבר בגיל הרך ביותר, גם ההרגל לקבל מההורים טובות רבות יום יום, גורם להרגשה טבעית של נכונות קבלה מהם עד שנדמה וכאילו כך מוכרח להיות, וכי ההורים חייבים לתת לילדים, ולכן נראות בעיני הילדים הדרישות מההורים מוצדקות גם כשהם מופרזות מאד, הדרישות מתחילות — מבקשת הממתק והצעצוע בגיל הרך, דרך דרישות לכסף-כיס, ביגוד, ושאר הוצאות, עד דרישות לדירה ורהיטים בזמן הנישואין. תכונת הרגל הלקיחה שהופכת לתביעה ולדרישות כלפי הנותן נתבארה בדברי „מדרש רבה" (קהלת ג' ט"ו):

„בציפורי, היה רופא שהיה בידו סוד השם המפורש, לפני פטירתו, שאל, האם ישנו אדם שהוא ראוי לקבל את הסוד הזה? אמרו לו: ישנו כאן רבי פנחס בר חמא, שלח אחריו ובא, כאשר בא לפניו שאלו, האם לקחת מימך דבר מיהודי? ענה לו: לקחתי

מעשר, סירב הרופא למסור לו הסוד ואמר: שמא יתבע דבר מבן אדם ואם הוא יסרב לתת לו ואז עלול הוא לבעוס על המסרב, ויהרגנו על ידי השם המפורש" (ע"כ, מתורגם), וכן מבואר ב"ירושלמי (יומא פ"ג ה"ז ע"ש). מו"ר הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, מבאר כך: האדם כשהוא מתרגל ליטול מאחרים, לאחר זמן הוא מרגיש כאילו מגיע לו מהאחרים, עד שאם מסרבים לתת לו את המגיע לו לפי דעתו הוא מוכן להרגו, ולכן מסוכן להפקיד בידו את סוד השם המפורש.

קיימת עוד סיבה נוספת לקושי קיום מצות הכיבוד בשלימות והיא: אין אדם מוכן להיות תלוי בדעת אחרים ולקבל את מרותם עליו, וכידוע מצוות כיבוד אב ואם במידה מסויימת כובלת את הרגשת החופש של הבן שהרי צריך הוא לציית לבקשות הוריו (ראה לקמן פרק ג'), בקשת העצמאות של הילדים מתנגשת עם רצונות ההורים בדמותם כי דרישות ההורים מחניקות את שאיפותיהם ורצונותיהם. מו"ר הגר"ח זצ"ל, ביאר מדוע שלמה המלך — שנצטוו להוריד את שיבת שמעי בן גרא בדם שאולה, בחר להנשילו על ידי כבילת רשותו ליציאה מירושלים? מפני שידע — כי שאיפת הדרור והעצמאות שמוטבעת בנפש האדם, תכריחנו לעבור על דברי הציווי בנסיון לשבור את הכבלים הסוגרים על עצמאותו, וכידוע רבים הצעירים שרואים בהוראות ההורים הגבלות וכבלים.

„בעקבתא דמשיחא חרצפא יסגא, נערים פני זקנים ולביתו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנחל אב, בת קמה באמת, כלה בחמותה, אויבי האיש אנשי ביתו, הבן אינו מתבייש מאביו" (סוטה מ"ט:).

חלקם הגדול של האנשים שנתחנכו שלא על ברכי התורה,

התנהגותם כלפי ההורים היא שונה משל אלו שנתגדלו על ברכי התורה, ויחסם כלפי הוריהם בפעמים רבות מנוכר וצונן, גם בגיל הצעיר הוא כך (כפי שמעידים אנשי החינוך) :

„ילדינו מעיזים פנים לעומתינו ואנו עומדים חסרי אונים, אנו מבקשים, משדלים ומפצירים ומענישים ומשחדים מתוך מאמץ להכניסם לתוך מסגרת מסוימת של משמעת, סבתא אחת אמרה מתוך יאוש: לילדים כיום לא איכפת דבר, התנחות כזו של סרבנות וחוסר משמעת נעשה כה נפוץ, עד כי התחלנו מתייחסים אליה כאל תופעה נורמלית, כאלה הם הילדים“ („ילדים האתגר“).

וגם בגיל המבוגר מגלים הבנים אדישות לגורל הוריהם, וכך כותב בספר „כלבו אבילות“ (עמוד 11) :

„יום יום שולחים החולים לבתי חולים, האבות והאמהות שמסרו נפשם על בניהם ובנותיהם גוססים, יציאת נשמתם קרובה לבוא, רגעיהם ספורים, וברגעים האחרונים רוצים הם להביט בפעם האחרונה על צאצאיהם וצאצאי צאצאיהם ה־ אהובים להם יותר מנפשם, אולם הבנים שוכבים במנוחה על מטתם כאילו אין דבר, או יושבים ועוסקים בשחוק או רואים איזה מחזה בתיאטרון באין מפריע, החולים רואים לפניהם אנשים זרים, שלא יתנו לב להם ובכמה בתי חולים תמונות שתי וערב — על הכותל — לפניהם, וככה יסגרו עיניהם לנצח ונרם יכבה“.

המהפכה שהתחוללה בתקופתינו לא פסחה על מחנינו כמו שכבר קונן על כך בספר „חובת התלמידים“ (מאמר שיח עם המלמדים ואבות הבנים) :

„לא בהשערות, רק בחוקים איתנים ובעובדות חזקות עלינו

לבאר בראשונה מה החילוק בין דור לדור, למה בדורות הקודמים לנו כל חינוך שהוא היה מועיל, תלמידי כל מלמד ובני כל אב רובם ככולם היו עבדי ה', ולא כן עתה. הסבה הפשוטה והעיקרית היא, שהנוער קם וחושב את עצמו לאיש בטרם בא מועדו, לא בהשערה בדויה אנו אומרים בזה כי גם כל העולם מקונן עתה על זה, כך היא העובדה רוח שטות זה עבר על בני הנוער, לחשוב את עצמו לאיש בדעת ורצון בעוד בו דעת מהופך ורצון בוסר מר, הדבר הזה כל כך התלקד, עד שמשתוממים לפעמים לראות, תינו-קות הכי קטנים ורוח עצמית ואומץ מדומה זה כבר מבצבץ ועולה בהם לחשוב את עצמם לאנשים".

סיבות רבות למצב בלתי רגיל זה, בתקופת עקבתא דמשיחא, שאז מתגברת החוצפה, — נערים פני זקנים ילבינו בן מנוול אב וכו', יש למנות בין הסיבות את ריבוי החופש המתירני כפי שהוגדר הדבר בפי מומחי חינוך: „ההורים מרבים ליתן חופש מופרז לילדים וזה גורם לילדים שיהפכו לפריצים ואת הוריהם לעבדים" („ילדים האתגר").

מבנה החברה השוויונית הגורמת להרגשת שוויון כלפי ההורים, וכך כותב ד"ר דרייקורס („ילדים האתגר") :

„בחברה בה שורר שוויון בין בני אנוש לא יכול אדם אחד לשלוט על חבירו, שוויון פירושו כי כל אדם יכול להחליט את החלטותיו, בחברה אוטקרטית היה שליט אדון למשועב-דים לו, אבי המשפחה יהי מעמדו אשר יהיה שליט בביתו על שאר בני הבית ואף על אשתו, כיום אין הדבר כך, הנשים הכריזו עצמן שוות לגברים, ובשעה שאבדה שליטתו של האב על האם, אבדה שליטת שניהם על ילדיהם".

[בשודיה הרחיקו לכת והקימו מועצה, שיוכלו הילדים להת-

לונן בפניה על התנהגות הוריהם עמהם], מצב כזה מביא בעקבותיו
— לנערים פני זקנים ילבינו, בן מנוול אב, בת קמה באמה וכו".

גם במשפחות שבהם לא נפרצו כל מסגרות המשמעת, בכל זאת
בתקופתינו קשה על הילדים להרכיז ראשם בפני הוריהם, שהרי
דורנו דור — יתום, דל בפנימיותו וחסר באישיותו, ובמקום
שהריקנות גדולה, טבעי הדבר ש"חוצפה יסג", כדברי רבותינו
(ב"ר פרשה כ"ו): "שאלו את אילני הסרק מדוע קולכם הולך?
אמרו: הלואי ישמע קולנו ונראה". חוסר התוכן הפנימי גורם
להתנגדות כלפי ההורים ואחרים, מפני שאדם דל-תוכן חושש
שבהתבטלותו כלפי האחרים הוא יאבד עצמיותו וזהותו, לפיכך
הוא מפגין את אשיותו בהתנגדות, כי בזה חש את עצמיותו וקיומו.

בימינו קיימת עוד תופעה הגורמת למיעוט הקשר בין הורים
לבנים, ישנם הורים הרחוקים מחיי תורה ומצוותיה, ואצלם רבים
הפעמים שהם חסרים את השמחה בכל ילד שנוסף למשפחה, מפני
הקשיים החומריים ואי הנוחות שבדבר, יחסם של הורים כאלו שהם
נוטלים ולא נותנים, כפי שהרחיב על כך בספר "מכתב מאליהו"
(ח"א עמוד 28):

"הן בני אדם בכללם נוטלים המה ולא נותנים, וכאשר יחזק
עליהם חוק הטבע (להעמיד תולדות), היו לנותנים ואוהבים
אך חיש מהר, אך תקל מהם יד טבע, ושבים המה להיות נוט-
לים כשהיו, גם לא ירגישו בעצמם את השעה אשר החליפו
בה את עמדתם, תחת אשר התקשרו תחילה להיות נותנים
ומעתה היו לנוטלים, וכל אחד ידרוש מרעהו אשר ימלא את
חובותיו אשר התחייב לו.
האם אפשרית אהבה במצב כזה?

וכך אני אומר תמיד לזוג בעת שמחת כלולותם: החזרו, יקרי, שתמיד תחשבו להשביע נחת זה לזה, כאשר תרגישו בכם בשעה זו, ודעו ברגע שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה, הנה כבר אושרכם מכם והלאה.

וישנם בבני האדם, אשר לא יחפצו בנישואין — הוא מאשר לא יוכלו להפרד מכח הנטילה אשר יחזק עליהם, וגם יד הטבע לא תוכל לעשותם לנותנים אפילו לפי שעה.

וכן אלה אשר יחפצו במיעוט בנים — תופעה תדירה ב־דורנו — המה מגדולי הנוטלים לא יחפצו ליתן אפילו לבנים. ברור הוא שבנים להורים המרבים לבלות ואותן משאירים ביד השמרטף, הקשר הנפשי שביניהם הוא חלש יותר, ואוירת ניכור עלולה לשרור ביניהם.

שנה עוד נקודה המפריעה לבניית יחס של כבוד והתבטלות כלפי ההורים במשפחות שהם ר"ל — רחוקות מקיום המצוות, מפני שאין ההורים משמשים דוגמא נכונה להם, הרש"ר הירש כותב („יסודות החינוך" ח"ב עמוד נ"ו):

... „מדוע כה קשה להורים להרגיל את בניהם למידה היסודית של משמעת חופשית בלתי כפויה? יתכן שאת הסיבה האמיתית לתופעה זו יש לראות בעובדה, שהמשמעת היא אולי המידה היחידה שאין הילדים מוצאים אותה אצל ההורים, אנו מופיעים אצל ילדינו רק כמפקדים ומצווים, ומניין ילמדו את מידת המשמעת? ברם, אצל הורים יהודים מועיל בהרבה אורח החיים היהודי אשר הוא כולו רצוף משמעת מתוך שמחה ורצון חופשי, והמצוות הנו, יסוד — היסודות של כל המידות הטובות, בעיני הילדים נמשלת התורה להורי הוריו, ואותה שמחה של מצוה שבה סרים ההורים למשמעת התורה ומדקדקים בכל איסוריה והיתריה בחיי

יום יום, מהוים דוגמא מאלפת ומלהיבה להרגילים במידת המשמעת וכל שאר המידות הטובות, וכן כי אין אנו אוסרים ומתירים מתוך מצבי רוח גרידא או מתוך שאיפה לשלוט, או בעקשנות גרידא, אלא מתוך שיקול הדעת של ההלכה, ואין אנו אוסרים ומתירים רק מה שחייבים לאסור ולהתיר". לאמור אדם אינו יכול לחנך ולדרוש משמעת מילדיו, כאשר הוא בעצמו חי ללא כל משמעת אלא לפי רצונות ומצבי רוח חולפים.

בימינו, ברוך השם שגם בנים למשפחות לא דתיות חוזרים אל היהדות, יש צורך ללבן ולברר את סוגית "כיבוד הורים" הזו משום הבעיות המרובות העומדות בפניהם כיצד יש עליהם לנהוג כלפי הוריהם, והן מפני שהיו חסרים את הדוגמאות האמיתיות של קיום המצוה, לפיכך ראוי להעמיק בהתבוננות בגודל ערך המצוה ובהלכותיה.

בגודל חשיבות מצוות כיבוד אב ואם

"כבד את אביך ואת אמך למען יאריך

ימך על הארמה אשר ה' אלקיך נותן לך"

(שמות כ, יב)

"אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם

הזה חקרון קיימת לו לעולם הבא, כיבוד אב

ואם" (פאה א' א').

"תני רשב"י: 'גדול כבוד אב ואם שהעריפו

הקב"ה יותר מכבודו"

(ירושלמי פאה א' א').

מצוה זו חשובה מאד וצריך כל אדם לקיימה, ואף נכרי שאינו מצווה בכלל שבע מצוותיו — לכבד את הוריו, בכל זאת נתבע על אי קיומה וכן מקבל שכר על קיום המצוה הזו, פרשה מיוחדת נאמרה בתורה ללמד על שכרם של "שם ויפת" בקיימם מצווה

כיבוד אב, וכן „חם“ נענש על אי כבודו את אביו, ונאמר (תנחומא קדושים ט"ו) : „חם על שראה ערות אביו ואע"פ שלא קללו נתרחק הוא ותולדותיו עד סוף כל הדורות“.

עוד נאמר (שם) : „בא וראה מצות כיבוד אב ואם כמה חביבה לפני הקב"ה שאין הקב"ה מקפח שכרו בין צדיק בין רשע“. עוד אמרו רבותינו (דברים רבה פרשה א') : „הא למדת שעשו היה זוהר בכבוד אבותיו, אמר לו : משה אמור להם לישראל שאין אתם יכולים להזדוג לו (לעשו), עד עכשיו מתבקש לו שכר הכבוד שכבד את אלו הקבורים בהר הזה“. עוד אמרו רז"ל (פסיקתא רבתי כ"ג) : „מי איחר כבודו של יעקב בעולם הזה? כבוד גדול שכיבד עשו את אביו“. מבואר בילקו"ש (בראשית רמז קט"ו) : „אמר רשב"ג כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששימש עשו הרשע את אביו, אני בשעה שהייתי משמש את אבא, הייתי משמש אותו בבגדים מלוכלכים, ובשעה שהייתי יוצא לשוק הייתי יוצא בבגדים נקיים, אבל עשו בשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות“.

„נכרי באשקלון, בשם דמא בן נתינא בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר, ורב כהנא מתני בשמונים ריבוא, והיה מפתח מונח מתחת מראשותיו של אביו ולא ציערו, לשנה אחרת נתן הקב"ה שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי, אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל אבא, ואמר רבי חנינא : „ומה מי שאינו מצווה ועושה כר, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה“ (קידושין ל"א).

ישראל נצטוו במצווה זו עוד לפני מתן תורה „במרה“, ושוב

נצטו עליה במתן תורה, והדברה החמישית שבלוחות היא, כבד את אביך ואת אמך, וכידוע, עשרת הדברות הן שורש לכל תרי"ג המצוות, לכן חייבים הם ישראל להשתדל לקיים המצוה ביתר שאת בשלימותה.

יש להתבונן אודות מקום המצוה בלוחות, הלוחות הם לוח אחד המחולק לשנים, חמש דברות על לוח אחד, וחמש על הלוח השני, חמש הדברות על הלוח הראשון עיקרן מצוות שבין אדם למקום, והלוח השני עיקרן מצוות שבין אדם לחבירו, עובדת מי-קומה של מצוות כיבוד אב ואם, מלמדת אותנו על חשיבות קיום המצוות שהיא ענין של בין אדם למקום, (בביאור הענין ראה „מנורת המאור“ נר ג' אות קס"ג) ונראה עוד בהסבר הדבר: מצוות כיבוד אב ואם הוא יסוד למסירת התורה לדורות הבאים כאמור: „והגדת לבנך“, „שאל אביך ויגדך“, „אבותינו סיפרו לנו“, ולכן מקומה במצוות שבין אדם למקום כמו התורה.

סיבה נוספת להיות מצוות כיבוד אב ואם בכלל כבוד המקום, משום שהורי האדם נחשבים „כביכול“ שותפים בבריאת האדם, „חיה“ מתפעלת בהוולד הבן הראשון, ואומרת „קניתי איש את ה'“, וכן אמרו רבותינו (קידושין ל':): „שלושה שותפין הן באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקב"ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני“. ואם ח"ו להיפך כשאינו מכבד את אביו ואת אמו נאמר (קידושין ל"א.): „תני תנא קמיה דרבי נחמן בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו, אמר הקב"ה יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם שאלמלי דרתי ביניהם ציערונני“, כי אם אין האדם מכבד את השותפים ליצירתו של הקב"ה הרי הוא מזלזל ביצירתו של הקב"ה. חיוב כיבוד הורים יש בו גם ענין של הכרת הטוב, ועל ידי זה מגיעים גם להתבוננות בטובות הבורא, כמו שכתב בספר „החינוך“

(מצוה ל"ג): שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מדה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים, ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל כי הם הביאוהו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו, וכשיקבל זאת המידה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובות האל ב"ה, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאויר העולם וסיפק צרכו כל ימיו והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו ונתן בו נפש ודעת ומושכלות שלולא הנפש שחננו האל יהיה כסוס כפרד אין הבין ויערוך במחשבתו כמה וכמה ראוי להזהר בעבודתו ית"ש..."

בספר, "חיי אדם" (כלל ס"ז א'—ב') כותב: „וצריך האדם שיכבד אביו ואמו ויירא מפניהם וצריך להיזהר מאד בכבודם ובמוראם, שהוקש כבודם ומוראם לכבוד ומורא של המקום ברוך הוא, דשם כתיב „כבד את ה' מהונך“, הכי נמי כתיב „כבד את אביך“, ... ופשיטא שצריך לאהבה אותם כגופו שהרי הם בכלל „ואהבת לרעך כמוך“, אלא שבאביו ובאמו הוקש אהבתם לאהבת המקום, כדאיתא ב„זוהר“ (פרשת תצא): „בגברא דמשתדל בתר אבוהי ואמיה רחים לון יתיר מגרמיה ונפשיה ורוחיה ונשמתיה, וכל עלמא דהוי ליה חשיב ליה לאין למעבד ביה רעותא דאבוי ואמיה“ (עכ"ל ה„זוהר“) ואמרו ז"ל דכל מצות הבן על האב אם הוא פרעון חוב שחייב הבן לפרוע לאביו ולאמו הטובות שגמלוהו, ומי שאינו מכבדם נקרא רשע, דכתיב „לזה רשע ולא ישלם“.

יסכר פי דוברי שקר האומרים שאינם צריכים להחזיק טובה לאב ולאם כי להנאת עצמם היו מכוונים וממילא נולד, וכיון שנולד מהם, נתן הקב"ה הטבע שהאב והאם יגדלו בניהם בטבע ככל בהמה חיה ועוף שמגדלים בניהם ואין הבנים מחזיקים טובה לאבו-

תיהם, יתאלמון וישתתקון ויתחרשון כדכתיב „תאלמנה שפתי שקר“, כי הם בעצמם מעידים עליהם שהם כבהמה, ולא חלק ה' להם לב לדעת ולהבין, ועל זה אמרו חכמים: כל הכופר בטובתו של חבירו סוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, דלדבריהם גם אינם צריכים לכבד ולירא מהמקום ברוך הוא, כיון שאנחנו מעשה ידיו של הקב"ה, מהראוי להיטיב ולחמול על מעשה ידיו, ואין ספק שהאומרים כן כופרים בלבם. (עכ"ל).

ה„חרדים“ (פרק א' מצוות התלויות בלב אות ל"ד) כותב: „שידמה בלבו שהם גדולים ונכבדי ארץ שזהו עיקר כבודם ומתוך כך ודאי יכבדם בדיבור ובמעשה ועל המבזה אביו או אמו בלבו או בדברים או במעשה שסותר דבריהם או יושב במקומם המיוחד להם וכיוצא בזה נאמר „ארור מקלה אביו ואמו“ ופירשו שאינו לשון קללה אלא לשון בזיון ואשכחן בזיון בלב דכתיב „ותבו לו בליבה“, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני“ וכתיב „ותקל גבירתה בעיניה“ ועל זה אמר שלמה „עין תלעג לאב ותבזז ליקהת אם יקרוה עורבי נחל ויאכלוה בני נשר“ ומעשה היה בימינו באיש שהיה זן את אמו רק שהיתה קלה ובזויה בעיניו לפי שנשאת לאיש אחר אחרי מות אביו, והאיש הזה הלך דרך ים ונהרג והושלך לים וחפשו היהודים לקברו ומצאוהו על שפת הים ועיין אחת מנוקרת שנקרוה העורבים הרי לך בכבוד אב“.

בדרכי קנין המצוה

ת"ר „ארבעה צריכין חיזוק ואלו הן תורה

ומעשים טובים“ (ברכות ל"ב:).

[רש"י: „שיתחזק אדם בהן תמיד ובכל כוחו“].

נביא להלן מספר דרכים שעל ידם יוכל האדם להתחזק בקיום

המצוה.

א. לימוד מוסר: בעל ה"מסילת ישרים" (פרק ד') כותב: "הנה מה שמביא את האדם [על דרך הכלל] אל הוזהרות הוא לימוד התורה והוא מה שאמר רבי פנחס: תורה מביאה לידי זהירות, אמנם על דרך פרט, המביא לזה הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה האדם, ועומק הדין עליה, ויצא לו זה מה-עיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד במאמרי החכמים ז"ל המעוררים על זה".

ב. לימוד ההלכה: ה"חזון איש" (אמונה ובטחון פרק ג' אות ז-ט) כותב:

"חכמי היראה מצאו את השפעת הלימוד בשני סוגים, הסוג האחד, לימוד החובה של קיום הדין ושמירת ההלכה וההתעוררות למה שראוי להתעורר, לשום לב מי הוא המצווה על זה — ד' יתברך אדון כל הארץ יוצר כל היצורים, והכרת החטא של ההעלם מקיומו וגודל העונש. והסוג השני, לימוד פרטי ההלכה של כל דין ודין, העמל בתורה כחו לזכות הנפש ולעשותו עדין ומצוחצח מושך אליו את הרגש הנעים של טהרה וקדושה, לטעת בקרב לב עמוק גיעול נפש להוללות ותענוגי הבל, נוסף לזה מנחיל עמל התורה אהבה נפריזה ומסירות נפש לקיום פרטי המצוה של הלכה זו שהוא עמל בה, ומוסרי כליותיו ייסרוהו לדעת כי לכך נוצר ...

עמלה של חקר ההלכה משרשת אהבת הדין באופן מיוחד בהלכה זו שהוא עוסק בה ...

ומה נמלצו אמרי יושר דברות קדשו של הגרייס זל"ה ב-אגרתו בזה, וכה דבריו ז"ל שם: אם אמנם באיסורי טריפות בשר וחלב שלטו עליו הרגליו ומגרמיו הוא נזהר עליהם ואין יצרו מתגבר עליו לעולם ולעומת זה, בדברים שבין אדם לחברו בחלקות יעבור וליבו לא יפחד ואף כשחברו תובעו

לדין יחבול תחבולות להתחמק ולהשתמט ממנו, הלא לא תגזול חמור מלאו דטריפה שאף יה"כ אינו מכפר, וכל שעל פי הדין אין הדבר שלו זהו בכלל גזילה, ובכל זאת לפי שאין הרגל מתמיד כשמירת הדין נפשו נעדרת מקנין המקנה את אהבת המשפט ופקדתו, ודבריו ז"ל דאף בני אדם אשר גמול מעשיהם הטובים מחייבים לכנם בשם יראים, נכשלים הם בהשתמטות מן הדין שבינו ובין רעהו.

והעיקר שברפאות תחלואי הנפש האלו הוא העיון בהלכה הרק היטב בכל פרטי סעיפיה עד שישרשו בקירבו אהבת הדין במוחלט, הנה מבואר בדבריו ז"ל כי בהשתדלות כללית בקניני היראה לא מצא עדיין את העיקר, והעיקר חסר בנפשו, אם לא למד ולא עמל בעיון ההלכה בחושן המשפט, ואף בלמדו במרצה ובשטחיות לא יקנה עדנה את קנין המבוקש לאהבת הדין להיות מסור אליו.

הלימוד בעיון כהלכה עד לרדת להלכה ברורה בכל הסעיפים המסתעפים, הוא לימוד של שנים רבות בשקידה נמרצה, כי ההסתגלות בעיון הזה היא תכלית ידיעת התורה שהפליגו חז"ל שאי אפשר לקנותה בדרך ארעי במיעוט ההשתדלות, ואמרו שהתורה נקנית במ"ח קנינים, וכולם יצאו מגדר הטבע והרגל האישיות להכנס בדברי השלימות, עד שלא תפריעהו טבעו את רב מסירתו ועוצם שקידתו, לא יתן שנה לעיניו ותנומה לעפעפיו.

ובמיוחד צריך לעסוק בהלכות אלו כמו שכתב בספר „יסוד ושורש העבודה“ (שער הניצוץ סוף פרק ב'): „שחיוב גדול על כל יודע ספר וכו' לקבוע שיעור ב„יורה דעה“ הלכות כיבוד אב ואם להיות בקי בהם.

ג. התבוננות : הסתכלות על נקודות שונות בחיוב ובתועלת המצוה, יכולה לעזור להתחזק ביחס הנכון אל ההורים.

1. התבוננות בתועלת הבאה משמיעה לקול ההורים : בספר „המוסר“ לרבי יהודה כלץ כותב :

„וחייב הבן לעשות דברי האב, ואל יעשה שימנעהו אביו מלעשותו, שנאמר „שמע בני מוסר אביך“ וגו' כי לעולם האב ינהיג את הבן על הדרך הטובה והישרה, באהבתו אותו, ועל זה אמר שלמה : שמע לאביך — ילדך, אחר שאמר „שמע לאביך“ למה אמר „זה ילדך“, אלא רוצה לומר — מאחר שהוא יולדך הוא אוהב אותך אם כן קבל מצותיו כי הוא מלמדך להועיל, „ואל תבזו כי זקנה אמך“ רוצה לומר — קבל עצתה ואל תבזנה מפני זקנתה כי עליה עברו כמה דברים, ועל כן היא יודעת לתת עצת נכונה ועל כן אמרו חז"ל : „סכתא בביתא — סימנא טובה בביתא“, ולפעמים יועץ האב והאם עצת טובה לבן ונראית לו שאינה טובה ונכוחה ובוזה אותה, מפני שטבע הבחור ורצונו הפך מטבע הזקן ורצונו, על כן תראה לבחור עצת הזקן עצת של שטות, אבל כשיבחיץ עצתו ימצאנה טובה ונכוחה ונמצא עצתו נגדה עצת פתיות ואין בה ממש“.

2. התבוננות בחיוב הכרת הטוב : לאדם ישנה תכונה חיובית של „הכרת טובה“, שהיא כנגד התכונה ההפוכה „כפיות טובה“, שגם היא תכונה המצויה באדם, כנזכר לעיל, כמבואר ברש"י (ב"ק ק"ז. ד"ה „כדרבה“) : „אין אדם מעיז פניו בפני זה שעושה לו טובה“, — שכל אדם באשר הוא אדם אינו מעיז פניו לפני מי שעשה לו טובה.

עוד נתבאר (כתובות ק"ה :) עד כמה כל טובה אפילו קטנה

ביותר משפיעה על האדם, שם נתבאר בדין איסור שוחד, ואפילו שוחד דברים אסור, מביאה הגמרא מספר דוגמאות ומקן: „שמואל“ (חבירו של רב) עבר במעבורת וכשהגיע אל שפת הנהר, אדם אחד שעמד שם הושיט ידו לתומכו בעלייתו לשפה, כאשר נודע לשמואל שהאדם הזה הוא אחד מבעלי הדינים פסל את עצמו מלדון אותו מפני הטובה שקיבל ממנו. „אמימר“ כאשר ישב לדון פרוחה נוצה על ראשו, ניגש אחד הבעלי דינים והסירה, מיד פסל אמימר את עצמו מלדון אותו. „מר עוקבא“ כשדן דין והיה רוק מגוללה לפניו, ואחד הנידונים כיסה את הרוק, מיד פסל מר עוקבא את עצמו מלדון אותו, עיי"ש עוד דוגמאות, למדנו כי תכונות הנפש מושפעת מכל טובה אפילו קטנה ביותר — משום חיוב הכרת הטוב.

גם מצאנו את התכונה הזאת ביסוד הנפש של כל אחד, וגם אצל אדם שפל היא פועלת ומשפיעה, לפיכך יוסף הצדיק כאשר נאלץ לשכנע את אשת פוטיפר שתמנע מלהכשילו אומר לה: (בראשית ל"ט ט'): „איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה את הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לא־להים“.

בזה נראה לבאר את שיטת הראשונים אשר התוסי' (ב"ק ט"ז): ד"ה „והוא“ הקשו על דבריהם, וזה לשון התוסי' שם [כשביארז אודות עונשו של האדם ששדרו נהפכת לנחש]: „ויש מפרשים משום דאמרינן במדרש שיש עצם בשדרו של אדם שממנו נוצר לעתיד לבוא, ואותו עצם חזק וקשה כל כך שאין האש יכול לשורפו, והשתא כשאותו עצם נעשה נחש — אינו חי לעתיד לבוא, ואין סברא לומר שיהא עונש גדול כל כך בשביל עון זה, דהא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא?“ ...

ונראה לישב את דבריהם כך: הכריעה במודים, היא ביטוי של הכנעה מפני הכרת הטובה על טובות הבורא, לפיכך מי שאינו כורע

במודים, היינו, שאינו בעל תחושת הכרת הטוב הוא חסר את השלימות היסודית של האדם — „הכרת הטוב“ — ואינו זוכה לתחייה שהיא שכר לשלימי הנפש.

באדם טבועה הרגשת הכרת הטובה בערצמה רבה עד שמרגיש האדם טובה גם כלפי בעלי חיים שעשו לו טובה, כעין שאמרו (מדרש רבה וישב) : „ואת שלום הצאן מכאן שצריך אדם לשאול בשלום דבר שנהנה ממנו“, ואף כלפי הדומם כמו שנאמר למשה לצוות לאהרן להכות את היאור ואת עפר הארץ, ולא הכה אותם משה בעצמו — מפני חיוב הכרת הטוב שניצל על ידי ה„יאור“ ו„החול“, ואין זה משום שהם מרגישים דבר, אלא מפני הרגשתו של האדם כלפיהם.

האריך בדבר זה ב„שטמ"ק“ (ב"ק צ"ב :) (מדברי תלמיד הר"י מיגש) :

„אמרו בסוף החובל, „בירא דשתית מיניה לא תרמי ביה קלא“ פירוש חבור ששתית ממנו לא תשליך בו אבן או דבר אחר, כלומר לא תזלזל בו ולא תגמול אותו רע אחר ששתית ממנו, וזה על דרך משל לשאר הדברים שמי שבא לאדם ממנו איזו תועלת, או נהנה ממנו, אין ראוי לו לעשות שום מעשה שיבא לו נזק ממנו, וכבר הביאו שם בגמרא על ענין זה משלים ופסוקים מענין מכות מצרים, וגילו הסיבה, שנעשו מקצתם על ידי אהרן ע"ה, וסיפר רבינו על רבו הריא"ף ז"ל שאירע לו ענין זה עם איש אחד, ולא רצה לרדן אותו כלל כרי שלא ידון אותו במה שיבא לו היזק ממנו, ונמנע זה מניעה גמורה, וזה שהוא ז"ל חלה ונכנס אצל אדם אחר במרחץ שהיה לו בביתו ונתהנה מהמרחץ הנזכר, אחר כך זימן אותו שישב אצלו עד שיבריא, וכבר אותו הרבה, ועשה עמו טובה וחבריא, ובהמשך הזמן על האיש ההוא מטה ידו,

וירד מנכסיו ונשבר בערבותות וזולתם ונתחייב לתת ממון לבעלי חובות, וירד עד שהוצרך למכור המרחץ הנזכר, ולשום אותו לבעלי חובותיו, ואמר רבינו יצחק ז"ל: לא ארון ולא אורה במרחץ הזה, ולא בשומא, ולא בשום דבר המתייחד בו, לפי שנהנתי ממנו, ואם היה זה בדומם שאין לו חרגשה כל שכן וקל וחומר בני אדם המרגישים בהיזק ובתועלת שיהיה זה שנוי לעשותו"...

גם על טובה שנעשית שלא ברצון העושה, יש לגמול עליה, כמו שמצינו (שמו"ר פרשה א' אות ל"ט): „איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וכי מצרי היה משה? ... דבר אחר, איש מצרי — משל לאחד שנשכו הערוד והיה רץ ליתן רגליו במים [משום שכך היא תכונת בעל חי זה, שאם הוא מקדים למים — מת הנשור, ואם מקדים הנשור למים — מת הערוד] נתנן לנהר, וראה תינוק אחד שהוא שוקע במים, ושלח ידו והצילו, אמר לו התינוק: אילולי אתה כבר הייתי מת, אמר לו: לא אני הצלתיך אלא הערוד שנשכני וברחתי הימנו — הוא הצילך, כך אמרו בנות יתרו למשה: יישר כחך שהצלתנו מן הרועים, אמר להם משה: אותו מצרי שהרגתי הוא הציל אתכם, לפיכך אמרו לאביהן: איש מצרי — כלומר מי גרם לזה שיבא אצלנו, איש מצרי שהרג.

גם על טובה שעשה אוייב — יש להכיר לו טובה, כאמור לגבי המצריים: „לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו — ששימשו לך אכסניא בשעת הדחק“ (דברים כ"ג ח', ורש"י שם). על אחת כמה וכמה שצריך אדם להכיר טובה לחוריו, ולחש-תדל בכל כוחו להחזיר מעט מן המעט ממה שעשו למענו, ולהתנהג כפי שהתורה מחייבת אותנו לנהוג כלפיהם.

3. מידה כנגד מידה: יתבונן האדם בעובדא זו, דרך הנהגת

ה' עם האדם היא, מידה כנגד מידה" כמבואר (סוטה ח':), במדה שאדם מודד בה מודדין לו", אם כן כפי שהוא נוהג כלפי הוריו כך ינהגו עמו בניו, וכמו שהיה אצל יעקב אבינו שלא שימש את אביו כ"ב שנה ונענש ונלקח ממנו יוסף כמספר השנים שלא שימש את אביו, וכן נאמר במדרש (במדב"ר פרשה י"ד אות כ"ב):

„לפי שנפתלי כיבד את אביו יותר מדאי, שהיה אביו שולחו לכל מקום שירצה והיה זריז במשלחתו, ומצא קורת רוח ממנו, והיו אמריו נעימים עליו, לכן ברכו אביו באילה שלוחה, שהיה רץ במשלחתו כאיל, ולכך בירכו ב„אמרי שפר“ על שהיו אמריו שפירים, ולפי שנפתלי היה זהיר בכבוד אבותיו, לפיכך נשיא נפתלי למד מאבי אביו, ואחז את דרכו להקריב קרבנו על סדר אבותיו ואמותיו של נפתלי“.

הרי שבניו של אדם נוהגים עמו כפי שנהג הוא עם הוריו, בספר „מתוק מדבש“ (פרק ז') כתב: שאם הוא יכבד את אביו ואת אמו, כן בניו יכבדו אותו, ואם הוא יקל בכבוד אב ואם גם הוא ישבע בחרפה מבניו שיקל כבודו בעיניהם, כאשר עשה כן יעשה לו ומדה כנגד מדה לא בטלה. עוד כותב רס"ג: ומדוע הבטיחה התורה דוקא אריכות ימים על כבוד אב? כי לפעמים האבות חיים זמן רב ועל הבנים מוטלת מעמסת כלכלתם, וכבודם מכביד מאד על הבנים, ולכן נקבע שכר המצוה אריכות ימים, ואם יכבדו את האבות, יזכו הבנים גם כן לאריכות ימים (ילקוט מעם לועז שמות ח"ב עמוד תרל"ט). ועיין עוד ב„אור החיים“ ויקרא על הפסוק „איש אמו ואביו תיראו“ שאם מכבד את הוריו גם בניו יכבדוהו מפני שמטביע טבע טוב בבניו.

חשבונות אלו ואחרים יש לצרפם אל החשבון האמיתי — לקיים את המצוה כפי שצויה הבורא יתברך, וכמו שנאמר בענין

המצוה „כאשר ציוך ה' א־להיך“, והלא כל המצוות ציוה ה' ? אלא רמז יש כאן שלא יכבד אב ואם מפני שכך מחייב השכל, כיון שטרחו עמו לגדלו מהיותו יונק ועד היום, שאם עושה כך הרי עושה לשם דעתו ולא לשם מצוה, שאם עושה לשם מצוה יאריך ימים, אבל אם עושה כן מדעתו על שגידלו אותו, אין הקב"ה צריך לשלם לו שכר על כך, ולכן היו חכמים משתדלים לכבד אב ואם בגופם (דוקא) ולא על ידי אחרים (ילקוט מעם לועז, דברים ח"א עמוד שני'). בכל זאת בשעה שהיצר מתגבר בשעה של קושי או עימות עם ההורים יחשוב בלבו שאר החשבונות, וכמו שאמרו (פסחים נ'): „לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה“, ומה עוד שהתורה הבטיחה כאן שכר והארכת ימים מה שלא נאמר ברוב המצוות, הרי שיש לצרף חשבונות כדי לעזור לקיים את המצוה כרצונו יתברך.

ויהי רצון שנוכח לקיים מצוה חמורה וחשובה זו כהלכתה לשם שמים, ואל יארע דבר תקלה על ידי, ואל נכשל בדבר הלכה, ולא אומר על אסור מותר, ועל מותר אסור, 'גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך'.

והנה בגמר כתיבת הספר נדפס בירושלים עיה"ק ספר יקר מאד על הלכות כבוד אב ואם, שיצא לאור על ידי הרב יעקב פנחס פלדמן שליט"א וכמו כן הגיע לידי עוד ספר חשוב על הלכות כיבוד אב ואם של הרב הלל דוד ליטוואק שליט"א שנדפס בארצות הברית, בתחילה חשבתי לגנוז ספרי זה, אך לאחר העיון מצאתי כי הרבה דברים נתחדשו בספרי, וצרפתי חלק חשוב מדבריהם הנכבדים אל תוך הדברים הנדפסים והרבה מילי דמעלייתא שבספר הם על פי המקורות שמצאתי אצלם ומה שחידשו בעצמם הבאתי בשמם.

הלכות

כיבוד אב ואם

מנין המצוות והאיסורים

א. מצוות עשה: 'כבד את אביך ואת אמך' (שמות כ' י"ב).

ב. מצוות עשה: 'איש אמו ואביו תיראו' (ויקרא י"ט ג').

ג. איסור הכאת אב ואם (שמות כ"א ט"ו), והעובר על כך והכה את הוריו בחייהם ועשה בהם חבלה, עונשו בבית דין במיתת חנק, ואם הכה בלא לעשות חבורה, אינו עובר אלא בלאו האמור באיסור מכה כל אחד מִישראל („רמ"א", בשו"ע יו"ד סי' רמ"א, סע' א').

ד. 'איסור קללת אב ואם' (ויקרא כ' ט') העובר על כך וקללם — אפילו אחר מיתה — באחד השמות המיוחדים של הקב"ה, עונשו בבית דין בסקילה, ואם קללם בכינוי אינו חייב אלא לאו, כמו המקלל אחד מִישראל (שו"ע יו"ד סי' רמ"א סע' א').

[א] אם האיסור אף במחשבה או רק בדיבור, בשו"ע (סי' רמ"א סע' ו') כתב:
"כל המבזה אביו ואמו אפילו בדברים אפילו ברמיזה בעלמא, הרי זה בכלל
ארור מפי הגבורה — משמע, שרק אם עשה מעשה, אך ה"חורדים" (פרק
א', עשין התלויים בלב) כתב: שעוברים גם על ביזוי שבלב, וחזבאו
דבריו בפתיחה עיי"ש.

מי שאין לו אב ואם יקיים מצוות כיבוד אב ואם, על ידי שיכבד זקנים
ותלמידי חכמים, או אחיו הגדול או ספרי קדש (ספר חסידים אות שמ"א),
וכן ידריך אחרים לכבוד הוריהם, ויעשה שלום בין בנים לחורים (,רוח
חיים", יו"ד סי' ר"מ סע' ו').

הנכללים בכלל

מצות כיבוד אב ואם

א; כיבוד הורי הורים

א. חייב אדם לכבד את הורי הוריו בין מצד האב ובין מצד האם (הגהת רמ"א יו"ד סי' ר"מ, כ"ד) י"א דהוי מדאורייתא, (רבינו יונה מנורת המאור, חרדים) [א], ויש מחלקים בין בני ובנות הבן שחייבים בכבוד הורי האב, לבין בני ובנות האם שאינם חייבים (הגר"א יו"ד סי' ר"מ ל"ד), ויש סוברים שאין כלל חיוב לכבד הורי הורים אפילו את אבי אביו (משמעות רש"י סוטה דף מ"ט, מהרי"ק סי' ל', ו"אליה זוטא" תשובות, סוף או"ח סי' א').

[א] בטעם החיוב נאמרו שתי דעות: א. הורי ההורים נחשבים כהורים (חרדים) וגם הורי האם בכלל [אף שישנן דיעות האומרים: שבני הבת אינם כבנים, עי' מדרש רבה" (בראשית פרשה צ"ד) וירושלמי כתובות פ"ד ה"ח] לפי כלל זה גם כל דיני מורא אמורים בהם.

ב. משום שכבוד ההורים מחייב שיכבדו גם את הורי הוריהם, (שדי חמד, כללים מערכת, בית" סי' י"ח) (ב, שדי"ח" שם רצה לחלק ולומר, שאולי בן הבת אינו חייב בכבוד אבי אמו, מפני שלפעמים גם אמו אינה חייבת בכבוד אביה כשרשות בעלה עליה, ואין זה מסתבר).

כיון שלהרבה פוסקים כיבוד אבי אביו דאורייתא, מסתבר שכבוד אבי אביו קודם לכבוד חמיו, ואם צוה אותו אבי אביו לעשות איזה דבר, וחמיו אמר לו להיפוך, דן בשו"ת, מנחת אלעזר" (ח"ג סי' ל"ג) ונוטה לומר שישמע לאבי אביו.

ב. דור רביעי, אם חייב לכבד את הורי אבי אביהם יש מסתפקים לחייב ולהרבה פוסקים אין חייבים, ועיין בירורים [ב].

ג. צריך לכבד הורי הוריו כהוריו, רק שכבוד הוריו קודמים להוריהם (תשובות „אליה זוטא” ס’ א’ בביאור דעת הרמ”א) ראה פרטים בביאורים [ג].

ד. חייב אדם בפרנסת הורי הוריו, אם אין להם פרנסה ואין לכניהם לפרנסם, ואף כופין אותו לפרנס את הורי הוריו (ש”ך ס”ק כ”ג מהב”ח, וחיי”א כלל ס”ז כ”ה, ועיין „עצי לבונה”).

[ג] ב, פתחי תשובה (חור”מ סי’ רמ”ז סק”ב) הביא ש, המבי”ט בשו”ת — נסתפק אם דור רביעי גם הוא בכלל בנים, וה, שבות יעקב (ח”א סי’ קע”ג) כתב על דבריו, דאין ראיה מהכתוב בפרשת ויגש על בני בני יעקב, לומר שגם דור רביעי נחשב כבנים, ועוד מצאנו בכתובים שרק בני בנים היו כבנים (עכ”ל). על פי זה כתבנו את החלכה הנ”ל, אך יש קצת מקום להסתפק ולומר שאולי חייב בכבוד אבי סבו, מדין כבוד סבו, והיינו כשסבו חי כמו שחייב בכבוד סבו מדין כבוד האב, לפי ה, שד”ח המזכיר בביאורים א’. ואף שאין חיוב לשמוע צוואות אבי אבי האב כמו שמצאנו שבני בניו של ר’ יהודה החסיד לא שמרו צוואתו שהרי ה, מהרש”א היה מצאצאיו והיה שמו „שמואל” ואביו „יהודה”, בכל זאת יש ענין לשמור על צוואות משפחתיות כמו שהנביא משבח את בני יהונדב בן רכב (ירמיה ל”ה), ומדברי תנא”ר (פרק ט”ו) משמע שיש ענין לכבד כל הורי הורים, עד סוף כל הדורות כמו שעשה „נח”.

[ג] כשאביו מבקש ממנו שיביא לו מים, ואבי אביו מבקש ממנו שיביא לו מים, אביו קודם („אליה זוטא” בהבנת „הרמ”א”), וקצת צריך עיון שהרי הוא ואביו חייבים בכבוד אבי אביו, ואולי הוא סובר שכבוד אבי האב כיון שהוא תוצאה מכבוד האב, אינו חמור מכבוד האב. לכבד בסנדקאות יש לכבד קודם את האב ולא את הסבא. (וראה גם ביאורים ד). כיון שכבוד האב קודם לאבי האב, אם הבן רוצה לומר קדיש על אבי אביו והוריו מתנגדים לכך, ישמע להם („תשב”ץ”, כל בו”, בית לחם יחודה”, יו”ד סי’ שע”ו) ויש בזה עוד טעמים עיין „בלי”.

ה. חיוב הכבוד להורי הוריו נוהג גם לאחר מות ההורים, ויש חולקים [ד].

ו. כמו כן יש לכבד את הורי הוריו אחר מותם, ראה בביאור-רים פרטי הלכות [ה].

[ד] אם דין כיבוד אבי אביו משום שהוא נחשב כאביו, הרי גם לאחר מות אביו חייב בכבודו של אבי אביו, וכן רואים מ, שו"ת הרמ"א סי' קי"ח בחיוב בן הבן בקריש (וכן ב, ספר חסידים" אות שמח") שחייב גם לאחר מיתת האב, אך לפי הטעם השני שכבוד האב מחייב שיכבדו את אביו, זהו רק בחיי האב, וכן כתוב בספר, "לויית הן" פרשת ויגש מובא בשו"ת רע"א (קמא סי' ס"ח), וכן כתב בשרי חמד ליישב את קושית ה, פני יצחק" (דף פ"א ע"ג) על ה, יפה מראה" שלמד בירושלמי שכל חיוב כיבוד אבי האב רק בחיי האב, משום שכל חיוב הכבוד של אבי האב נובע מחיוב כיבוד האב, ויש סוברים דאם האב חי חייב הנכד בכבוד הסבא יותר מבכבוד אביו מפני שהוא והאב חייבים בכבוד אבי האב (ספר, שתי הלחם" שאלת מ"ג).

[ה] בענין החיוב לכבד את הורי הוריו אחר מותם, מצינו — שיש חיוב לומר קריש אחריהם, ראה שו"ת רמ"א סי' קי"ח, ו, בל"י יו"ד שע"ו, מדין כיבוד אבי האב כנ"ל אות ד' [או מדין זכות להם אף שאין חיוב כיבוד (תשובת , אליה זוטא" סי' א)] וכן משמע מ, מהרי"ק" שסובר שאומר קריש אף שאין חיוב כיבוד.

בכל זאת אין לנכד זכות בקרישים כמו לבנים אבלים, ועיין , בה"ל" סי' קל"ב, ומגיע לו קריש אחד ולאבל אחר אביו שני קרישים כמו דברי ה, מהרי"ק", והולכים בזה אחרי המנהג.

[ואם למד עם בן בנו תורה הוא שזה לשאר אבילים בקריש (, שבו"י" ח"ב צ"ד) ולא כן מבואר ב, שו"ת הרמ"א הנ"ל, מובא ב, נחמו עמי" פרק כ"ח], ושם בספר הנ"ל כתב בסע' ח': , מי שלא הניח בן אחריו, ובן בנו אומר קריש אחר סבו וכן בן הבת, אינו דוחה לבן בתוך י"ב חדש אפילו בתוך ל', ויתפלל מאשרי ובא לציון. (ועיין ב, בל"י יו"ד שע"ו שכתב דאם האב (שדינו נדחה בקריש על בנו משאר אבילים) עשה מנין בפ"ע אין האבילים יכולים לדחותו, ויתכן שכנ"ל כאן, לגבי אבי אביו וצ"ע מה דין בתי הכנסת שלנו הנקראים שטיבלאך, ומסתבר שמצוה לעשות כך.

ז. חייב אדם לחנך בניו לכבד את הורי הוריהם, כמבואר בתנא דבי אליהו (מובא „חרדים“ עשין פרק ד'): „כבד, ולא תגנוב, מה ענין זה אצל זה? שאם יש לו לאדם בנים או בנות בתוך ביתו, ואינם מכבדים אביו ואמו, כאילו גונב נפשות כל ימיו, לכך נאמר „כבד ולא תגנוב“ [ו].

ח. אף שחייב אדם בכבוד אבי אביו, בכל זאת אינו חייב מיתה על קללתו, אלא הוא כאחד מישראל („תורת כהנים“ פ' קדושים רמב"ם ה' ממרים [ז]). הנכד נעשה גואל הדם של אביו—מאבי אביו (מכות י"ב).

ב; אחי ואחיות האב והאם

א. חייב לכבד את אחי ואחיות אביו ואמו, בחיי הוריו מדאורייתא, ואחר מות הוריו מדרבנן („רבינו יונה“, מובא ב- „חרדים“ מל"ת מדברי קבלה ודברי סופרים, פרק ד' מצוות התלויות בפה אות ל"ב) [ח].

כשיש בנים אבלים נהגו רבים שאין בן הבן נהג לומר קדיש על אבי אביו, אף שחייב בכבודו, וקצ"ע בזה.

[ו] אבי האב שצריך לשימוש הנכד וכן האב צריך לשימוש, האם חייב והאב לשלוח אותו לשרת את אבי האב ראה בשו"ת מהרש"ג (י"ד סי' ר').

[ז] בכל זאת יש להסתפק אם רשאי לתובעו בדיון גם בשבועת-האלה, משום שלכאורה עדיין יש מקום לומר דיש כאן ענף איסור של ארור מקלה אביו, אך לגבי רופא לרפא אבי אביו ראה לקמן פרק ה', מסתבר דבאבי אביו אין לחקפיד ורשאי לרפאותו דכמו שאינו מחזר על קללתו אינו מחזר על הכאתו, וכן מפורש בשו"ת „תורה לשמה“ (סי' רס"ז), אלא שסיים ואם יש אחר לרפאותו המחמיר תבוא עליו ברכה.

[ח] כבודם רק משום כבוד ההורים לפיכך צ"ע, אם יש דיני מורא שלא לקרוא בשמם, ראה „בית מאיר“ מובא לקמן סע' ר' לגבי כבוד אחיו הגדול, וגדר הכבוד אינו ברור לענין מה הוא וחיובו, ואם לענין שחייב להביא להם מאכל

ב. „שאר קרובי האב והאם“ ; בספר „שערים המצויינים בהלכה“ (קמ"ג, סקט"ו) הביא מספר „זכרון זאת“ פרשת ויצא, שלמד ממה שכיבד יעקב את לבן, שצריך לכבד את קרובי ההורים, ולכאוי יש לדון מדבריו שיש ענין לכבד את שאר קרובי הוריו, כמו בעל אחות אביו וכדומה, [אך קרובים רחוקים יותר מאחי ואחות אב ואם, נראה דלכללי עלמא אינו אלא דרבנן] (אולם משם אין להוכיח אלא שיש לכבד דוד שהרי „לבן“ היה דוד יעקב ואין ראייה לשאר קרובים).

ג ; אשת אב ובעל אם

א. חייב אדם לכבד את אשת [ט] אביו בחיי אביו ואת בעל אמו בחיי אמו [י], מדאורייתא [יא], (ולדעת ה„מאירי“ כתובות ק"ג

ומשתה וכדומה, כמו להוריו [כשאין להם בנים שיטפלו בהם או אף שיש להם] או רק שאר ענייני כבוד כמו לזקנים חשובים. [ומזה נובע המנהג שקוראים בלשון כבוד דוד פלוני וכדומה ולא בשמו בלבד].

גם יש להסתפק אם ענין כבודם זהו משום כבוד האב או האם, אם יכולים האב או האם למחול על כבוד אחיהם ואחיותיהם.

[ט] וארוסת אביו אם חייב לכבדה נסתפק בספר „כיבוד אב ואם“ (ליטחק) (עמוד ע"ה) משום דלא מצינו שיהיה דין זה רק מעת הנישואין.

[י] ואם חייב לכבד את אמו גם משום שהיא אשת אביו בספר „כיבוד אב ואם“ (ליטחק) עמוד ע"א—ע"ג דן בזה עיי"ש.

[יא] חייב לכבד את אשת אביו גם כשאמו מתנגדת („ברכ"י ס' ר"מ) ודלא כה„הלכות קטנות“ (ח"א סי' כ"ט) הסובר שאם אמו מתנגדת שיקבד את אשת אביו, לא יכבדה — מפני שכבוד אמו עדיף, ואין דבריו נראים שהרי זה כאילו אמו אומרת לו לעבור על דברי תורה, ועכ"פ נכון להזהר [כשהדבר מתאפשר] שלא יהיה הכיבוד בפני האם — כדי שלא תצטער („שערים המצויינים בהלכה“ קמ"ג ס"ק י"ב), ולאחר מות אביו שאז החיוב רק מדרבנן צ"ע אם צריך לכבדה כשאמו מסרבת, כיון שיש בזה מחלוקת מסתבר דכיון דהוי חיוב מספק, גם זה בכלל „אמר לו לעבור על דברי תורה“.

הוי רק דרבנן) ולאחר מיתת האב מדרבנן („טור“ ו„חרדים), ומסתבר שכן הדין לבעל אמו אחר מיתת אמו, [אבל אין שום חיוב כבוד, לאחר גירושין [יב]], ויש סוברים שאין חיוב לכבד אשת אב אחר מיתת האב („רמב"ם", ממרים פ"ו הט"ו וכן דעת „המנ"ח" ל"ג [יג]), אבל דבר הגון הוא לכבדם גם אחר מיתת ההורים (שו"ע סימן ר"מ סע' כ"א, ו„קש"ע" קמ"ג) וכן נהגו כל יראי ה' („ערוה"ש" סי' ר"מ סע' מ"ו).

ב. אשת אב שנשאת אחר מיתת האב לאחר מסתבר שאין שום ענין לכבדה, גם לא משום דרך ארץ [יד].

ג. אשת אב שמתה, אין חייב לכבדה לאחר מיתה („מנ"ח" ל"ג) ומסתבר שכן יהיה הדין גם לדעת ה„טור“ [טו] וראה לקמן סעיף ו', שדעת „הברכ"י" שכל החיוב לכבדם הוא רק בפניהם.

[יב] אם האב עומד לגרש את אשתו יתכן שיש לומר דאנן סחדי שזאב אינו רחמנ שיכבדה וצ"ע („כבוד אב ואם" (ליטחאק) עמוד ע"ה).

[יג] עיין „רשב"ם" (ב"ב קל"א ב' ד"ה ואשה אצל בני הבעל, שקצת משמע מדבריו שיש קצת חיוב כבוד גם אחר מיתת מדברי הכתוב. ואולי כונתו רק שיש ענין לכבד אחר מיתה — כיון שהיה חייב בכבודה מחיים, טעם הסוברים שאין צריך לכבדה אחר מיתת אביו, משום שאם מת אביו נחשב כאילו נתגרשה („מנ"ח").

בעל אמו אחר מיתת אמו, לכאור יש מקום לומר שיש יותר חובה לכבדו משום שאין שאריות האם פוקעת על ידי המיתה שלה, ושלא כמיתת הבעל שמפקיעה והאישות כפי שמחלק ה„רש"ש" (ב"ב), מובא שו"ת „הר צבי" יו"ד (סי' קצ"ה).

[יד] אם בעל אמו נשא אחרת לאחר מות אמו, צ"ע אם יש עוד ענין של דרך ארץ לכבדו שלכאורה אינו דומה לאשת אב שנשאת אחר מות אביו [והחילוק שבין אשת אב לבין בעל אב, מבואר בביאורים (ס"ק י"ג)].

[טו] אם אמו אומרת השקיני מים ואשת אביו אומרת השקיני מים כבוד אמו עדיף (סברא), ראה ביאורים (י"א), ואם אביו נשוי שתי נשים את אמו ואחרת, גם מסתבר שכבוד אמו עדיף, ודברי ה„לקוט מעם לעז" (שמות ח"ב עמוד

ד. אמו אומרת השקיני מים ובעל אמו אומר השקיני מים יקדים את אמו, אף שהוא ואמו חייבים בכבוד בעל האם, משום שכל כבוד בעל האם נובע מחיוב כבוד האם („מנ״ח״ מ׳ ל״ג) [טז], ב„מאירי״ (קידושין ל״א) הביא דעת יש אומרים דשניהם שוים, — אמו ובעלה.

ה. אם היה אביו רשע ואשת אביו לא רשעית דן ב„שרי חמד״ אם חייב בכבודה ומצדד שחייב, [בהצטרף דעת הרמב״ם שגם אב רשע צריכים לכבדו] [יז] [יח].

ד; אחיו הגדול

א. חייב אדם לכבד את אחיו הגדול [יט] בין שהוא אחיו

תרמ״ה) הסובר שאם אביו נשא אשה על אמו — חרי גילה שבה חפץ יותר לפיכך חייב לכבד יותר את אשת האב, אינם נראים.

[טז] אם הכבוד נובע מחיוב הכבוד להורים, נסתפק ב„דרכי משה״ (סק״ז) ו„גליון מהרש״א, ודנו אם אפשר להורים למחול על כבוד האשת אב או בעל האם, ודעת ה„מנ״ח״ שאפשר למחול, וכל שכן שאם ביקשו ממנו שלא לכבדם שאין זה כבודם (של הורים) שאין לו לכבדם.

[יז] ויש לדון אם אשת אב שהיא רשעית יש לכבדה מפני כבוד האב שאינו רשע, ועיין לקמן ביאורים (י״ט).

[יח] אם אשת האב מחלה על כבודה כבודה מחול — דלא גרעה מאמו שמחלה — ואינו צריך לכבדה מדין כיבוד האב, דיש אכן סחדי שגם האב מחול, ועוד סיבות (כיבוד אב ואם) (ליטוואק) עמוד ע״א עיי״ש).

[יט] חיוב כבוד אחיו הגדול, יש מקום לומר דהוי חיוב עצמי כלפי האב, ויש מקום לומר שזה כבוד החורים („שרי חמד״), ויש להסתפק אם החיוב הוא רק מצד כבוד החורים — בבן של אב רשע אם צריך לכבדו, ובשו״ע שפסק שאח שאינו עושה מעשה עמך אין צריך לכבדו, רואים דגם משום חיוב כבוד האב אין לכבד אב רשע, ואולי דעת השולחן ערוך לפסוק שחיוב כבוד אב גדול הוא חיוב עצמי וצ״ע, ועיין שו״ת רע״א (ק׳ סי׳ ס״ח), (ועיין „גליון מהרש״א״ שחביא מספר „מגילת אסתר״ והוכיח מדעת הרמב״ם שהחיוב לכבד אב אפילו לאחר מיתה — משמע שזהו חיוב עצמי).

מאביו ובין מאמו (,"שו"ת הרא"ש" כלל ט"ו סי' ר') גם אח ת"ח צריך לכבד את אחיו הגדול אף שאינו ת"ח (,"ד"מ ו,"רמ"א", שו"ע יו"ד סי' ר"מ סע', כ"ב) חיוב כיבוד אח הוא רק דרבנן (,"חרדים") ויש אומרים דהוי דאורייתא (עיין ,,"מנ"ח" מ' ל"ג ו,"כס"מ" ממרים וכן ,,"חפץ חיים" בפתיחה), גם תאומים שנולדו יחדיו צריך זה שנולד מאוחר לכבד את הנולד לפניו (,"ילקוט מעם לעז" שמות ח"ב עמוד תרמ"ה).

ב. אחות גדולה, לדעת האריז"ל (מובא ב,"ברכ"י סי' ר"מ) אין חייב בכבודה, ו,"הפתחי תשובה" (ס"ק י"ט) הביא דחייב ב־כבודה רק מדרך ארץ כגון: שלא ידבר בפניה, כמו שמבאר במדרש: למה מתה רחל מפני שדברה בפני אחותה הגדולה [שאין לדבר בפני מי שגדול ממנו אפילו אינו אחיו].

ג. אחיו הגדול, היינו כל שגדול ממנו אפילו אינו הבכור ואף שיש עוד גדולים ממנו (,"ברכ"י", ושו"ת ,,"תשובה מאהבה"), אך ה,"שבו"י" (ח"ג סי' ע"ו) סובר שרק את האח הגדול ממש, שנכנס תחת אביו צריכים לכבד, ב,"לקט הקמח" (סי' ר"מ) סובר שחייב לכבד רק את האח הגדול שהוא נכנס תחת אביו לכל דבר (וכן דעת ה,"בל"י"). ועיין ,,"חקרי לב".

ד. אח גדול שביזה את אחיו הקטן שהוא ת"ח ונידה הקטן את הגדול, נידויו נידוי — משום שאחיו הגדול אינו עושה מעשה עמך (דלא נשא פנים לתורה, שו"ע יו"ד סי' ר"מ כ"ג) [כ].

ה. כבוד אח גדול אחר מיתת ההורים, לדעת ,,"הרמב"ן" (סה"מ שורש ב') יש לומר שאינו חייב לכבדו, ולדעת הרמב"ם חייב

[כ] ואף שאין בן נעשה שליח לנדות אביו אם כן מדוע מותר לאח לנדות: ה, בית מאיר על השו"ע על אתר מבאר: שהחוב של האח הוא רק כיבוד ולא מורא ומה שאסור לנדות הוא רק משום מורא, ולכאורה אין כן דעת הר"י פרעלא בביאורו לר"ס"ג סח"מ חסובר שבכל אי מורא יש גם אי כבוד.

- (עיין מנ"ח ל"ג) וכן משמע ברשב"ם (ב"ב קל"א, ב').
- ו. כבוד אח גדול אחר מותו, לדעת המנ"ח חייבים ולאחרים פטור, ועיין ביאורים [כא] וראה לקמן אות ו'.
- ז. אם הורים יכולים למחול על כבוד בנם הגדול נסתפק בד"מ [כב].

ה. חמיו וחמותו

א. הן האיש והן האשה חייבים לכבד את חמיו וחמותו [כג], חיוב זה אם הוא דאורייתא או דרבנן ראה ביאורים [כד]. ואין צריך

[כא] ברכ"י ושו"ת רע"א (קמא סי' ס"ח) סוברים בפשיטות דאין חיוב, בספר ב"צל החכמה" (שטרן) ח"ב סי' ל"ה, ובספר, באר משה" (שטרן) ח"א סי' ס', דנו אם אדם רוצה ליתן שם לבנו אחר אביו ואחר אחיו, כשאינו עדיין על שניהם שם, ודן דכבוד אביו עדיף, ועוד שאין חיוב בכבוד אחיו הגדול אחר מיתתו, ולדעת הברכ"י לקמן סעיף ו', שאין חובה לכבדו אלא בפניו הרי אין חיוב לאחר מיתתו, (והגם שיש דעות שגם באחיו חיוב לאחר מיתתו אבל לכונ"ע כבוד אביו קודם).

[כב] ביאור הספק כמו. שנתבאר ביאורים (י"ט) אם הוי חיוב עצמי, או רק מדין כבוד האב.

[כג] גם כשרודפים אותו חייב לכבדם כמו דוד כשרדפו, "שאל" חמיו וכבודו יקראו אבי ("כרם שלמה" הלכות כיבוד אב ואם) וצ"ע מיעקב ולבן שנוף יעקב בלבן שרדפו חנינן ואולי נופני שלבן היה רשע.

[כד] ממשמעות ה"חרדים" (עשין פרק ד' מצוות התלויות בפה) שכלל מצות כיבוד חמיו וחמותו בכלל מצוות דאורייתא נראה שסבר דהוי דאורייתא [וכן כתב ר' שלמה איגר לבנו ("חוט המשולש" עמוד רכ"ו): "שהזהירה תורה לכבדם", משמע שסובר דהוי דאורייתא], ושם ב"חרדים" ביאר הטעם, דאיש ואשתו כחד גופא חשיבי, ואב ואם של זה כשל זה, אך מפשטות הפוסקים מוכח דהוי רק דרבנן, הטור למד דין זה מדברי המדרש, "שוחר טוב", שלמד שצריך לכבד חמיו מזה שאמר דוד לשאול ראה אבי, ויש חולקים על ה"טור" וסוברים שאין חיוב אפילו מדרבנן, כיון שרבנן מפרשים שראה אבי מוסב על אבנר, ואין שום ראייה (עיין, ב"ח" סי' ר"מ).

לכבד אשת חמיו שאינה אם אשתו (,לקט יושר" יו"ד).

ב. ענין חיוב הכיבוד — לכבדם כמו זקנים חשובים (ב"ח וש"ך וכן החי"א כלל ס"ז סי' כ"ד) ולא לכל דיני כבוד, וצריך לקום מפני חמיו (שו"ת ,בנין עולם" יו"ד סי' מ"ז) לפי החרדים המובא בביאורים (כ"ד), לכאורה חייב לכבדם כאביו וכאמו. וכן ראוי לקרותם ,אבא" ,אמא", כשם שקרא דוד לשאול ,אבי" (ילקוט דרך ארץ) (כה).

ג. כיבוד חמיו וחמותו אחר מות אשתו, או האשה את חמיה וחמותה אחר מות בעלה, מסתבר שדינם כמו באשת אב לאחר מיתת הבעל שחייב, ראה סע' ג', וצ"ע [כו].

ד. כבוד חמיו וחמותו לאחר מיתתם, מסתבר דיש לנהוג בהם קצת כבוד [כז].

עיין ,שו"ת" מערכת ה, כ"ף, במה שדן מדוע ה,טור" הביא את דברי ה,שוה"ט", ולא את ה,מכילתא" שלמדה דין זה ממש רבינו שכיבד את יתרו, ותייך דממש רבינו ראינו שיש לכבדו, אך לא ידענו שיש לכבדו כאב, לכן הביא ראה מה,שוה"ט" שדינו כאב, אך אין דינו ממש כאב כמו שהוכיחו האחרונים, דאם כן מדוע אשה פטורה מפני שרשות בעלה עליה חרי הוא והיא חייבים בכבוד האב (ועיין ,חי"א").

[כה] הר' שלמה איגר הנ"ל כתב לבנו, שאם חותנו אומר לו דבר והוא חולק על דבריהם, יאמר דעתו בהשכל דרך שאלה, ואם יעמדו על דעתם יחתר (מובא בספר ,כיבוד אב ואם" (פלדמן) עמוד ע"ז.

[כו] אף שיש לחלק כיון שאינו יותר חותנו אין חייב בכבודו, חרי עיקר חיוב חיתן אינו חיוב גמור, מה שאין בכבוד אשת אב שעיקרה דאורייתא, ואין נראה לחלק.

[כז] בספר ,זוהר הברית" (סי' כ"ד סע' י"ט) הביא מ,ברית ראשונים", במה שלימד קצת זכות שנהגו לקרוא לבן הנולד קודם את שם החותן לשם אביו, באמרם שהשם הראשון שייך לאשה, חרי שיש ענין לקרוא אחר שם חמיו, ואם אין לחותן בנים ראוי שהחתן יאמר קדיש אחריו, ועי' ,שדי חמד" מערכת אבילות

ה. ראוי שידריך אדם את אשתו לכבד את הוריו (על פי ה"תנא דבי אליהו" מובא ב"חרדים" עשין פרק ד'): "כבד את אבירך" וסמך ליה "לא תנאף", ללמדך שאם נשא אדם אשה והיא אינה מכבדת אביו ואמו בעת זקנותן, הרי הוא כאילו נואף כל ימיו [כח].

ו. כבוד אביו וכבוד חמיו כבוד אביו קודם, בכל זאת אם אביו אמר לו שלא ילך לבית חמיו, לא ישמע לו דהוי כאומר לו לעבור על המצוה, ומכל מקום לא ילך שם בתדירות ("אמרי יושר", ח"ב סי' קס"ה) מובא ב"שערים המצויינים בהלכה" (קמ"ג ס"ק י"ב), והוסיף ב"שערים המצויינים בהל'" שם, שאם רוצה לקרוא שם אחר אביו הנפטר, וחמיו מתנגד לכך כיון ששמו כשם אביו, שראוי לחוש לכבוד חמיו.

ז. קרובי האשה כמו אבי חמיו, ודודי האשה, יש מקום לחייב על פי דברי ה"חרדים" [כט].

(סי' קנ"ט), ואם החתן לומד תורה ומחדש חידושים יש לחותן עלייה בעולם העליון כמבואר בזה"ק (נשא קמ"ד ע"ב), יסוד ושורש העבודה", שער הכולל פט"ו.

[כח] אך אם יש עימות בין הוריו ובין אשתו, אין לכעוס על אשתו כדי לעשות נחת רוח להוריו כשאין הדין עמחם (על פי "ספר חסידים"), ובספר "פלא יועץ" כתב: "אבל משנשא אשה קמה כלה בחמותה ומסיתה את בעלה לעשות קטטה, והאיש הירא את ה' החפץ חיים ראוי לו לגעור באשתו ולשתקה בנויפה להפיס דעת אביו ואמו, ואחר כך יפייסנה בסתר בינו לבינה, ויוכיחנה וידריכנה בדרך ישרה".

[כט] צ"ע אם חייב לכבד הורי אשתו גיורת שנתגיירו עמה, ועיין לקמן פרק ב' אות ה'.

ו; בגדר חיוב הכיבוד בקרובים שאינם אביו ואמו

„המנ״ח מ' ל״ג סובר דלכאור' כל דיני כיבוד נוהג באלו ש-
נתרבו לדין כיבוד, ודן מדוע אין מקפידין שלא לקרוא את אחיו
הגדול בשמו, ודן שאולי יש מחילה על כך, „הבית מאיר“ על שו״ע
(סי' ר״מ) סובר דאין דין מורא באחרים על כן אפשר לקרוא בשמו,
„החפץ חיים“ (פתיחה, עשין בבאר מים חיים) נסתפק אם חיוב
כיבוד אחיו הגדול ואשת אב, נוהג רק בפניהם, או אף שלא
בפניהם וה, ברכ״י סובר שהחיוב רק בפניהם.

ועיין בשו״ת „חתן סופר“ (סי' פ״ד) שלא נתרבה בעל אמו
אלא לענין כיבוד, ולא לענין מורא (מובא ב, כיבוד אב ואם
פלדמן).

דין מאכילו ומשקהו, הנאמר לגבי אשת אב שבקשה שישקנה
מים שחייב להשקותה, ולכאור' גם באחיו הגדול כך, אך לענין חיוב
לפרנסם, אין החיוב ברור שיצטרך לפרנסם, ומסתבר שאין כופין
אלא כשאר דיני צדקה, ועיין תנא דבי אליהו רבה פרק כ״ז שכתב:
„אם יש לאדם מזונות בתחילה יפרנס את אביו ואת אמו, ואם
הותיר יפרנס את אחיו ואחותו, ואם הותיר יפרנס את בני משפחתו
(קרובים אחרים)“, מכאן יש ללמוד רק שיש חיוב סיוע ועזר לקרוב-
בים מדין הקרוב קרוב קודם בעניני צדקה, ולא שיש דין כפיה
שעושין אצל האב.

לגבי להמצא סמוך לאשת אב — כדי שיוכל לכבדה כמו שיש
ענין כזה אצל אביו, לא מצינו שחייב, וכל שכן שאין חיוב כזה
לדעת ה, ברכ״י הנ״ל הסובר שאין חיוב לכבדם שלא בפניו.

גדרי אב ואם לענין מצוות כיבוד

פ ת י ח ה

חוב כיבוד אב ואם הוא גזירת הכתוב, מכיון שהם הוריו — על פי ההלכה — חייב לכבדם, ויש עוד ענין נוסף — שחייב לכבדם גם משום הכרת הטוב, כלשון ה"חיי"א" (כלל ס"ז א'): „ואמרו ז"ל דכל מצוות הבן על האב והאם, הוא פרעון חוב שהבן חייב לפרוע לאביו ולאמו, הטובות שגמלוהו ומי שאינו מכבדם נקרא רשע".

חוב הכרת הטוב הוא על שהביאנוהו לעולם, ועל ידי כך נתאפשרה לו הזכות לקיים מצוות ולעבוד את ה'.

עוד חייב הכרת טובה על שטיפלו בו וגדלוהו, כאמור (מד"ר שמות פרשה ד' אות ב'): „ובשעה שאמר לו הקב"ה ועתה לכה ואשלחך אל פרעה, אמר לו: ריבון העולם איני יכול, מפני שקבלני יתרו ופתח לי ביתו, ואני עמו כבן, ומי שהוא פותח פתחו לחבירו נפשו חייב לו".

ועיין עוד ב"מנ"ח" מצוה ל"ג אשר דן אם חוב כיבוד אב ואם, הוא ענין של חוב כלפי שמים בלבד, או שהוא גם חוב של בין אדם לחבירו שהוא חייב כלפי הוריו, ואם חטא באי כיבוד אב, מעכב בתשובה אם לא יפייסם, ולפי האמור יש לומר דהוי גם מצוה של בין אדם לחבירו, וכן מצינו בספרים שאם לא כבדם יש לפייסם, עי' „שירי ברכה" סי' רמ"א, שמשמע שיש גם בין אדם לחבירו,

ולכאורה שם כשפגע בהם, אך אם לא כיבדן צ"ע אם חייב לפייסם, וסברה היא — שחוסר כיבוד נחשב להורים לבזיון, ולפחות חוסר כיבוד המקובל בעולם, או בחברתם.

א, בנים שנולדו על ידי הזרעה מלאכותית
[במקרים מסוימים כאשר הבעל אינו יכול להוליד לוקחים הרופאים זרע מהבעל עד שתהיה כמות מספקת מזרע הבעל עצמו, כדי להעלות את אחוז הזרע ונותנים את זה לאשה, (ולא כאן המקום לדון אם זה מותר) ודבר זה מעורר שאלה אם חייב בכיבוד אב].
גם בנים אלו חייבים לכבד אביהם בכל דיני כיבוד אב [א], ונראה שאף אם אמו אומרת לו השקיני מים ואביו זה אומר השקיני מים חייב בכבוד אביו יותר מבכבוד אמו, וצ"ע [ב].

ב, עובר שהושתל ברחם אשה אחרת וכן בן מבחנה
[במקרים יוצאי דופן כאשר ישנן בעיות של עקרות, מנסים הרופאים לעזור בכל מיני שיטות, לקחת עובר מאשה בריאה ולהשתיל באשה אחרת, או בכלל לגדל במבחנה, רוב הנסיונות האלו הם עדיין בגדר נסיונות, ועדיין לא נרשמו הרבה השגים של ממש, בכל אופן לא נמנענו מלדון בזה מבחינה הלכתית לגבי כיבוד או"א (ולא נכנסנו לגבי עצם השאלה אם זה מותר או אסור)].

[א] בן הנולד על ידי הזרעה מלאכותית, נחלקו הפוסקים אם הוא כבנו לכל דבר, עיין שו"ע אבן העזר סי' א' סעי' ר', "החלקת מחוקק" מסופק ו', לבית שמואל¹ הוא כבנו לכל דבר, ו', באוצר הפוסקים² ס"ק מ"ב חביא מחלוקות פוסקים בזה וספיקא דאורייתא לחומרא.

אם ספיקא דאורייתא מדאורייתא לחומרא בודאי שחייבים לכבד את האבא, וגם אם נשוי לאמו קיים חיוב של כיבוד מדין בעל אמו.
[ב] שאם אינו נחשב כבנו, אזי אף שאביו נשוי לאמו ישמע לקול האם, אף שהוא חייבת בכבוד האב, הוא חייב בכבוד האב רק כלבעל אמו, וכיון שאינו ברור אם להלכה נפסק שהוא כבנו לכל דבר השארנו בצ"ע.

- א. בן שנולד על ידי שהושתל כעובר ברחם אשה אחרת, יש להסתפק את מי צריך לכבד כאמו [ג].
- ב. בן מבחנה שנלקח מרחם אמו והתפתח במבחנה, יש לדון אם בכלל חייב לכבד את אמו [ג].

ג. הורים מאמצים

כל מי שמתגדל בבית חבירו חייב לכבדו משום הכרת הטוב כמבואר בפתיחה, וצ"ע אם חייב לכבדם ככל דיני אב ואם, ראה ביאורים ובירורים [ד].

[ג] בספר, מדבר קדמות להחיד"א (מערכת הר"י, אות א') כותב: ,דינה נוצרה בבטן רחל ואחרי כן בנס הלכה לבטן לאה, ויוסף נוצר בבטן לאה והלך לבטן רחל בנס, (תרגום המיוחס ליהונתן בן עזיאל, פרשת ויצא, ו"מהרש"א פ' חמפלת הביאו בשם, פ'ענח רז"א), יש לדון אם אפשר לפשוט מכאן את הספק דידן שכמו שיוסף נחשב כבנה של רחל ולא של לאה, כך בענינו שיחשב כבן השנייה, ולא של הראשונה, כיון שיש לחלק בין מעשה הנעשה בנס, לבין דבר הנעשה בידי אדם, גם נראה שיש לחלק בין נלקח מהראשונה לפני מ' ליצירה, או אחר מ' ליצירה. ועיין עוד בספר בית האוצר כלל ד'.

[11] אפילו ילד הנולד דרך גידול במבחנה יש לדון אם צריך לכבד את אמו אם נלקח מגופה טרם מלאו מ' יום ליצירתו, משום שעיקר דין ,אם אינו תלוי אלא בלידה. במקרים בהם מפרים ביצית מן האם במבחנה ומשתילים אותה אחר כך ברחם האם. נראה דאין ספק אך אם נלקחה הביצית מאשה אחרת יש לדון את מי חייב לכבד, אם את זו שנולד ממנה או את זו שהביצית נלקחה ממנה או שניהם.

[12] מקום הספק לומר שיהיו חייבים ככל דין כיבוד אב, משום שאמרו חז"ל (מגילה י"ג. סנהדרין י"ט): ,כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו כאילו ילדו, ובהגהות ,חכמת שלמה לשו"ע אבן העזר (סימן א' סע' ה') דן לגבי קיום מצות פרו ורבו על ידי גידול יתום ויתומה בביתו, ותלה הלכה זו במחלוקת אחרונים אם כשאמרו חז"ל ,כאילו, היינו ממש שזה או אינו שווה, ועיין עוד ב,שו"ת הרמ"א (סי' קי"ח), לענין חיוב אמירת קדיש אחר טבא שגידלו בביתו, מדין ,מעלה עליו כאילו ילדו, וכל שכן אם למדו תורה

ד; נכרי

א. גם נכרי יש לו לכבד את הוריו [ה].

ב. עבד כנעני שהוליד בן משפחה כנענית נחשב כבנו (מנ"ח ל"ג), ואם כן צריך הבן לכבד הוריו.

ה; גר

גר שנתגייר חייב לכבד את הוריו הנכרים קצת כיבוד (רמב"ם ממרים פ"ה הי"א) [ו].

עיי"ש, ואם כן יש לדון בחיובו כלפי המגדלים אותו ככל דעני אב, ועיין בספר „בית האוצר“ להגריי אנגל (ח"א כלל ק"פ) שהביא מקידושין ל"א ב', מאביי שהיה אומר: אמרה לי „אם“, והיא היתה אומנתו, וראה עוד בספר „מרגליות הים“ (סנהדרין י"ט ב' אות כ"ג) שהביא הרבה דוגמאות שיתום שגדל בביתו נקרא בנו, וצ"ע להלכת, אם גידל יתום רק כדי שיזיה לו כבן משום רגש האבהות הטבועה באדם, בכל זאת נראה דגם זה בכלל מגדל יתום בביתו, ואינו דומה למי שמקבל תשלום לגדל יתום בביתו, שעל זה מן הסתם לא נאמר כאילו ילדו, ואם גידלו עבור תשלום, בכל זאת נראה שקצת מידת הזכרת טובה חייב גם הוא.

[ה] אמנם אין מצוות כיבוד אב ואם כלולה בשבע מצוות שנצטוו בני נח, בכל זאת נענש „חם“ בן נח על שלא נהג כבוד באביו, וכן שם ויפת זכו לשכר עבור קיום מצוה זו, וכתב „פורת יוסף“ חובא בגליון רע"א יו"ד רמ"א ס"ט, שמנימוסיהו חייב לכבד את הוריו, ונראה דגם יש חיוב לכבד מצד הזכרת הטוב ודרך ארץ וכמו שכתב ב„שו"ת אגרות משה“ (יו"ד ח"ב סי' ק"ל, ד"ה „ולכן“): „ולכן נראה לענ"ד שהוא מענין איסור כפוי טובה שמצינו ברברי אגדה, שהקפיד הקב"ה על אדם הראשון וכן על ישראל, ואם כן הוא דבר השווה בין לישראל ובין לבני נח, אף שלא מצינו זה בהלאוין דישראל ובהו' מצוות דבני נח, משום דהושע, כמו שלא נאמר איסור מפורש על מידות הרעות אף שהם דברים מאוסים ומגונים“, — גרר החיוב ראה לקמן ביאורים (ו'), וככל שהרבה הגוי בכיבוד אב משובח ונוטל שכר כמבואר (סידושין ל"א), וחובא לעיל בפתיחה לענין דמא בן נתנא עיי"ש.

[ו] אף שבש"ע (סי' רמ"א סי'), נראה שרק לבנות ולקלל ולהכות, אסור לגר כלפי

גר שנתגיירו הוריו עמו צריך עיון אם צריך לנהוג בהם ככל דיני כיבוד אב, או רק כפי שצריך הגר לנהוג עם הוריו [ז].

ו; בן לאב נכרי ואם יהודיה

בן לאב נכרי ואם יהודיה, אין לו שום יחס אל האב ואפילו נתגייר האב אין חייב לכבדו אפילו מדרך ארץ (שו"ע רמ"א ט'). ואם גדלו לאחר שנתגייר חייב מדין מגדל בן חבירו, ואם חייב לכבד את אמו עיין ביאורים [ח].

בן לאב יהודי ואם נכריה שנתגייר הבן כנ"ל בגר שפטור ורק מצד שגידלו. בן לאב יהודי ואם נכריה שהוא [הבן] נכרי, אם חייב לכבד את אביו מדרך ארץ כשאר גוי, נראה שכיון שכל חיובו מדין הכרת הטוב יש לומר שחייב, ובמיוחד אם טרח בו לגדלו.

ז; ש ת ו ק י

אדם שתוקי (פירוש שתוק לקרוא את אביו בשם, כמו שאמרו בפרק עשרה יוחסין, כל שמכיר את אמו ואינו מכיר את אביו (שנולד ללא נישואין ואין ידוע מי אביו)) חייב על הכאת וקללת אמו, ואינו חייב על אביו, אף על פי שנבדקה אמו ואמרה, בן פלוני

הוריו הנכריים, אך ברמב"ם מפורש שיש לנהוג בהם, קצת כבוד, גדר הכיבוד הקצת, ב, שו"ת אגרות משה" הג"ל ביאורים (ה') כותב: „לפי מה שלא יתחשב בעיני חבריות ככפוי טובה“, עיי"ש ולפי הכלל חוזק פסק לגיורת שיש לה ללכת לפעמים רחוקות אל בית הוריה הנכרים כדי לכבדן, אף שראוי להמנע מלעשות כן באופן תמידי, שמא ישפיעו עליה לחזור לסורה.

[ז] יש לדון אם חייב משום מציאת העין בכל דיני כיבוד, אך לכאורה יש כאן לומר שחייב גם מדין כל המגדל יתום בתוך ביתו וכמבואר לעיל אות ג'.

[ח] ה, „מנח" מ' ל"ג, נסתפק אם בן לאב נכרי חייב בכבוד אמו היהודית, מפני שפטור מקללתה שהוקשה האם לאב, שבכל מקום שפטור על קללת האב פטור מקללת האם, אם כן יש לומר שכמו שפטור מעונש הקללת פטור לגמרי מדין כיבוד. אבל חייב מצד שגידלה אותו כנ"ל.

הוא, אינו נענש על פיה (שו"ע סי' רמ"א ז) [ט].

ח. הורים רשעים

א. ממזר (היינו שנולד בעבירה שיש בה כרת) חייב בכבוד אביו ובמוראו, אפילו היה אביו רשע [גדר רשע עיין ביאורים ובידורים [י]] ובעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו [יא] (שו"ע יו"ד סי' רמ' סע' יח').

[ט] ואף שאינו נענש על פיה, יש לומר דחייב בכבוד אותו אדם מדין עד אותו נאמן באיסורין, וכן כתב ב, ערוך השולחן (סי' רמ"א סע' י).

[י] מומר להכעיס וכל שכן מי שהמיר דתו, או אינו מאמין לדברי חז"ל שהם רשעים גמורים, אין צריך לכבדם גם לדעת הרמב"ם (,החפץ חיים" להרב חיים פלגי סי' צ"ב) וכן כתב ב, ערוה"ש סע' ל"ט: ,נראה דדוקא רשע לתיאבו, אבל להכעיס כמו האפיקורסים והמנינים פשיטא שאסור לכבדם, ופשוט הוא דרשע לא מיקרי אלא בעובר עבירות תדיר, אבל אם במקרה עבר עבירה לא מיקרי רשע, ולכלי עלמא חייב בכבודו ובמוראו.

ועיין ,חזון איש" (יו"ד סי' ב' ס"ק כ"א) שכתב: ,ובחגמיי פ"ו מהלכות דעות כתב — דאין רשאים לשנאתו אלא אחר שאין מקבלין תוכחתו, ובסוף ספר ,אהבת חסד" כתב בשם הגר"י מולין, דמצוה לאהוב את הרשעים מהאי טעמא, והביא כן מתשובת מהר"ם מלובלין — כי אצלנו הוא קודם תוכחתו, שאין אנו יודעים להוכיח, ודיינינן להו באנוסין ולכן אי אפשר לנו לדון בזה לפטור מן היבום, וכן לענין שאר הלכות.

לפי דברי ,חזו"א" אלו יש לכאורה לדון ולחשוש שצריך לכבד כל הורים שאינם שומרי תורה, משום שהם נידונין כתינוקת שנשבו משום שלא הוכיחום, ועיין ב, אור החיים" (ויקרא י"ט ג') שביאר, איש אביו ואמו תיראו שכאשר האב מתיירא מאביו חייב גם בנו לכבדו, ואם הוא מזלזל באביו חרי הוא באותו זמן מתנהג כרשע, וגם להרמב"ם פטור מלכבדו ראה ביאורים י"א.

[יא] בדעת הרמב"ם נאמרו ב' דעות, לדעת ה, לחם משנה" וכן ב, אור החיים" על התורה הנ"ל, משום שתולים שעשה תשובה (ולכן כאשר מת ולא החזיר החפץ, שראינו שלא שב אין צריכים היורשים להחזיר). ויש אומרים דאף כשלא שב חייב לכבדו, ה, יערות דבש" ח"ב בסוף כתב דחייב הכיבוד משום מראית העין, דאין ידוע לבריות מי באמת רשע.

יש אומרים שאינו חייב לכבד אביו רשע (הגהת הרמ"א שם כדעת ה"טור"), ה"ערוה"ש" סי' ל"ט כתב שדעת רוב הפוסקים כדעה זו, וה"קיצור שולחן ערוך" סי' (קמ"ג ט') כתב דיש להחמיר כסבירא הראשונה, וכן יש לנהוג דספיקא דאורייתא לחומרא. ב. יש אומרים שאף לדעה שאין לכבד אב רשע, אסור לבזותו ביזוי גדול ("ערוה"ש" סע' ל"ט) ועיין ביאורים [יב].

ג. גם לדעת הרמב"ם שחייב בכבוד רשע, בשעה שעושה העבירה, אם אין אחר שימנענו חייב הבן להפרישו, ואם אי אפשר למונעו אלא בבזיון חייב הבן להפרישו (על פי "החפץ חיים" להרח"פ סי' צ"ד ס"ק כ"ג).

ד. גם להרמב"ם שצריך לכבד רשע, אבל אינו צריך לכבדו בדבר שעשה בו עבירה, לכן אין צריכים להחזיר מפני כבודו דבר

[יב] בגמרא (פסחים נ"ו.) מבואר שחזקיה מלך יהודה גירר עצמות אביו על מיטת חבלים, רש"י: "משום כפרה ולא כבדו בכבוד בדרגש ובמטה נאה, מפני קידוש השם שיתגנה על רשעו ויתווסרו הרשעים", וזה שרי אף להרמב"ם שחייב בכבוד רשע משום שעשה לכפרה, ועיין "יביע אומר" ח"ג, יו"ד סוף סי' כ"ו.

ה"ט"ז" סק"ז רוצה לומר שגם לדעת החולקים על הרמב"ם שאין לכבד אב רשע, סוברים שצריך לירא ממנו, אך כבר הקשו שבתוס' סנהדרין דף פ"ה מבואר בפירוש שגם לבזותו רשאי, ולדעת התוס' מותר גם בזיון גדול, ולהרי"ף יש חילוק בין בזיון גדול שהבן אינו נעשה שליח לחכותו, ולקללו, לבין העדר כבוד שאין מכבדים אב רשע ("ערוה"ש" ר"מ ל"ט), ועיין גם ב"משנה למלך", שמחלק בין קלון בקום ועשה, שאסור לעשות גם לאב רשע, לבין קלון בשב ואל תעשה, ואין הבן חייב לעשות לסלקו מאב רשע.

והנה בזוהר נתבאר שרח"ל אמנו נענשה על שצערה את לבן אביה שהיה עובר עבודה זרה ורשע, וכן נאמר במדרש שהקב"ה פטר את אברהם מכיבוד אב של תרת, אף שתרת היה רשע, עיין "שיורי ברכה" (סי' רמ"א), ונראה דיש לומר שכיון שהיו לפני מתן תורה, חובת הכיבוד היא רק ענין של דרך ארץ ובוה אין חילוק בין רשע לצדיק.

מסויים שלקחו אביהם בריבית (וראה לקמן), ועיין שו"ת „כתב סופר" יו"ד ס' ק"ז, גידולי תרומה שער ס"א ח"א ס"ו אלא אם כן עשה תשובה (גמ' ב"מ ס"ב) [יג].

ה. אב בעל מידות רעות או שיכור מניחהו חלך (ערוה"ש ר"מ ל"ג) ואף שמשום כן לא יכבדנו, ועיין ב„ספר חסידים" (אות שמ"ג) שגם מדבריו משמע כן.

ו. אם אב שאמר לבנו לעבור עבירה, בגלל דיבור זה גרידא אינו נחשב רשע (סמ"ג מ"ע קי"ב וקי"ג) ובשו"ת הרא"ש כלל ט"ו כתב דהוי אינו עושה מעשה עמך.

ז. היה הבן שליח לדיינים לא יכה אותם, וכן אם נתחייבו נידוי לא יהיה שליח לנדותם, ולא ירדוף ולא יכה אותם בשליחות בית דין אף על פי שראויין הם לכך, ולא עשו תשובה (שו"ע סי' רמ"א), חוץ ממסית ומדיח שנעשה הבן שליח בית דין להכותו, שנאמר „לא תחמול ולא תכסה עליו" („דרך פיקודיך" מצוה מ"ז).

ח. בספר „רבבות אפרים" (על החינוך) מצוה ל"ג, נסתפק אם בן שהוא עצמו רשע, אם הוא חייב לכבד את אביו הרשע.

ט. כיבוד הורים לאחר מיתתם

א. חייב לכבדם אף לאחר מיתתו, כיצד? היה אומר דבר שמועה מפיו יאמר כך אמר אבא מארי [מורי] הריני כפרת משכבו [שכל דבר שראוי לבוא עליו יבוא עלי], ולאחר י"ב חודש אומר ז"ל — זכרוננו לברכה (שו"ע ר"מ ס"ט) ואחרים אומרים זל"הה

[יג] הסיבה שלא מחזירים כשלא צוה להשיב, הוא משום דאז ישנה הוכחה שלא עשה תשובה, או בכל פעם שמת אין חובה על דוורשים להשיב ריבית, מפני שכבר זה נחשב ממונם, ואין חובה לבן לכבד בממונו, אלא אם כן האב ביקש להחזיר שאז כאילו לא ירשו ממון זה.

— זכרוננו לברכה לחיי העולם הבא (רמב"ם וכן הגירסה בגמ') ועוד יתבאר לקמן פרק ג' אות ה' סע' ד' עיי"ש.

ב. חיוב אמירת קדיש על הורים מתים בשנת האבל וביום הזכרון, זהו כבוד שלאחר מיתה (,חיי"א ס"ז ו'), התענית ביום פקודה (יאר צייט) [יד] נוהגים משום שריע מזליהו ומשום כבוד הורים (עיין שו"ע יורה דעה סי' ת"ב סע' י"ב ברמ"א), ובספר חסידים ובפירוש "יעלזו חסידים" שם כתוב, התענית נועדה לחקל מצער ההורים. וכן הדלקת נר נשמה ביום היא"צ, אבילות יב"חודש על אביו ואמו משום כבודם, ויכולים למחול ראה יו"ד שמ"ד סע' י' ובפ"ת שם, וכן יש שעושים סעודה ביום השנה, מפני שמברכין ואומרים "אמנים" שהוא תיקון לנשמה (שו"י חמד מערכת בית הכנסת אות מ') וכן נותנים צדקה עבור נשמתם, כתב, הפלא יועץ" שתהיה דמות הוריו לנגד עיניו תמיד, ויתן צדקה בכל יום עבור נשמתם, ולא רק בימי היא"צ.

יש להתפלל לפני התיבה בזמן האבלות וביארצייט והוא עדיף מאמירת קדיש בלבד, ויזהר מאד שלא יבואו לידי קטטה בשביל התפילה או עבור עליות ח"ו. (ונוהגים גם לקנות מפטיר לע"נ ההורים).

ויחדש חידושי תורה ובפרט בשבתות (,ליקוטי תורה" פ' יתרו) וביותר אם יאמר דבר שמועה מפיהם שמועיל למת. ולספר מעלות האב כדי שילמדו אחרים מדרכיו (ספר, כיבוד אב ואם" (פלדמן) עמוד ק"ב הגה ב').

[יד] אם אין ידוע יום מות הוריו לכאורה יכול לקבוע יום אחד לשניהם, ועיין ,שו"ת הר צבי" (יו"ד סי' קצ"ח) ושו"ת, מנחת יצחק" ח"א סי' כ"ג, ולדעתו ראוי לקבוע שני ימים נפרדים. ואם יכול לקבוע ביום יא"צ קבוע של אמו, לקבוע יום יא"צ מסופק של אביו? עי', שו"ת תשורת שיי' חו"ד סי' תקפ"ה ושם מסיק שיש לקבוע יום בפני עצמו.

ג. לא יאסוף עצמות אביו בידיו כדי שלא יתבזה בעיניו (מסכת שמחות). ומהרי"ל הקפיד על בנו שלא יסתכלו בשעת הורדת גויית אמם לקבר (מובא בהקדמת ספר „כל בו" אבילות).

ד. יש אומרים שאין להשתדל להשיא אמו לאחר מיתת אביו מפני כבוד אביו, אלא אם כן היא מבקשת ממנו להשתדל עבורה [טו], אך להשיא אשה לאביו אחר מות אמו מצוה, כמו שיצחק אבינו דאג להשיא אשה לאביו.

ה. פרעון חובות האב כשלא ירש נכסים לדעת השו"ע חו"מ ק"ז א' ועוד פוסקים, אין שום חיוב (ראה שם סמ"ע), אך לדעת שו"ת הרשב"א מדין כבוד אב יש מצוה לפרוע, ולכאוי ישנה מידת חסידות לנהוג כהרשב"א.

ו. חייבים היורשים [טז] למנוע קלון אביהם כשעשה תשובה, ולהחזיר דבר מסויים [דבר חפץ שניכר של מי הוא] [יז] שלקח אביהם בריבית [יח] (שו"ע יו"ד סי' קס"א ו') גדר עשה תשובה

[טו] יש קצת ראייה מקידושין ל"א שאם ביקשה שחייב להשתדל עבורה מרבי אסי שאמו בקשה, בעיני גברא, ואמר שישתדל למצוא לה בעל שלא משמע שדיתה גרושת אביו.

[טז] אם האב רצה להחזיר ולא רצה הלוא לקבל ממנו ומת, לחד תירוץ בתוס' אין בו יותר משום גנאי (הגהות רע"א), לענין אם גם כופין את הבנים להחזיר, נסתפק, במחנה אפרים (ריבית סי' ח'), ואם חלקו הירושה וקיבל אחד לחלקו את הדבר המסוים, אם צריכים שאר האחים ליתן חלקו, דן בספר „מרבה יחודה" מובא (בדרכ"ת קס"א ס"ג עיי"ש).

[יז] דבר מסויים היינו דוקא גוף הדבר, אך אם מכרו את הדבר שנגנב בריבית, וקנו בדמיו אפילו דבר גדול ומפורסם לא צריכים להשיב, קברו אותו עם גלימא של ריבית, לא יפתחו הקבר אלא יתנו דמיו, קרעו הבגד אם צריכים הבנים ליתן דמיו, תלי באם עמדו בדיו מחיים או לא (דרכ"ת).

[יח] מ"ל (פ"ד מלה ולח), דן שגם באבק ריבית צריכים להשיב, ושכן כתב בריטב"א, אך כתב בדרכ"ת שריבית מוקדמת או ריבית מאוחרת, כיון שזה לא ממש ריבית, אינם צריכים להחזיר עיי"ש.

היינו שאמר להשיב ולא רק שאמר וידוי כדרך החולים (דרכ"ת).
ז. חיוב שמיעה לקול צוואת הורים לאחר מותם ראה לקמן
בסוף הפרק אות י' ובפרק ג' אות ח'.

ח. חיוב כיבוד הורים לאחר מיתה אם היו דאורייתא או רק
מדרבנן, נחלקו בזה ועיין ביאורים [יט].

י"א שאין כבוד המת שוה לכבוד החי והוא פחות ממנו,
„נוב"ת" (אבעה"ז סי' מ"ה), ומפשטות השו"ע יו"ד סי' שע"ו
משמע שחלק על כך, עיין ביאורים ובירורים [כ].

צוואות האב: יונדב בן רכב ציוה לבניו והם קיימו הצוואה

[יט] בספר גשר החיים (ח"א פ"ל סע' ט' הערה 12), הביא שבספר „דודאי שדה”
נסתפק אם כבוד אב אחר מיתה הוי מדאורייתא או מדרבנן, ו„בדעת כהן”
(סי' רמ"ז) למד בדעת הנוב"ת (אהע"ז מ"ה) דהוי רק מדרבנן. אך בזיונן
גם לאחר מיתה דאורייתא, ועיין עוד בשו"ת „עמודי אור” (סי' קט"ז ג')
בביאור סיבות המצוה של כיבוד אב ואם, אם הוא משום נחת להורים, זה לא
שייך אחר מיתה, אך אם זו חובה מצד הבן לקיים הדבר שייך אחר מיתה.

[כ] בגמרא (קידושין ל"א) מצינו חילוק בין כבוד החי לכבוד המת, מזה שרצה
לצאת לחו"ל לכבוד אמו היה שרצתה לעלות לארץ, ולא רצה לצאת לקראת
ארונה של אמו שהובא מחו"ל, מכאן פסק הנוב"י הג"ל — שאם אחד ההורים
ציוה עליו ומת, והשני החי ציוה להיפך ישמע לחי, ובשו"ת רע"א (ק' סי' ס"ח),
הוכיח מדברי השו"ע (יו"ד שע"ו סע' ד') בענין קדיש דלא חילק בזה, ויש
אומרים דלענין קדיש כיון שעיקרו לנפש האדם ותיקונו, לכן כבוד המת עיקר,
אלא אם כן ישנה סיבה להקדים כבוד החי, כגון שהוא אב שכבודו קודם
לכבוד האם, עי' ערוה"ש (סי' ר"מ סע' ל"ז).

בגמרא (ב"ב נ"ח.) מצינו שרבי בנאה אמר לבניו של אדם, שיכו על קבר
אביהם כדי שיגלה להם למי נתכוון להוריש ירושתו, ולכא"ו כיצד אמר להם
לבזות אביהם לאחר מיתה? ואולי, סמך על זה שהבן האמיתי לא יעשה זאת,
וכמו שזיה באמת (ובמקרה הג"ל היה ברור שרק אחד הבנים מאותו אבא
השאר לא).

דורות רבים, והכתוב משבחם (ראה ירמיה פרק ל"ה), וכתב „הרלב"ג" (פרשת בשלח): „הבנים יזהרו מאד לקיים כפי שקבלו אבותיהם עליהם, ואף כי הם לא היו באותו מעמד, כי לכך לקחו עצמות יוסף, כי זקניהם קבלו על עצמם השבועה שהשביע יוסף אותם ליקח עצמותיו, לזאת גם הבנים קיימו זאת".

כשהאבות מצווים לבניהם, והבנים עושים מעשים טובים מכח צוואת אביהם, בודאי נזכר שם האבות על הבנים וזה עומד להאבות בעלמא הדין ובעלמא דאתי, (ספר „חנוך לנער", צואתו הראשונה של האדמו"ר שלום דובער מלובביץ). ובשל"ה הקדוש „יש נוחלין" בהיות הבנים מקיימים דברי אביהם המת, אשר ציוה עליהם לעשות צדקה ומשפט, זכותם יעמוד לאב המצוה בעוה"ב כאמרם ז"ל: ברא מזכה אבא, רבינו בחיי פרשת תולדות ד"ה וכל, התורה מד- גישה כי יצחק קרא לבארות בשמות שנתן להם אביו, ק"ו שלא ישנה דרך אבותיו ומוסרן, ובמיוחד נתבע מי שהיו אבותיו קדושים וגדולים, ראה של"ה (פרשת בחקתי תוכחת מוסר), ועיי' שו"ת „חוות יאיר" סי' קכ"ו, ו„שדי חמד" (מערכת ה"מ") הסובר שאין חיוב על הבן לנהוג בכל מילי חסידות האב.

מצוות הכיבוד

א. צריך להזהר מאד בכבוד אביו ואמו [א] ובמוראם, [והיא מצוה גדולה מאד, רמב"ם ממרים פ"ו ה"א] ומכל מקום אין בית דין כופין על מצות כיבוד אב ואם, משום שהיא מצות עשה שמתן שכרה בצדה, שאין בית דין כופין עליה (שו"ע ר"מ א') [ב] ועיין

[א] אסור לבן למחול על כבוד אבותיו ולא ישתוק אלא יביאחו לממונים שייסרוהו (ילקוט מעם לועז שמות ח"ב עמוד תרמ"ג, ובן איש חי שנה ב' שופטים אות כ"ה), ויאמר למבוזה אביו שקר אתה דובר, ואם הדברים אמת ישתקנו באופן אחר, אבל לא יכנו, ואם על ידי התגובה יגרם שהשני ירבה לגנות, עדיף שהבן ישתוק (כיבוד אב ואם, ליטווק) תראה דלא ימחול על זכותו לומר קדיש או להתפלל לפני העמוד, אלא אם כן ישנה סיבה חשובה לכך, כמו פגיעה בכבוד השני או צער גדול וכדומה.

[ב] „החינוך“ סובר שכופין לכבוד ותמה עליו המנ"ח. לדעת הריצב"א (ב"ב ח'. בתוס' ד"ה אכפיה) אם רצו בית דין לכפות כופין, ועיין שו"ת רע"א (קמא סי' סח) וכדאיתא בשו"ע חו"מ (סי' צ"ז) לענין השבת עבוט, שאם רצו ביד כופין, ורק אם לא כפו אין נענשים, וכן הדין בכיבוד אב, ויש מחלקים בין עבוט לבין כיבוד אב, משום ששם העבוט הוא דבר של הלואה וכיון שיש לנו ספק בדבר, כייפינן בעבוט להחזיר ללואה, אך לא בכיבוד אב, ועיין ט"ז (י"ד ר"מ סק"א), לדעת הט"ז אם ירצו כייפינן כפיה קטנה, ולא כשאר כפיה על מצוות שכופין עד שתצא נפשו, ועי' שו"ת מהר"ם מינץ (ס' ל"ב). בספר רבבות אפרים (מצוה ל"ג) סובר דאף שב"ד רשאים לכופו אין כופין בערב שבת.

„עצי לבונה יו"ד סי' ר"מ). ראוי לכווין לשם מצוה בעשותו כיבוד לאביו ואמו, כיון דקיימא לן שמצוות צריכות כוונה בדאורייתא (עי' בספר „דרך פיקודיך“).

על בזיון האב אפילו בדברים או ברמיזה מכין ומענישין הבית דין, כפי הראוי דהוי איסור לאו (שו"ע יו"ד סי' רמ"א ו') [ג].

עיקר הכבוד, שהבן ינהג בדרך הישרה, ועל ידי כן ישבחו את הוריו שילדו בן כמותו (קש"ע סי' קמג'). ויזהר מלהתקוטט עם שום אדם כדי שלא יבזו הוריו (חרדים, מ"ע התשובה).

ב. אסור לאדם להכביד עולו על בניו [וכן יזהר בבנותיו („עיון יעקב“ מו"ק י"ז)] ולדקדק בכבודו עמהם שלא יביאם לידי מכשול, אלא ימחול ויעלים עיניו מהם שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול (רמב"ם ממרים כ"ו, ושו"ע סי' רמ') [ד]. „ונאמר „איש אביו ואמו תיראו“, לשון רבים ללמד שחובה על ההורים שלא ידרשו מבניהם, דברים שקשה לבנים לעשותם ויכשלו“ (ספר חסידים תקס"ה, ותקס"ו). ו„בספר הברית“ מביא: [בדרך כלל] אל יחייב בניו אלא יאמר להם דרך עצה טובה. [אך יש לאב להזהר שלא למחול על כבודו, במקום שעלולים ללמוד ממנו לזלזל בכיבוד אב (על פי ספר חסידים סי' שלט)].

ב. המכה בנו גדול מנדין אותו, שלא לגרום לבנו שיתריס

[ג] על מצות כיבוד לא כופין, אך על מצות מורא כיון שאין מתן שכרה בצידה כופין (עי' מנ"ח מצוה רי"ב דעת יש אומרים) ובערוה"ש כתב דהטעם שכופין על מזון האב, מכיון שיש להם צער ועל צער כופין, חזק צ"ע שהרי הצער נעשה מאיליו ולא ממנו, ולפי דבריו כופין לסלק צער מהם גם כשנעשה על ידי אחרים וצ"ע.

[ד] צ"ע אם ראוי למחול על כל עניני הכיבוד, או רק על חדרים שרגילים לחכשל בהם, עיין „כיבוד אב ואם“ (ליטווק עמוד ס"ז).

כנגדו [ה], ועובר משום לפני עיור לא תתן מכשול [ו], שיעור גדלות תלוי בטבעו של הבן, והוא — כל שיש חשש שיתריס בדיבור או במעשה, אף שבשו"ע כתב שיעור גדלות יש אומרים כבן כ"ב וי"א שהוא כבן כ"ד, הכל לפי מה שהוא, (כלומר בכל גיל שיש חשש שמא יתריס, ורק אורחא דמילתא נקט שאז רגילות שיתריס), ואפילו אינו בר מצוה, אלא יוכיחנו בדברים (ריטב"א מו"ק, ברכ"י, וקיצור שו"ע קמ"ג י"ח) [ז] וכל שכן שיזהר בכך כשהבן כבר נשוי (ערוה"ש), ואם מותר להכותו לדבר מצוה, נחלקו בזה (עיין שדי חמד מערכת ה"ר" כלל כ"ו).

ג. אין מברכין על מצוות הכיבוד, משום שהאב יכול למחול (שו"ת הרשב"א ח"א סי' י"ח), ובשו"ת „בנימין זאב" (סי' קס"ט) מבאר הטעם; משום שהוא מצוה שאין ניכר בה מעלת ישראל, שהרי גם נכרים נהגו במצוה זו, לכן אין מברכים עליה, ו„באור זרוע" (הלכות ברכת המוציא אות ק"מ) ביאר דאין מברכין על מצוה שחיובה תמיד בכל עת.

אופני הכיבוד

ד. כיבוד במחשבה

א. „עיקר הכבוד הוא הערכת הלב, וידמה בעיניו שהם גדולים

[ה] גם לא יקלל בנו. ולגזור בו, אם יש חשש שמשום כך יתריס, אם מנדים על כך, עיין „יפה ללב" ושדי חמד מערכת ה"ר כלל כ"ו אות י"ד שלדעתו שה"ח בקללה מנדים כמו בהכאה.

[ו] אם האב מחול על בזיונו [והודיע על כך לבן (תוס' קידושין)] טרם יכה בנו כדי שלא יכשל. רנו בזה האחרונים אם בכך מותר להכותו, אך נראה שמכיון שיש אומרים שאינו יכול למחול על בזיונו, יש לחוש שמא יבזנו.

[ז] דבריהם צריכים ביאור שהרי ילדים קטנים רגילים להתריס ואם לא יכום עד שיתחנכו יפסידו בחינוכם, אלא ודאי איירי בקטן כזה שאפשר לחנכו בדיבור ותוכחה, וצ"ע.

ונכבדי ארץ, אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל" ("חיי"א" ס"ז ג') ועיין עוד שם בהרחבה [ח].

ב. הג"ר אלתר שמואלביץ זצ"ל (מפי בנו הגרר"ש זצ"ל) הוסיף שיש למצוא בהוריו מעלות יחודיות, שיהיו בעיניו כיחידים חדור במעלות אלו, (ובזה גם יקל עליו לקיים מצוה זו ביתר שלימות).

ה. כיבוד בדיבור

א. ידבר להם בנחת בלשון רכה וכבוד [ט] ולשון אדנות כמדבר אל מלך ("חרדים", פרק רביעי, עשין מהתורה התלויים בפה). "הראשית חכמה" (עניני דרך ארץ בין בן לאביו דף רס"ז) הוסיף: ידבר אליהם בצניעות ובבושת פנים, ולא יקראנו בשמו (ראה לקמן פרק ד') וידבר אל לבו תמיד כדי לישב דעתו (שם), וכל שכן שלא ידבר לפני האב, ראה רש"י ויקרא י"ט ג', [בשפתי חכמים" שם מבאר: אם היו מדברים לפי הסדר, לא ידבר במקום אביו], אך אינו מדבר אל אביו בלשון נסתר (לשון שמדבר אל רבו) אלא בלשון נוכח שהוא דרך קורבה יותר, כמו שאמר יעקב "יקום אבי" (חת"ס פרשת תולדות על הפסוק יקום אבי).

ב. היה צריך דבר בעיר [י], ויודע שישלימו חפציו בשביל

[ח] כאשר עשו הוריו שלא כהוגן, אף על פי כן יסתכל על שאר מעלותיהן האחרות, וילמד עליהם זכות (עי' ילקוט מעם לועז) אך אם היו רשעים ראה לעיל (פרק ב' אות ח').

[ט] אם דיבר בלשון שאינה של כבוד, ולא נפגע האב, בכל זאת מסתבר דעבר. ועיין "כיבוד אב ואם" (ליטוואק).

[י] מהרמב"ם נראה דכל דין זה נאמר רק כאשר הולך בשליחות אביו, ולא כשהולך בצרכי עצמו.

אביו, אף על פי שיודע שיעשו גם בשבילו [יא], לא יאמר עשו לי דבר פלוני בשבילי, אלא יאמר עשו בשביל אבא [יב], כדי לתלות הכבוד באביו, ואם הוא מסופק אם יעשו בשביל אביו, הרשות בידו לעשות כרצונו, ואם יודע שיש לאביו שונאים בעיר, אל יבקש בשביל אביו, שאין זה אלא גנאי לאביו כיון שלא יעשו בשבילו (שו"ע ר"מ סע' ו'). וכן יכלול בכל דבריו שהוא חושש לכבוד אביו (טור).

ג. ראה לאביו שעובר על דברי תורה, לא יאמר לו, עברת על דברי תורה, אלא יאמר לו אבא כתוב בתורה כך וכך, כאילו שואל ממנו ולא כמזהירו [יג], והוא יבין מעצמו ולא יתבייש, ואם

[יא] אם אינו יכול לעשות בשביל עצמו, אם מקיים מצוה כשאומר עשו בשביל אבי. נסתפק בספר, כיבוד אב ואם (ליטווק עמוד ל"ט) וכן נסתפק שם אם יש ספק של תועלת אם יזכיר עצמו, עיי"ש.

[יב] בבאור, נחלת צבי על השו"ע וכן הערה"ש, כותבים: אם מבקש בתם ולא מבקש שיעשו בשבילו, אין צריך להזכיר שיעשו עבור אביו. כי הקפידא דוקא אם תולה הכבוד בעצמו, אך, חבן איש חי" (שופטים שנה ב' אות י') דחה ראייתם וחלק עליהם.

[יג] באב שאינו יודע הלכות כלל, כגון בן לבעלי תשובה והבן צריך ללמדו כיצד לנהוג, מסתבר דשם רשאי לדבר בצורה יותר ישירה, כדי שיוזנו הרברים, ובמיוחד שכאן אין האב בוש באי ידיעתו כלפי בנו, ועיין בספר „בן איש חי" (שופטים שנה ב' אות ט"ז) שכותב: אם האב עם הארץ ולא יבין בסגנון הלשון המבואר בשו"ע, יאמר לו דרך סיפור: מעשה שאדם עשה כך וכך, והחכם אמר שאין ראוי לעשות כן, והאב יבין מאליו, וכאשר אי אפשר לשכנע בלשון רכה, לכאורה שרי בלשון קשה להפרישו מאיסור, ובעין שמצינו שמרים אמרה לעמרם: „שלך קשה משלהם", ובספר „החפץ חיים" שמירת הלשון (שער הזכירה פרק י"ז), האריך בענין בני קרח שלא הצטרפו אל אביהם במחלוקתו עם משה רבינו, ובחובת הבן להשפיע על האב להשקט המחלוקת, כדאיתא (תנא דבי אליהו פ' כ"א): „לא יראה אדם את אביו ואמו מדברים דברים אחרים (פירוש לשה"ר וכדומה, וכ"ש עוז מחלוקת

אביו אומר שמועה בטעות ואפילו דבר הלכה, לא יאמר לו טעית [יד] (שו"ע ר"מ י"א).

לא יכריע אותו בדבריו ראה לקמן פרק ד' בידינו מורא.

ד. גם צריך לכבד הוריו אחר מותם, שאם אמר דבר שמועה מפיו [טו] אומר: כך אמר אבא מורי הריני כפרת משכבו (כלומר כל דבר רע הראוי לבוא עליו יבוא עלי) (ואם אמר ולא כיוון בלבו לכאורה גם קיים המצוה, ולהיפך אם כיון בלבו ולא אמר לכאורה לא יצא ועיין ספר „כיבוד אב ואם“ (ליטווק עמוד ג') במה שדן ראולי יש קצת תועלת אף בחשב בלב) וכן כשחותם עצמו ומזכיר אביו יכתוב הכ"מ [טז], וכל זה תוך י"ב חודש לפטירת אביו, ולאחר י"ב חודש אומר ז"ל — זכרוננו לברכה, ויש גורסים זל"ה — זכרוננו לברכה לחיי העולם הבא, ואין חילוק בין אב

שהכל תלוי בו) ויחריש להם, ואם החריש הוא והם אינם ממלאים ימיהם ושנותם.

[יד] אך רשאי לפלפל עמו בחלכה, עד שיעמידנו על האמת. ראה לקמן פרק ד'.

[טו] מלשון השו"ע משמע שרק כשמוכיר אביו בעניני דברי תורה, אומר, אבי מורי. וכן כתב ערוה"ש שבמילי דעלמא יאמר, אבא פלוני. אך מלשון רבינו ירוחם שבב"י, והמהרי"ל האומר שגם באמו צריך לומר אותו סגנון, משמע שצריך בכל אופן לומר אבי מורי כשמוכירו, וכן בשו"ת, חבלים בגעימים (יו"ד סי' ע"ז), וכן, בבן איש חי (שם אות י"ד) כתב, כשמוכירו במכתב, ולא ביאר דהיינו בדברי תורה משמע שבכל אופן, יאמר אבי מורי. מכאן יש ללמוד דבכל ענין שמוכיר אביו, אפילו בחייו יאמר, אבי מורי. וצ"ע אם זה רק בענין של כבוד, כמו דבר מוסר וחכמה, או שיש לומר אבי מורי גם בכל פעם, ומדברי, הבן איש חי נראה שבכל אופן צריך לומר, ולאחר פטירתם צריך לחוסיף הכ"מ או ז"ל.

[טז], בחדרי דעה כתב שבתוך י"ב חודש. אומר שניהם; הכ"מ, זל"ה, ולא נתנו כדבריו.

לאם בכל זה [יו]. אם רצה לומר בתוך י"ב חודש זל"הה במקום הכ"מ, נחלקו בזה, ויש להקפיד שלא לשנות, עיין (ש"ך וט"ז) של-דעת, "הש"ך" אין לומר אחר י"ב חודש הכ"מ, אך ז"ל מותר בתוך י"ב חודש, ו"לט"ז" אסור. עיין, "חבלים בנעימים" (יו"ד סי' מ"ז). ה. יש שנהגו כשחותמים שמם ושם אביהם, כותבים שם אבי-הם למעלה משמם דרך כבוד ("כנה"ג"), בספר "תורה לשמה" סי' רס"ט כתב דהמקפיד בכך הוי חסידות של שטות, אלא יחתום ככל מנהג העולם.

ו. כשאומר ברכת המזון יזכיר: "הרחמן הוא יברך את אבי מורי", בספר "ברכה ושלום" הלכות סעודה מביא שאומר זאת גם לאחר מות אביו, דגם לאחר מיתה צריכים ברכה, ואין המנהג כן. ו. כיבוד במעשה

א. חייב אדם לכבד את הוריו בגופו [ית] ובממונו, להאכילם

[יו] יש הסוברים שבמכתב כיון שנשאר לאחר י"ב חודש, אינו כותב הכ"מ, אלא ז"ל, ברם הבית יוסף בכל מקום שמזכיר בספרו את רבו בתוך י"ב חודש, כתב, "הכ"מ", בספר 'כארי'א' ליטווק (עמוד נ"א) דן אם החיוב לכתוב זל"ה כשכותב לעצמו או רק כשמראה לאחרים, ועוד דן שם. אם שכח להדפיס בספר המילים, "הכ"מ", אם צריך להגיה בספר אחרי כן, והמוסר ספר לדפוס צריך לכתוב הכ"מ, משום שהמדפיס שלוחו של הבן ובצואתו עושה, עיי"ש.

[ית] החיוב בגופו לכאורה צריך לעשות ממש בגופו ולא על ידי אחר, הגם שבכל מצוה אמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו, אולי שאני הכא שצריך לעשות דוקא בגופו, משום שיש כאן גם ענין של יראה מהם, ויראה אינו יכול לקיים ע"י אחר, ועיין, "ילקוט מעם לועז" (דברים ח"א עמוד שני) שהקפידו חכמים לעשות בעצמם ולא ע"י אחר.

דבר שיש לבצע בשליחות ההורים ולא כשמתפל בהם עצמם, לכאורה רשאי לעשות על ידי שליח כמבואר (פסחים ק"ד:) במקרה של ר' יצחק ששלחו אביו להביא פירות, נתנם לאביי להביאם, ועיין שו"ת, "הר צבי" (יו"ד קצ"ז). דבר שאינו יכול לעשות בעצמו אלא אשתו, מסתבר דחייב לומר לה לעשות עבור הוריו. ועיין בשו"ת, "פרי אליהו" (סי' נ"ט).

ולחשקותם ולהלבישם ולעשות כל צרכיהם [יט] (קידושין ל"א ב').
 וחייב לשמשם כעבד המשמש לרבו (חיי"א ס"ז ד') [כ] ולא יזכיר
 להם טובה שעשה עמהם (ראשית חכמה עניני ד"א הבן עם
 האב" (דף רס"ז)).

ב. צריך הבן להמצא במקום הוריו כדי שיוכל לכבדם, ראה

[יט] ואין חזיון לעשות רק ההכרחי להורים, אלא חייב לעשות למענם גם בשביל
 הערפה, ולכאורה יש לכלול בכל צרכיהם כל עניני עזרה, כמו סידור דברים
 לתשלומים שונים, או קניות שונות, אך יתכן שדבר זה צריך לעשותו רק
 כשהורים ביקשותו, כיון שאינו ממש צרכיהם, ועיין, בחזון איש' (י"ד סי'
 קמ"ט סק"ב ד"ה, כתב הטור) שכתב: „אם אין ידו משגת וצריך האב לחזור
 על הפתחים, — חייב הבן לחזור על הפתחים ולקבץ מן המנדרים לאביו,
 ששימוש זה שהולך תחת אביו הוא בכלל כיבוד, דמה לי להביא לו גזלות
 לאכל ומה לי להביא מעותיו שבני העיר נותנים לו, אלא שמקבל הצדקה
 בשביל אביו, ולא לעצמו, והוא עצמו מתפרנס משלו, והבי"ח פירש דברי
 הטור דפטור מטורה זה, וכן פירש, והש"ך ודבריהם תמוהים מאד, עכ"ל.
 ולכאור יש מדברי החזו"א הוכחה שצריך לטרוח עבור האב עבור צדקה שהוא
 בכלל מזונות, אך עדיין אין הוכחה לשאר צרכי האב, ומדברי הב"ח והש"ך
 משמע שלא כל דבר צריך לעשות עבור אביו, רצ"ע מה הגדר בדבר, אך אם
 ביקשוו שיעשה עבורם סידורים שונים, לכאורה זה בכלל חיוב הציות
 לדבריהם כמבואר אות ח', עיי"ש.

בספר „חסידים" (סי' של"ח) כתב: „האב שהיה חוטב עצים או עבודה אחרת,
 והבן לומד תורה, עת לעשות לה' הפרו תורתך, ויעסוק בצרכי האב, [עיין, חסד
 לאלפים" י"ד סי' ר"מ], ואם האב בזמנו הפנוי חוטא, שמסכסך בני אדם או
 עוסק ברכילות, מצוה על הבן להניחו שיטרוח במלאכתו ולא יחטא, משמע
 שצריך לעזור בחטיבת עצים ושאר דברים. ולא הדגיש שהעזרה רק בצרכי
 אכילה.

[כ] לדעת הספר „חסידים" (סי' שמ"א) יש ללמוד מעשו, שהיה מסתכן למען
 אביו שאמר, הנה אנכי הולך למות. וכן למד יוסף מעשו כשהלך אל השבטים
 למרות הסכנה שבדבר, רצ"ע שלא מצאנו שיהיה דין כיבוד אב שונה מיתר
 המצוות שפיקח נפש, או אף ספק פיקח נפש דוחה אותם.

בביאורים ובירורים את פרטי הדינים [כא]. אבל מי שנשתטו הוריו,

[כא] יעקב אבינו נענש על שלא שימש את אביו, מכיון שלא היה במקום. מכאן יש ללמוד שצריך הבן להיות במקום הוריו כדי לשמשם, [ויש לכאורה עוד ללמוד שאפילו במקום שיש אחים אחרים שמשמשים את האב, שהרי עשו היה מכבד את יצחק, וצ"ע] ואולי יש לדחות משום שלפעמים היה בחר שעיר וכן יש ללמוד מדברי הרמב"ם, שמתיר לעזוב את מקום הוריו רק בהורים שנשתטו ואינו יכול לעמוד בהם, וכן נראה מפת"ש (סק"ח) עיי"ש, והדברים מתבארים ביתר פירוט בדברי בעל ספר, "חסידים" (סי' תקס"ד) הכותב: ,אם האב והאם מצווין לבן שלא יקח אשה כדי שיעבוד להם, זה לא יחכן, אלא יקח אשתו ויהיה אצלם, ואם אינו מוצא אשה במקום שאביו ואמו שם, ואביו ואמו זקנים וצריכים מי שיעבוד להם, אז לא יצא מן העיר, ואם עשיר הוא ויש לו מי שיעבוד לאביו ולאמו, אז יוכל לילך לעיר אחרת ליקח אשה, מכל תצ"ל מוכח שצריך להיות בעירם כשצריכים לשימוש, [אך מה שכתב בספר, "חסידים" (שם): ,ואם אינו יכול להריות אלא כדי להספיק לאביו ולאמו, אז ישמע לאביו ולאמו, היינו שישמע להוריו המצווים לו לא לשאת אשה" (ראה שם עוד בפירושו, אות ד') דבר זה אינו מובן. הכיבוד בשביל כבוד אביו ואמו יבטל ממצות פרו ורבו, וכן, הרי יש לו צער בהמנעותו מלישא, וזה הוי משל בן שאינו חייב בזה כדברי, "המהרי"ק" (סי' קס"ז)] ועיין בשו"ת המיוחסות להרמב"ן (סי' ער"ב), שאם האב נתן רשות לבן ללכת לעיר אחרת לשאת שם אשה, מחילתו מחילה, ועוד שמשום מצות פרו ורבו שאינו יכול לקיים במקומו, נפטר ממצות כיבוד אב ואם.

מותר לבן לעזוב מקום אביו כדי ללמוד תורה (שו"ע ר"מ י"ג, ופת"ש סק"ח). אם נתנו לו רשות לילך לדבר הרשות וחזרו בהם, צריך לשוב מיד, ועיין בספר, כיבוד אב ואם" (פלדמן) עמוד ק"ג. במקום שיש חשש בזיון התורה, כשלא מכירים שהוא אביו והבן אדם גדול, אין הבן חולץ אל אביו — כמו שנהגו המהר"ם משעה שעלה לגדולה, שלא הלך אל אביו ולא נתן שאביו יבוא אליו (יו"ד סימן ר"מ סע' ז' ברמ"א). כאשר זקוק הבן לפרנסה שאינה מצויה בעירו, צריך עיון אם רשאי לעזוב, מכיון שכאן אם ישאר לא תהיה לו פרנסה, הרי זה קצת כאילו, משל בן" שאינו חייב בו, ולדברי הספר, "חסידים" הנ"ל משמע רק אם יהיה מי שיטפל בהם, אז יש לומר שהוא רשאי לעבור לעיר אחרת, או כשנוטל רשות מהם.

ראה בפרק ב' אות ט' שאם האב רשע או שיכור רשאי הבן לעזוב אותו ולילך ממנו.

משתדל לנהוג עמם כפי דעתם עד שירוחם עליהם, ואם אינו יכול לעמוד בטיפולם מפני שנשתנו ביותר, ילך לו, ויניחם ויצוה לאחרים לנהגם כראוי (שו"ע ר"מ י') [כב].

ג. חובת הכיבוד לעשות כל צרכיהם גם כשלא ביקשו ממנו דבר, וכן מבואר „כתב סופר“ פרשת קדושים עי' „יד אליהו“ (פסקים סי' מ'), וביאור הר"י פרעלא על ספה"מ לרס"ג (עשין ט'), אם ביקשו ממנו שיעשה, יש בזה גם מצוות מורא. עיין „מקנה“ קידושין ושו"ת מהרש"ג (יו"ד סי' ר').

ד. כשנפרד מאביו ראוי שינשק לאביו כמו שעשה אלישע להוריו, ספר „כיבוד אב ואם“ (פלדמן).

ה. ראוי להקביל פני הוריו אף שאין עושה שום דבר עבורם, משום שזו שמחה להם, עיין ספר „כיבוד אב ואם“ (פלדמן עמוד קי"ב, מדברי הרמ"מ פרג) אף שלא ישמע מאביו דבר תורה, וזה נוהג בין בשבת ובין בחול, ואם הבטיח לאביו שיבוא לבקר בביתו אל יחזור דהוי כנדר, ועיין שו"ת „התעוררות תשובה“ (ח"ד יו"ד סי' צ"ו).

ז. כבוד בממון

א. זהו שנתבאר שחייב הבן להאכיל ולהשקות את הוריו, הכסף משל ההורים ולא משל הבן [כג] אם יש להם רכוש (שו"ע ר"מ ה'), אך שלא לצערם חייב הבן להפסיד כל רכושו (ר"ן

[כב] עיין בערוה"ש (ר"מ סעי' ל"ב) שביאר את חולכת חזו, שהרי חראב"ד חקשה שאם הבן יעזבם מי יטפל בהורים, ותידן הערוה"ש שהכונה של הרמב"ם, — ידידע שהמשתגעים ביותר צריכים בהכרח לאסרם בויקים ובחבלים, והבן אינו יכול לעשות כן בעצמו [מפני כבודם]. לכן מצוה לאחרים שהוא ילך לו. [כג] אם תאב ציוהו לעשות דבר עבורו וקשה עליו הסודת, ושובר רבב או נוסע באוטובוס, אין זה נקרא משל אב, כיון שהבן עושה זאת על מנת לחקל על עצמו (שו"ת „ד"ר צבי“ יו"ד קצ"ז) אך אם תאב ציוהו ללכת לעיר אחרת שאי אפשר בלא נסיעה, דמי חסידה דמי משל אב (כך מסתבר).

קידושין דף ל"א: ד"ה משל מי, בדפי הרי"ף י"ג ע"א) וי"א שלם-
נוע מהם צער גם זה משל בן, ועיין ערוה"ש (ר"מ סע' כ"ז—כ"ט).

ב. אם אין לאב ממון [כד] ויש לבן [כה], כופין אותו וזן אביו
כפי מה שהוא יכול [כו], ואם אין לבן [כז] אינו חייב לחזור על
הפתחים להאכיל את אביו [כה] (שו"ע שם).

[כד] אם אין לאב רק מפני שאינו רוצה לעבוד ולחתפרנס, אין חייב הבן לפרנסו
משלו (שו"ת חת"ס יו"ד רכ"ט), אם ודחתה אמו מאלו שאין בעלה חייב
לפרנסה, חייב בנה לפרנסה (דרך פיקודי"), כשיש לאב חובות אצל אחרים
(שוחיבים לו) אין הבן חייב לפרנסו, אלא האב יקנה החובות לבן, או לאחר,
אם יש מי שרוצה לקנותם, ויתפרנס מזה (שו"ת הרשב"א ח"ד סי' נ"ו), ועיין
עוד שו"ת, שבט הלוי" סי' קי"א אות ג', ואם היו אחרים שגם רוצים ליתן
לאב, אין הבן חייב ליתן הכל (שבט הלוי שם).

[כה] יש לו לבן — היינו כשיש לו ממון לשלושים יום (בן איש חי שנה ב', שופטים
אות ו') בימינו שיש לאדם משרה עם משכורת קבועה, נראה דנשתנו הכללים,
וכל שיש לו הנחוץ לכאורה נחשב כיש לו, וכן מפורש ב', ראשון לציון" לבעל
אוחה"ק. דרך כשאין לו משכורת קבועה. ונודמנה לו מלאכה להרויח במה
לאכל עד שלושים יום, ולכאורה גם לעזוב מלאכתו ולהאכיל אביו אינו חייב,
עי"ש. (ואין הספר תחת ידי אלא מה שמצוטט בספר כיבוד אב ואם (פלדמן)
עמוד י').

[כו] דין הכפיה הוא מדיו צדקה, שהוא חייב לתת ואביו קודם לכל אדם, ואינו
רשאי ליתן לנוקמים אחרים. ואף אם נותן לאחרים, כופין שיתן לאביו (עיין
שו"ת חת"ס חו"מ סי' קע"ז ד"ה, ועיין רי"ף).

[כז] אין לו לבן — היינו ממש אין לו, [עיין שו"ת, תשורת ש"י סי' ע"ר בשם
הגב"י שהדבר תלוי בראות עיני הדיין], ואם היה לבן כדי בשר ולחם, יקח
לעצמו ולאביו לחם ואל יאכל בשר, (ערוה"ש סי' כ"ב) והיינו כפי הרעה
שכל מה שיש לו צריך ליתן להוריו, ולא רק כפי שיעור צדקה או מידת
חסידות לכוי".

[כה] אף שהבן אינו חייב לחזור על הפתחים עבור אביו, ואפילו אם הבן מחזר
על הפתחים עבור עצמו נוטה דעת, האמרי יושר" (ח"ב סי' ק"פ) לומר
שאינו חייב. לדעת ערוה"ש, אם אמו, תצטרך לחזור על הפתחים, מחייב הבן

ויש אומרים דאינו חייב ליתן לאביו רק כפי מה שמחוייב ליתן לצדקה, ומכל מקום אם ידו משגת, תבוא מארה למי שמפרנס אביו ממעות צדקה שלו [כט] (רמ"א בהג"ה שם), כשם שצריך ליתן הבן שיש לו לצרכי מזונם, כך צריך לפרוע עבור הוריו מס המוטל על הגולגולת (רדב"ז ח"ב סי' תרס"ג מובא בפת"ש סק"ד) [ל].

ג. ואם יש לו בנים רבים, מחשבים לפי ממון שלהם ולא לפי מספר הבנים, ואם מקצתן עשירים ומקצתן עניים, מחייבים את העשירים בלבד (שם) [לא] [לב].

לחור בעצמו על הפתחים, כדי להציל אמו מבזיון כזה, שהרי בזיון האשה גדול מאד.

[כט] הקצה מעות לצדקה. לא יפרנס מהם את אביו, ועיין שו"ת, מהרשד"ה חיו"ד סי' ע"ר, אך כשעדיין לא הקצה. לכאורה היה מקום לומר שיכול לנכות מחשבון מעשר הכספים שלו את מה שמפרנס את הוריו, אך הערה"ש (סע' ב') כתב דאם יש לבן, לא ינכה מחשבון המעשר.

ואם הבן דחוק ומפרנס אביו מכספי צדקה שלו, נותן לאביו את כל הכסף צדקה שלו, ואין בזה איסור לתת כל הצדקה לעני אחר (שו"ת חת"ס יו"ד רכ"ט).

[ל] ,תנא רבי אליהו" (פרק כ"ז) : „לא יראה אדם את אביו ואת אמו כשהן חולכים בבגדים בלאות, אלא ילבישם בגדים נאים, אם לובש אדם את עצמו בחמשה מנה, ילביש את אביו ואת אמו בעשרה מנים, וכן יבחר להם כל הצרכים הטובים", ונראה דכל זה היא מידת חסידות, ואינה חובה גמורה, אך כשאין להם, צריך ליתן בגדים הראויים להם. ראוי לבן לשלוח דורון לאביו, כמו שיוסף שלח לאביו (רלב"ג), ועיין במדב"ר (פרשה י"ז) : „חייב הבן להעלות דורון לאביו", ועיין שם בפירוש העץ יוסף, דהיינו כשהאב נתן נכסים לבן דרך מתנה, שאז צריך להעלות דורון, אך באופן אחר אין זה חובה. [לא] ,כשיש בנים עשירים, פטורים העניים מלסייע לעשירים בפרנסת זהוירים, גם בחלק מדין צדקה אין צריכים להשתתף, ויש לדון שאף מחיוב כיבוד שבגופו אינם צריכים, ויעסקו בפרנסת עצמם, והעשירים יעסקו בכבוד האב" (ערה"ש סע' כ"א).

[לב] אב שפטור את בניו אינם פטורים, שאין בידו לפטור אותם ולהטיל עצמו על

ד. אף שאין כיבוד אב משל בן אלא משל אב, בכל זאת צריך לכבדו בגופו [להאכילו ולהלבישו וכדומה] ואף על פי שמתוך כך בטל ממלאכתו ויצטרך לחזור על הפתחים (שו"ע שם), או אף אם יצטרך להתענות אותו (חיי"א ס"ז י"ב).

ה. כל מה שנותן להוריו יתן בסבר פנים יפות, שאפילו מאכילו פטומות והראה לו פנים זעופות נענש עליו, וכן להיפך אם מטיל טורח על אביו להצילו מבזיון וצער גרוע יותר, מקבל על כך שכר (שו"ע ר"מ ד', מהירושלמי פאה פ"א).

ו. אב שצוה לבניו ליתן מממון ירושתם לאחרים, אם חייב בים לקיים בקשתו, דן בשו"ת רע"א (קמא סי' ס"ח) ולא הסיק להלכה [לג].

ז. אף שנאמר שכיבוד אב רק משל אב, אבל מניעת הרווח של הבן עבור כבוד אב צריך להפסיד, כמו שדמא בן נתינה לא העיר אביו אף שהפסיד רווח רב (ספר חסידים, ר"ן קידושין [לד]). ח. אם האב רוצה לזרוק את ארנקו של עצמו לים, אין הבן

הציבור, (שו"ת שבויי ח"א סי' ע"ה).

אם אב פטר אחד הבנים מחיוב פרנסתו, וחוצרך האב לפרנסה צריך לפרנסו, מפני שהאב לא ידע כי יגיע למצב כזה (שו"ת שבות יעקב ח"א סי' ע"ה), ומסתבר שאין יכול לפטור אחד הבנים ולהטיל החיוב על הבנים האחרים. [לג] עיין שו"ת חת"ס (תור"מ סי' קע"ז), לגבי ירושת הבן מנכסי האב, שאין זה נחשב כחסרון כיס לגבי הבן, ולכן כופין את הבן לפרוע חובות האב אף חובות דרבנן, אך עדיין אין להביא ראיה משם לגבי קיום ציווי שיתנו מרכושו מתנות.

[לד] יש לדון אם האב רוצה שבנו יכנס בעסקו, ובעסק האב ירוויח פחות ממה שיכול להרוויח במקום אחר, לכאורה הרי זה רק ענין מניעת הרווח שצריך לשמוע לאביו, אבל יש לחלק בין ענין מניעת רווח חד פעמית, למצב של מיעוט פרנסה באופן קבוע שבזה אינו חייב, והרי זה כאילו משל בן, וצ"ע, וכן הסכים עמי אחד מגדולי ההוראה בירושלים (וראה לקמן אות ח' סע' ג' ובירורים ל"ט).

רשאי למונעו על ידי הכלמה וכדומה, אף שעתיד לירש את אביו, ואם האב רוצה לזרוק את הארנק של הבן לים, רשאי למונעו [לה]. אבל אם כבר זרק, לאחר מעשה, אין רשאי הבן לביישו, אבל רשאי לתובעו לדין ראה לקמן אות ט' (שו"ע), ואם יכול על ידי אחרים למנוע את האב מלזרוק ארנק גם של האב, יעשה כך, ולא יניחנו לעבור על בל תשחית (ערוה"ש סע' כ"ח).

ח. חיוב לשמוע בקול אביו ולעשות כפי שבקשו

א. חיוב ציות להורים במקום שאין הדבר שייך לצרכם של ההורים, נחלקו בו הפוסקים, יש אומרים שכל דין כיבוד הוא רק במה שהוא צרכי ההורים [לו], כמו אכילה מלבוש וכדומה, אך אם

[לה] מידת חסידות שלא למנוע את האב גם כשזרק ארנקו של הבן (כס"מ ושו"ת חת"ס י"ד רכ"ט), (עיין בספר מעם לתע פרשת יתרו שתביא מחזיק"ט, שאם מנע מהבן רוח צריך לכבדו בכל לבו, אך אם זרק ארנקו אינו חייב אלא להמנע מלפגוע בכבודו, וצריך לכבדו במעשה, אך אין חיוב לכבדו בכל לבו עיי"ש).

[לו] מלשון הרמ"א בשו"ע שפסק שאין צריך לשמוע לאביו, כשמונע ממנו לשאת אשה שרוצה בה, דייקו שפסק כהמהרי"ק ס' קס"ו, שחיוב ציות להורים רק בענין הנוגע להם, על כן פסק בשו"ת, "דגן ותירוש" (סי' ע"ב) מובא, בשערים המצויינים בהלכה" (קמ"ג י'), ברב שצויה לבניו ונכדיו קודם מותו, שלא ישנו נוסח התפילה שהוא חניכם להתפלל בו, והם יצו לשנות לנוסח ספרד, והסיק מכיון שאין האב מפסיד מכר, שמותרים לשנות, ועוד הביא, בשערים המצב"ה" (שם) משו"ת, "שואל ומשיב" (מהדו"ג סי' רנ"ט), שהביא דאבי הח"ק ר' שמעון מיערסלוב שאל את דו"ז חגאון בעל ישועות יעקב, על צואת אביו שצויה שלא יאמר בקדיש, ויצמח פורקניה", ופסק דאין צריך לשמוע לו. ועיין עוד שו"ת, "נפש חיה" ח"א סי' ט"ז, ושו"ת, "ערוגת הבושם" חלק א' ח"א סי' י"ט, וספר, "מאה שערים" חב"ד סי' י'.

אב שצויה לבנו גלח חזקו, אינו צריך לשמוע לו, (שערים המצויינים בהלכה" הנ"ל) וכן בשו"ת, "באר משה" ח"א. בענין שינוי המלבושים שיש בין הישוב החדש והישן, אם חייב לשמוע בקול אביו כשמונע מללבוש או לחיפה, כגון

אמר לו אביו שלא ישיב אבידה וכדומה, אין צריך לשמוע להם, גם אילו לא היה בזה איסור של לעבור על ד"ת, עיין רמב"ן יבמות דף ו' ומהרי"ק. ויש אומרים שאף שאין זה עיקר מצוות כיבוד (לענין דחיית מצוות אחרות אילו היה כיבוד אב דוחה), יש בזה חובת כיבוד [לז]. (עיין ביאור הגר"א סי' ר"מ ס"ק ל"ו, וברשב"א, יבמות ו'), ויש אומרים שאי קיום בקשת ההורים הרי זה חוסר מורא מפניהם, שהוא כסותר דבריהם (,"חזו"א" יו"ד, "המקנה" קידושין) וספיקא דאורייתא לחומרא, ויזהר למלא מיד את בקשתם, משום זריזין מקדימין למצוות (פסחים ד').

אם האב לא ביקש דבר במפורש, אם הוא צרכי גופו צריך לעשות עבורו, אך אם הוא אינו צרכי גופו אינו חייב, אף שיועד שיהיה לאב נחת רוח בקיומו (ראה ביאור הר"י פרעלא על סה"מ לרס"ג מ"ע ט') אך אם עשה קיים מצוה (סברא).

ב. ביקש האב דבר שמזיק לבריאותו, אסור לבן ליתן לאביו (שו"ת "קול גדול" למהר"ם ב"מ סי' נ"ד), אבל בספר "חסידים" (סי' רל"ד) כתב שלא יתן לו דבר המסכן אותו, אף שאמר אביו

מי שהוריו לובשים בגד מסוים והוא אינו רוצה בו, לכאור' ראוי לשמוע להם, אלא אם כן הוא מצטער מכך הרבה, והוי כצער הגוף כמבואר בסעי' ג' 2, וכמו כן בשאר עניני האב, כמו הורים שרצו שבנם יגור במקום פלוני, והוא אינו רוצה או להיפר, אם האב ביקש דבר שאינו לצרכו, והאם ביקשה דבר לצרכה, במקרה כזה יש להקדים את האם כיון שזו עיקר מצות הכיבוד דאורייתא ("תורה לשמה" סי' ר"פ).

[לז] ישנו הבדל אם חויב ציות לדברי האב מדין כיבוד, או מדין מורא, הן לענין שאר קרובים שנתרבו לדין כבוד, ולא לדין מורא, (ראה פרק ב' סעי' ו'), והן לענין כפיה, דעל מצוות כיבוד לא כייפינו, ועל מורא יש אומרים שכופים, עיין מנ"ח (מ' רי"ג).

מהמדרש רבה פר' נשא קצת משמע שיש בזה דין כיבוד, שנאמר: נפתלי כיבד את אביו יותר מדאי, שהיה אביו שולחו לכל מקום שירצה והיה רץ כאילו.

שלא ימחול לו (אם לא יתן), לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, מזה למד „הברכ״י״ דאם אין סכנה לאביו יציית לו, אף שמזיקו [לח]. אב שבקש לדעת את מצבו הרפואי, אין לבן לגלות את מצבו הקשה, מפני שעלול להזיק לבריאותו (שערים המצוינים בהלכה קצ״ג ב׳).

ג. באלו דברים אין צריך לציית לאב או אסור לציית לאב :
 1. „הפסד ממון״, אב שציוה על בנו ליתן חליצה בחינם, אין צריך לשמוע לו מפני הפסד ממון (שו״ת מהר״ם מלובלין סי׳ קל״ו) [לט].

2. במקום שיש לבן „צער הגוף״, כמו אם אמר לבן לשאת אשה שאינו חפץ בה, או אם מונע אותו מלשאת אשה שחפץ בה, וראה פרטי ההלכה בביאורים [מ].

[לח] אם האב ביקש ממנו להביא לו סיגרות, דן בזה בספר שו״ת „באר משה״ (שטרן) ח״א סי׳ ט׳ עמוד קע״ג, ונוטה לומר דלא יסרב, אלא כשהרופא אסר על אביו את העישון עי״ש.

[לט] מדברי המהר״ם קצת ראייה שאין חובה על הבן להכנס לעסק של אביו, אם ימנעו רוחי הבן משום זה, אלא שיש לחלק קצת שכאן מפסיד הזכות שבידו, אך חילוק זה אינו נראה, ואם הבן סובל צער מפני שאינו יכול לעבוד בעסק שחפץ בו לכאורה הוא כמו לענין נישואין, אף שנישואין צער גדול מאד, ותלוי עד כמה הדבר מצער, וצ״ע.

[מ] גם הבת אינה צריכה לשמוע להוריה, בענין שידוכין אם רצונה באחר (שו״ת „גבעת פנחס״ סי׳ ג, „ואבני צדק״ יו״ד ח״ב סי׳ צ״ט) דלא „כתורה לשמה״ סי׳ רס״ו, שסובר שהבת שאינה מצווה בפריה ורביה, תשמע להוריה, אלא אם כן יש חשש עבירה שמא תחטא. ואם אמרו ההורים לבן, שהאשה שרוצה בה תבזה אותו, ותצער אותם, ישמע להם (דברי מרדכי דף א׳).

אם יש בזיון להורים מפני השידוך שרוצים הבן או הבת, לדעת שו״ת „משיב דבר״ סי׳ נ׳ צריך לשמוע בקולם כי אסור לבנות ההורים, [וצ״ע לפי החזו״א, שביאר שאין לאב לדרוש מהבן דבר שנוגד את רצונו, בענין של צער, כמו נישואין. אולי גם בכה״ג חייב האב לבטל דעתו], (ועיין שו״ת „שבט חלוי״

3. אם ציוהו אביו „לעבור על דברי תורה“ כגון שאמר לו שלא ידבר עם פלוני [מא], ואפילו לעבור על איסור דרבנן, או מנהג קבוע, (ראה ביאורים [מב]) לא ישמע לו [מג], וכן אם אביו

סי' קי"א אות י"ז).

בספר „חסידים“ (אות תק"ה) כותב: אם אמר לו אביו לגרש אשתו והיא טובה, אל ישמע להם דהוי כלדבר עבירה, ומשמע ממנו, שצריך לשמוע להם גם בצער הגוף דבן, אלא מפני דהוי כלדבר עבירה לכן לא ישמע, ובסי' תקס"ב כתב הספ"ח: אם אמר לו אביו לשאת אשה אשר אינו רוצה בה, אם יכול להתגבר על עצמו שלא יחטא משום כן, מידת חסידות שישאנה. [מא] אך כל ערם יעשה בדעת, ולא יראה לו בפני אביו חיבה, „חסד לאלפים ר"מ י". אמר לבנו שלא ידבר עם פלוני, שהרין בזה שאל ישמע לו, ואחרי כן אותו פלוני נהיה רשע, דן בספר „כיבוד אב ואם“ (ליטוואק) עמוד ס"ג, דלכאורה תלוי בשני טעמי הרא"ש, בסיבת אי חיוב לשמוע בענין זה לאביו, ועיין שו"ת „מנחת אליעזר“ (ח"ד חיו"ד סי' י"ג), שאם ציוה שלא לדבר עם פלוני, מפני שגרם לאביו צער עד שחלה ומת מכך, כיון שלא פייס פלוני את אביו, הרי אינו רשאי למחול על כבוד אביו, ועיין „מחצית השקל“ סי' תר"ו. [מב] אם אב ציוה לבן שאל יגיד קדיש אחר אמו, לדעת „היש"ש“ (קידושין פ"ק) לא ישמע לאב, כיון שהוי כאמר לו לעבור על המצוה, כיון שזה מנהג קבוע, וכן דעת הרמ"א בשו"ע יו"ד סי' שע"ו סע' ה' שאין לשמוע לאביו, ובבאר הגולה שם אות ח' הביא דעות אחרות, ועיין „ברכי"י“ שאין קדיש מצוה גמורה.

אם אמר לו אביו שאל ילבש שחורים, אחר אמו ישמע לו, גם לדעת היש"ש. אם ההורים אמרו שאל יאמר קדיש אחר אבי אביו, מפני קפידתם שלא יורע מזלם, ישמע להם, „בלי"י, יו"ד שע"ו) משום שהרבר עלול להזיקם, ומפני שכבוד אב קודם לכבוד אבי האב, ודלא כמי שאמר שלא ישמע, שהוי כעובר על המצוה.

אב שציוה לבנו שלא יתן נדוניא כראוי, הוי כאילו אמר לעבור על המצוה (שו"ת הרשד"ם אבהע"ז סי' צ"ה). אמר האב לבן שישא אשה בגלל ממון, והוא רוצה בבת טובים, לא ישמע לאב (ספר „חסידים“ סי' תקס"ד). אב, שבנו רוצה לטבול בכל יום במקוה קרה, והאב ביקש ממנו להמנע מפני שחשש לבריאות הבן, בשו"ת „באר משה“ ח"א כתב דלגבי טבילת עזרא לא

מונעו מתלמוד תורה [מד], היינו שמצווהו שלא ילך למקום תורה, אך יקבע זמן לעצמו לעשות בשביל אביו (,חסד לאלפים" סי

ישמע, אך לגבי טבילת כל בוקר שהיא רק מידת חסידות, ישמע לו. אמר לו אביו שלא יעלה לארץ ישראל אל ישמע לו (שו"ת, חמבי"ט ו,פאת השלחן" פרק ב' סע' כ"א, ושו"ת, א"ש מצליח" סי' ל' ו,זכרונות אליהו" מהגאון ר' אליהו מני מע' כ' אות ח').

אם אמר לו האב לעשות דבר מסוים, ועתה הדבר הזה נגד מצוה, כגון שאמר לו לא להיות אפוטרופוס, ועתה נפלו לפניו קרובים יתומים, בשו"ת, חיים שאל" סי' ה', דן אם הוא כנגד מצוה, משום שיש מעלה שקרוב יהיה האפוטרו- פוס שלהם, והביא בשו"ת, חוות יאיר" (סי' רי"ד), פסק במקרה שאשה ציוותה את בנה שלא ישכיר דירתו, ודר שם ת"ח ובעל מעשים, שודאי מצוה להשכיר לו, בכל זאת צריך לשמוע לקול אמו, כיון שאין חשכת חרירה גוף המצוה, וכן היא לא אמרה במפורש לא להשכיר לת"ח, ואם כן אין ציוויה נגד מצוה (ועיין פת"ש ר"מ סע' כ"ג). אמר לו אביו שלא יהיה, סנדק", בשו"ת, כנסת יחזקאל" סי' ל"ה, דן שאין צריך לשמוע לו, כיון שלא נתן סיבה נכונה, אם כן הוא כאמר לו לעבור על המצוה, שזה כולל במצוה. אם שציוותה על בנה שלא יתפלל במקום שהוא מתפלל, והוא מתפלל באותו מקום בכונה יתירה, לא ישמע לה (פת"ש).

[מג] ואין זו כלל מצוה אם עשה את דברי אביו, וחוי אפילו כמצוה הבאה בעבירה, רע"א (יבמות ה':) וגילויי הש"ס שם נסתפק בזה. [מד] אב שאמר לבנו שאל ילך למקום פלוני ללמוד תורה, מפני שיש סכנה בדרכים, אינו חייב לשמוע לאביו (,תרוה"ד" סי' מ'), ואף אם רק ספק שיצליח שם יותר (פת"ש), אך לגבי שאר מצוות צריך ליטול רשות (ערוה"ש), וכל שכן לדבר הרשות, ועיין שו"ת, א"ש מצליח" (חיו"ד סי' ל'). אב שרוצה שבנו ילמד באוניברסיטה, אין מצוה לשמוע לו, משום שלימוד תורה קודם, וכן משום שיש חשש להפסד רוחני באוניברסיטה (שו"ת, שבט הלוי" ו,באר משה" ח"א סי' נ"ט), ועיין, "חלקת יעקב" (ח"ג סי' ק"ל), ומונחת יצחק" (חלק ה' סי' ע"ט). אב שהוזהר בנו מלהכנס למקום סכנה, ורצה להפליג בים. דן בשו"ת, תורה לשמה" סי' ער"ב בתקופות השנה המסוכנות ושאינן מסוכנות עיי"ש, ונראה דהכל לפי המקום והנסיבות, כפי ראות עיני המורה.

ר"מ). ואם מבקש ממנו דבר לעשותו, כ"ש שצריך לעשותו גם באמצע לימודו (עי' ספ"ח אות של"ח), ואפילו להקביל פני אביו צריך לבטל קצת מלימודו (שו"ת, פרי השדה" ח"א סי' ט').

4. ציוהו אביו לעשות, "דבר מכוער" אל ישמע לו ("תנא דבי אליהו" פרק כ"ז). ובשו"ת, "תורה לשמה" סי' ע"ח כתב אם ציוהו אביו לעשות מעשה שוטים, אינו צריך לשמוע לו.

ד. רצונו של אדם זהו כבודו. לכן צריך הבן לציית להוריו, המבקשים ממנו דבר שאינו לכבוד ההורים, כמו אמו של רבי ישמעאל שרחצה רגליו ושתתה המים, ואמרו לו חכמים שאינו רשאי לסרב לה, נתן לו אביו שיאכל את הפרי שהוגש לכבוד אביו, יסרב מעט מלקבלו כדי שיראה שהוא מסרב לחיבת אביו, אך אם אביו עומד על דעתו, חייב לשמוע לו ("תורה לשמה" סימן ער"ה). ה. ציוהו אביו בחלום לעלות לארץ ישראל, עיין בשו"ת "באר משה" ח"ג עד כמה צריך לחשוש לזה.

ט. בן שיש לו דין תורה עם אביו

א. מותר לבן לתבוע את אביו לדין תורה (שו"ע ר"מ בהגהת רמ"א סע' ח'), אך את אמו דן "בכתב סופר" יו"ד (סי' ק"ז) דאולי אינו רשאי, משום שרב בזיונה, ראה לקמן סע' ג', [בספר "חסידים" כתב שבן אל יתבע אביו לדין, ולכאור' זו מידת חסידות בלבד], בשו"ת "הגאונים" הובא "במרגליות הים" סנהדרין (דף כ"ז מדפי הספר), שיקנה טענותיו לאחר כדי שלא ישביע את אביו, וכן בשו"ת הרשב"א, [ועיין ט"ז סי' רמ"א סע"ק ב', שהביא שכר רגילין ביד לומר לבן, כדי שלא יכשל ח"ו במקלל אביו].

ב. אם האב תובע את הבן לדין, צריך הבן ללכת אחר אביו, אף על פי שהבן נתבע והוא דר בעיר אחרת, שזהו כבוד אביו, אבל האב צריך לשלם לבן את הוצאותיו, דאין הבן חייב לכבודו

משל עצמו (מהרי"ק שורש נ"ח, מובא בהגהת השו"ע ר"מ ח'),
(יש אומרים שאין האב צריך ליתן הוצאות הבן).

ג. כשיש דין תורה לבן עם אביו, יזהר שלא ידבר שום דבר
נוסף למה שצריך לדבר לגבי הדין, לבל יגרם בזיון לאב (שו"ת
,"כתב סופר" יו"ד ק"ז).

אם נתחייב האב שבועה לבן, אינו משביעו בשבועה האלה
(הגהת שו"ע סי' רמ"א סע' ר'), בשו"ת הרי"ף (סי' צ"ב) כתב:
,"מותר לבת שיש לה דין עם אמה להחרים סתם למי שמשקר".

י. דין קימה לכבוד ההורים

א. חייבים הבנים לקום מפני ההורים (קידושין ל"א: שו"ע
סי' ר"מ סע' ז') [מה]. חיוב הקימה, יש אומרים שדינו כמו לגבי
רבו מובהק, שהוא עומד מלוא קומתו משעה שרואה אותו, עד
שיעלם מעיניו או ישב במקומו [מו], ויש אומרים שדין קימה להורים,
כמו דין קימה לגבי ספר תורה, המבואר יו"ד רפ"ב, שיש לקום
מפניהם כבר כששומע קול פסיעות רגלי ההורים (גליון רש"א).
(והחיי"א כתב שאם היו בעליה, והוא בבית, לא צריך לקום בפניהם,
משום שהוא ברשות אחרת, לכאורה פסק כדעה ראשונה, אביו עובר

[מה] בערוה"ש (ר"מ סע' כ"ד) נסתפק, אם חיוב הקימה לפני אב, דינו כחיוב קימה
מפני רבו, שאינו קם מפניו אלא שחרית וערבית, או שאולי אביו עדיף, שהרי
בירושלמי נאמר, שהעדיף כבודם על כבוד המקום, אבל החיי"א כתב שחייב
לקום מפניהם רק שחרית וערבית, או כשנמצאו במקום שלא ראו האנשים
שכבר קם לפני האב.

[מו] במאירי קידושין, משמע שאין חייב לקום כמלוא עיניו, וכן בברכ"י ולא
נתברר לדעתם השיעור, אם ד' אמות ככל חכם. או שיעור אחר (כאו"א
ליטוואק עמוד מ"א). אם הבן חלוש, דן שם דאולי הוי אגן סהדי שהאב מוחל,
ומכל מקום מסיק שטוב שיאמר לו שרצה לקום, אלא שקשה לו.

לפניו שהוא רכוב, צריך הבן לעמוד מפניו דרכוב כמההלך [מז].

ב. גם בן סומא צריך לעמוד מפני הוריו („נחלת צבי“ על השו"ע שם). וכן צריכים לעמוד גם מפני אב סומא (שו"ת „שער אפרים“ סי' ע"ח), שיעור מלוא עיניו בסומא, צ"ע אם ד' אמות או כשיעור שאר אדם שהוא רס"ו אמות כ"ס 130 מ' להגר"ח נאה, ולהחזו"א כ"ס 160 מ' (ס' באו"א (ליטוואק) עמוד מ"ג), לדעת הסמ"ג ולשאר פוסקים מלוא עיניו כפשוטו.

ג. אם צריך לעמוד בפני הוריו גם כשהדבר גורם הפסד ממון, כגון שהוא באמצע עבודתו, נסתפק „החזו"א“ [מח].

ד. כשעומד הבן מפני הוריו, ישתדל שיורגש שעמד לכבודם, לכן אם הצורך לילך למקום אחר, ועמד בפני הוריו. יחזור ויתיישב במקומו כדי שיובלט שקם לכבודם (ספר „חסידים“), אך אם היה צריך לנקביו, לא ישהה עצמו (בן איש חי שופטים שנה ב', אות י"ג).

וצ"ע מדוע לא ראינו שהכל נוהגים בדיון זה של קימה מפני

[מז] יושב בעגלה חי כרוכב. וביושב בספינה חי כיושב, ודן להסתפק מה דין רכבת ומכונית [כיוון שהמוכני נשמטת בקושי] ודן אם הבן נמצא אצל אביו ברכבת אם צריך לקום והסיק דמשום מראית העין ראוי שיקום, (כבוד או"א ליטוואק (עמוד מ"ב). וברור שאם אביו עומד באוטובוס, שחייב ליתן לו מקומו מדין כיבוד אב.

[מח] טעם הספק, אם חיוב הקימה הוא כדין כבוד רב, שאין בו חיוב של חסרון ממון, או שהוא סעיף מדיני כיבוד אב, והרי גם כשיש ביטול מלאכה חייבים בכיבוד אב, כמו כן יש לדון, אם צריך לעמוד גם באמצע לימודו, ומפסיק משום כר, ולדעת „פרי"ח חייב (כאו"א ליטוואק עמוד נ"ה), וכן יעמוד גם בימי אבילות הבן ר"ל, ובת"ב צ"ע (עי"ש).

ההורים, ואולי הסיבה משום שבדרך כלל ההורים מוחלים על כך, ראה ביאורים [מט].

ה. אב שהיה תלמיד בנו, בנו עומד מפני אביו ואין האב עומד בפני בנו (רמב"ם. אולם דעת הרא"ש, וכן נפסק בשו"ע שכל אחד עומד מפני השני, [ודוקא שהוא רבו של אביו, אך בן תלמיד חכם שאינו רבו של האב, צ"ע אם אביו עומד בפניו, (חזו"א)], והרא"ש היה עומד בפני בנו רבינו יחיאל מפני שהיה ת"ח גדול.

יכול הבן למחול לאביו, שהרב שמחל על כבודו כבודו מחול, ודוקא בצנעא, או אפילו בפרהסיא, שדר בעירו שהכל יודעים שהוא אביו, אבל אם היה הבן גדול בתורה, ואין אביו דר בעירו, איכא למיחש לבזיון התורה אם יתבזה הבן לפני האב, ויש להם להרחיק זה מזה (שו"ע ר"מ ז' בהג"ה).

יא. כיבוד במושב

א. ישיבה במקום המיוחד לאב או לאם, יתבאר אי"ה לקמן פרק ד'.

[מט] בדין מחילת הורים על הקימה, כתב בספר „חסידים“ (סי' של"ט): „אדם שיש לו בן נשוי, ועומד על רגליו עד שישב אביו במקומו, ויש מזה לאביו (צער) כשעומד, כי כשעומד [הבן] עומדים גם אחרים כנגדו, רשאי האב למחול את כבודו, אלא אם כן, אחרים לומדים מכך להקל באבותיהם ובאמותיהם“.

בספר ערוך השלחן (סע' כ"ד) כתב: „דנראה שאם דרים בבית אחד, לא שייך קימה מפניו, רק בבואו מבית המדרש וכדומה, ועל כל פנים כשהורים נכנסים ויוצאים, כמו בעת הגשת האוכל בעת שמחה, אם יקום בכל פעם יכבד עליהם. אולי שם היו אומדנא שישנה מחילה וצ"ע, ובמקומות ששעומד בפני אביו, הוא נחשב כמתמיה, לכאורה יש אומדנא דמוכח דמוחלים, אך בכל זאת ראוי לבקש מהם מחילתם, ועיין עוד שו"ת „שבט הלוי“ (סי' קי"א אות ד').

ב. האב נוטל ידיו הראשון, ונוטל חלק בראש [נ], ויושב בראש השלחן גם כשמתארח אצל בנו [נא], ועיין בפרק ד' לענין ישיבת הבן בסמוך לאביו.

יב. קריאת שם אחר ההורים

בספר „זוהר הברית“ (סי' כ"ד אות ג') כותב: וזאת לפנינו בישראל, לקרוא אחר האבות, כמו שמצינו בשולשלת של הלל הנשיא, רבי יהודה הנשיא, בנו של ר' שמעון, בנו של ר' גמליאל, בנו של ר' שמעון, בנו של ר' גמליאל הזקן, בנו של שמעון בנו של הלל הזקן (עיין סדר הדורות) והדומה להם הרבה, והיו קוראין שמות בניהם כשמות אבותיהם בעודם בחיים, [וכן מנהג בין עדות המזרח עד היום], אך במדינותינו [ומנהג יוצאי אשכנז] מקפידין על זה, ואין קורין שם רק אחר הנפטרים לבית עולמם

[ג] כאשר הורים מתארחים אצל בניהם, הבן צריך לכבדם להושיכם בראש, ונוטלים חלק בראש, ומגישים להם תחילה, ואם הורי האשה מתארחים, לכאורה גם צריך להושיב חמיו בראש, ויש לדון אם האשה תגיש ראשונה להוריה, שהרי גם הבעל חייב בכבודם, או שתגיש לבעלה תחילה, שהרי רשות בעלה עליה, ושמעתי שיש שנהגו שצריכה ליתן לבעלה תחילה. ונראה דיותר עדיף שימחל הבעל כבודו, ותכבד הוריה תחילה.

[נא] בערוה"ש סע' י"א כתב לבאר, דמה שנהגו באיזה מקומות, שהבן יושב במקומו בראש השלחן, אף כשגרים אצלו הוריו הזקנים, זה כיון שהוא בעל הבית, וגם הוא יושב ליד אשתו כלתו של האב, אך אין די בלימוד זכות זה, וצריך להושיב אביו בראש, אבל נראה שאם אביו רוצה דוקא כך, משום שחושב שזהו מנהג דרך ארץ שבעל הבית ישב בראש אפשר להקל, ונראה שגם בבעל אמו חייב לנהוג כגיל. וצ"ע באמו אלמנה אם צריך להושיבה בראש השלחן כיון שלא נהגו כן באשה, ונראה דתלוי במנהג המקומות.

להקים להם שם, ונמצא בסה"ק שזה תועלת לנשמה אם קורין בשמו [נב].

א. לא יקרא בן הראשון בשם חמיו, והשני בשם אביו, דשם לא יזכה לבן הב', ונמצא דלא נקרא שם אביו בישראל, כי קריאת השם הוא ענין גדול (עיקר הד"ט הל' כיבוד אב ואם בשם סי' שדה הארץ), ובסי' ברית אבות כתב ליישב קצת המנהג, שקצת נוהגין להקדים שם חמיו באמרם: שהשם הראשון שייך להאשה, ואמנם מהרמב"ן פרשת וישב משמע להיפך, ונראה, דהמנהג השתרבב ממה שהנהיגו בדורות שלפנינו, ועשו שלא תשתכח תורה מישראל, שיתן אבי האשה ארוחה להזוג על שלחנו, כדי שחתנו יתמיד בתורה, וע"פ הרוב נולד הבן הראשון בבית חמיו ולכבודו הי' הוא בעל השם (זוכר הברית סי' כ"ד סעי' י"ט). והבן איש חי (שופטים שנה ב' כ"ז) כותב: שצריך לקרוא אחר שם אביו ולא אחר שם אבי אשתו (עיי"ש שהביא, משדה הארץ) בעונש שמת נדב בן אהרן שכן נקרא על שם אבי אמו, וכן אם רוצה ליתן שם לבנו אחר אביו ואחר אבי אשתו, יקרא שם אביו הראשון (עיקר הד"ט), ובמיוחד אם כרגיל קוראין לולד בכל יום רק בשם אחד, עיין באר משה.

ב. מתו אביו ואחיו הגדול, ורוצה לקרוא לבנו שני השמות אחר שניהם, לא יקרא אלא אחר אביו, משום שכבוד אב קודם, וכן יש אומרים שאינו חייב בכבוד אחיו לאחר מיתה (שו"ת "בצל הכסף" (שטרן) ו"באר משה" ח"א סי' ס').

[נב] שמעתי בשם החזו"א שאין לקרוא לבן שם שאינו מורגל בין הבריות, ושיש לחשוש שמא הבן יצטער על כך, אף שיש בזה מפני כיבוד אב. כמו כן נראה דאין לקרוא שם אחר אב רשע, אפילו לשיטות שגם אב רשע צריך לכבד, שהרי אין קוראים שם אחר הרשעים. לשנות שם משפחה אם זה לא נחא להורים, מסתבר דאין לשנות.

ג. אם רוצה לקרוא שם אחר אביו, ואביו חורגו או חמיו מעכבין בידו משום סיבה מוצדקת, ישמע להם שהרי חייב בכבודם, ועיין שו"ת „חתן סופר“ (סי' פ"ד).

יג. כיבוד אב ואם כשיש נגדה קיום מצוה

א. אין לקיים מצוות כיבוד אב ואם, כאשר צריך לעבור עבירה כדי לקיימה, ואף שאירע באופן שלא ביקש זאת האב שנאמר שפטור, משום שאינו עושה מעשה עמך (עיין שו"ת „הר צבי“ יו"ד סי' קצ"ט).

ב. מותר לצאת לחוץ לארץ כדי לקיים מצות כיבוד אב ואם, (שו"ת תשב"ץ ח"ג סי' רפ"ח, ו„שערי צדק“ להחיי"א „פאה"ש“ (ב' כ"א), על פי הגמרא קידושין ל"א ב'), בספר „פנינים יקרים“ (יתרו ד"ה כבוד) מובא „בכיבוד אב“ (פלדמן) עמוד ס"ח, דייק ממה שאמר הקב"ה לאברהם שהוא פוטר אותו מכיבוד אב, משמע שלא יעזוב את זוריו כשהם לבדם, אף כדי לעלות לארץ ישראל.

ג. יש לפנינו מצוה עוברת [כגון קבורת מת וכד'], ואמר לו אביו השקיני מים, או כל שימוש אחר אם אפשר למצוה שתעשה על ידי אחרים, יעסוק בכבוד אביו [נג], ואם התחיל במצוה [אף שאפשר לעשותה על ידי אחרים], העוסק במצוה פטור מהמצוה, ורק אחרי שיגמור אותה יכבד אביו. ואם אין שם אחרים לעשות המצוה, יעסוק במצוה ויניח כבוד אביו, מיהו אם אין זמן

[נג] כשאין האב מקפיד לאחר את הכיבוד, לכאורה יקיים תחילה המצוה אף שאפשר לעשותה על ידי אחרים, אך מדברי ה„לבוש“ שכתב דגדול מצות כיבוד אב, משמע שהכיבוד אב קודם, כיבוד אב"א (ליטווק) עמוד נ"ג, ושם דייק מחידושי ר' שלמה (ב"מ סי' ל"ז) שסובר להיפך.

המצוה עוברת, יעסוק בכבוד אביו ואחרי כן יעשה המצוה (ש"ע ר"מ י"ב) [נר].

ד. אמר לו אביו לעשות דבר, והוא נמצא באמצע קריאת שמע, יגמור את הק"ש ואחרי כן יכבד אביו (ש"ת, תורה לשמה" סי' רס"ז), ואם אביו מדבר אליו, והוא כבר אמר ברכת המפיל, יענהו („באר משה" (שטרן) ח"א סי' ס"ג).

יד. מחילת הורים על כבודם

א. האב שמוחל על כבודו כבודו מחול [נה], וכן מוראו מחול [נו] („תשובה מאהבה" סי' ש"ע), אך לא מחול בזיונו (ש"ת „הריב"ש" סי' כ') [נז] וכל שכן שלא מחול הכאתו [נח]

[נר] התחיל בכיבוד אב ובאה מצוה לפניו, לכאורה העוסק במצוה (כיבוד) פטור ממצוות אחרות, (וכן נראה „בחדשים" פרק א'), אך לשון יניח כבוד אביו קצת משמע שאף שהתחיל בכיבוד אב יניחנו, וצ"ע, עי' „במקנה" קידושין שדן: כשיש לפניו אבירות ואבירות אחר, וכיבוד אב מה יקדים, אם אבירותו הקודמת לאחר, הרי כיבוד אב דוחה. כיבוד אב והשבת אבירה — השבת אבירה קודמת, ומסיק דיכבד האב עיי"ש, ומנ"ח תקל"ט. [נה] וכן ראוי להורים למחול על כבודם, אף בלא דעת הבנים כדי שלא יענשו (ספר „חסידים" קנ"ב), ומסתבר דטוב למחול הכל, ועיין לעיל סע' ב' ובביאורים שם.

[נז] וכן מבואר בערוה"ש (ר"מ סע' ט'), שמחול האב לבן ורשאי לעמוד במקומו, ודלא כמי שאמר שרק על כבודו יכול למחול ולא מוראו, וכן פסק „הברכ"י שרק על בזיונו לא יכול למחול, אבל על מוראו יכול למחול, ויש סוברים שאינו יכול למחול על מוראו, כמו לענין שלא לסתור את דבריו, ואולי משום שגם זה בכלל בזיון וצ"ע.

[נו] „גליוני הש"ס" (קידושין ל"ב) ציין לדברי הגמרא (סנהדרין מ"ח) דת"ק סבר, כי בוז ליה אחולי מחיל זילותיה לגבי יורשים, ואין זו ראייה מזה שמחול על בזיונו כלפי אחרים שיכול למחול לבניו.

[נח] עיין בספר „חסידים" סי' תרע"ד, שמשמע שמועילה מחילת האב גם להכאה,

וקללתו („שאלתות” סי' ק"ט), אם חזרו בהם ממחילתם חזרתם חזרה (שו"ת „מהר"ם שי"ק” יו"ד סי' קי"ח).

ב. גם אם מחל האב על כבודו, חייב בדיני שמים [נט] (ספר „חסידיים” סי' תקע"ג, ועיין שם בפירוש אזוראי, לדעת הרדב"ז אף שכבודו מחול, אם כיבדו אחר המחילה — קיים מצוה, ולכן יש לכבדו גם אם מחלו לו, כדי שלא יענש, מחילה על דברים קטנים, יש לומר שהיא מחילה גמורה, גם לגבי דיני שמים, וכן לענין מצוה מועילה המחילה ולכן מותר לבן להסב, לפני אביו בליל הסדר, ספר „כיבוד או"א” (ליטוואק) עמוד ס"ז.

ג. האב לא ימחול על כבודו, כאשר יש חשש שילמדו אחרים מכך לזלזל בכבוד הורים (על פי ס"ח סי' של"ט).

ד. אם הורים רוצים לשרת את בנם, מותר לו לקבל מהם, אך אם האב בן תורה, אל יקבל ממנו (שו"ע יו"ד ר"מ סע' כ"ה) [ט].

שכתב: „שאם הבן רוצה להכות אדם, יכול האב לומר לו שיכה אותו (את האב), (וכבר הקשו על זה). ויש אולי לחלק בין הכאה שיש עמה תבורה, שעל זה לא מועילה מחילה, לבין הכאה ללא תבורה, שבוה הכאת האב שוה להכאת שאר אדם, וראה ביאורים (נז). ויש לרדן אם מותר לאב להרשות לבנו קטן, להכות אותו דרך שחוק, ולכא"ר כיון שאין זו הכאה של דרך נציון, כמו שמותר בשאר אדם, יהיה מותר גם באביו וצ"ע, ו„במנ"ח מ' מ"ח סובר, שאם הרשוהו להכות, אין זה בכלל האיסור ראה לקמן פרק ה'.

[נט] עיין „ברכת שמואל” יבמות סי' ג', שסובר שאם מחל האב על כבודו, אין יותר בזה מצוה, אם כן לכאורה הוא חולק על הספ"ח והרדב"ז.

[ס] האב שהוא ת"ח ורוצה שבנו יקבל ממנו שירות (עזרה), ה„פר"ח” סובר שאל יקבל, משום שהאב בכל זאת יצטער, אך הר"ן קידושין סובר שישמע לאביו, והביאו מהירושלמי במעשה דר"י עיי"ש, והכל לפי שיקול הדעת.

ה. בן הרוצה שהוריו יעשו עבורו שרותים מסויימים, אם רשאי לבקש עיין ביאורים ובירורים [טא].
ו. אין ההורים יכולים למחול לבנים, שלא ינהגו אבלות אח-ריהם (ספר „חסידים“). אך אבילות י"ב חודש, שזה ענין כבוד האב, יכולים למחול, עיין (שו"ע יו"ד סי' שמ"ד בש"ך סק"ט).

טו. חיוב הבת בכבוד הוריה
הבן והבת שניהם חייבים בשווה בכבוד ההורים, אלא שהבת שגשאת פטורה מכבוד אביה ואמה, מפני שרשות בעלה עליה [סב].

[טא] בגמרא (קידושין מ"ה:) נתבאר: „לא חציף איניש לשוויי אביו שלח לקדש לו אשה“, הרי שאין הבן מבקש מאביו שיעשה שירות למענו, ויש להזהר בעת שצריך לבקש מהאב, לגבי ניקוי בגדיו או תיקונים בבגדיו וכדומה, ולכאורה יש להודיע לה, ולא לבוא בלשון בקשה, וצ"ע, והנה בספר „חסידים“ (סי' תקס"ב) כותב: „ואם רואה הבן שהאב יותר שמת, שיאמר לו הבן, תעשה זה“, כגון אם הבן הולך יחידי בליה והאב צעור (מצטער) על זה, והאב שמח שיאמר לו הבן „לך עמי“, אז יאמר הבן לאביו אם תחפור, תלך עמי וכל כיוצא בו, ובלבד שלא יאמר לאביו בפני העולם, שלא יאמרו שהבן משעבד את אביו, ואם רוצה האב שיאמר בפני העולם, רצון אביו יעשה, מכאן, שיש להתבונן מתי וכיצד לשאול, כשצריך לבקש צרכי עצמו, ועיין שו"ת „תורה לשמה“ סי' רס"ח שהיו קצת חציפות לבקש מאביו שיעשה עבורו דבר, ואפילו לדבר מצוה, וכן בספר „יעלו חסידים“ על ספ"ח (אות קנ"ב) שלא יבקש מהוריו שיושיטו דבר שמונח לידם, אפילו ביקש שימחלו על כבודם וכבודם מחול (עי"ש). (מובא בכא"א פלדמו).
[סב] אם הבעל אמר לה לעשות נגד רצון אביה, צ"ע אם תשמע לבעלה או לאביה, עיין „מקנה“ (קידושין כ"ט:) המבאר: שרשות בעלה עליה, זה רק לענין כיבוד, מפני שהיבת לעשות עבור בעלה, אך מורא חייבת גם כשגשאת, אם כן כשבעלה אומר לה לעשות נגד אביה, לא תשמע לו. ועיין לקמן אות ט"ז, לענין אב שאמר כנגד האם שלא לומר קדיש אחריה, ישמע לאב מפני שאתה ואמך חייבים בכבודו, אם כן משמע שחובה על האם לשמוע בקול האב, אף שלא בצרכי גופו, וכעין שנאמר ב„תנא דבי אליהו“:

ואם מחל לה בעלה חייבת, עיין ספר „חסידים“ (סי' של"ה) [סג].

טז. דיני קדימת האב לאם במצוות הכיבוד

א. חייב אדם בכבוד אביו ובכבוד אמו, והם שוים בחיוב הכבוד להם, אך אם אמו נשואה לאביו, ואביו אומר לו השקיני מים, ואמו אומרת השקיני מים, חייב להקדים את כבוד אביו [סד], משום שהוא ואמו חייבים בכבוד אביו (שו"ע יו"ד סי' ר"מ סע' י"ד) [סה] [סו], גם רופא שצריך לרפא אביו ואמו, צריך להקדים

איזהו אשה כשרה שעושה רצון בעלה, ומשמע שחייבת לשמח לו בכל דבר. וכן מפורש ב„גור אריה“ פ' קדושים (מובא ספר „כיבוד אב"א“ (ליטווק) עמוד ס"ג).

[סג] זה לשון ספ"ח: „האב שבתו נשואה, ועוסקת בצרכי בעלה, לא יצוה לבתו לעשות צרכיו בשעה שעוסקת בצרכי הבעל, ואם הבעל טוב יאמר לה לעשות צרכי האב קודם“.

[סד] חיוב הקדמת האב לאמו אם הוא מדאורייתא, או מדרבנן נחלקו בזה, ועיין (כריתות כ"ח), „אלא שאמרו חכמים האב קודם“, לכאורה הו"ק מדרבנן (ונפ"מ לענין ספק מקודשת וכדומה) עיין „שד"ח“.

[סה] היה אביו רשע ואמו לא, נסתפק „בשד"ח“ מערכת הכ', ודן לומר שיקדים אמו משום דהוי ספיקא אם חייב בכבוד אביו רשע, וכל שכן בנתגרשה האם, שצריך להקדימה לאב רשע.

אמו אומרת לו השקיני מים, ואביו אומר אל תשקנה, נסתפק בזה ה"ד שאול", ראולי הוי כאומר לו עבור על דברי תורה, ודן כיון שהאב אינו מוזהר על כבוד אשתו, אין זה בכלל אמר לו לעבור על דברי תורה, ומדברי ה„מנ"ח“ מ' ל"ג רואים, דהוי כאומר לו לעבור על ד"ת (מובא בספר באר"א (ליטווק) עמוד נ"ז).

אביו רומז לו שרוצה דבר, ואמו בקשה במפורש עיין רמ"ז ב„מערכי לב“ (ח"ב דף רס"ה).

[סו] היה עוסק בכבוד האם, ובתוך כך ביקשו אביו שישקנו מים, אם חייב להפסיק בכבוד אמו, ולעסוק בכבוד אביו, ולכאורה מצד הסברא נראה שצריך להפסיק, שהרי אמו צריכה בכל פעם לעסוק בכבוד בעלה, וכן משמע קצת

את אביו מפני כבוד האב (,"לב אברהם").

ב. נתגרשה האם, שניהם שוים [סז], היינו שאת מי שררצה יקדים (שו"ע ר"מ על פי הרמב"ם והרי"ף), [ולדעת רבינו ירוחם אינו רשאי להקדים, אלא מניח לפני שניהם בשוה], אמר לו אביו לעשות דבר, ואמו הגרושה אמרה להיפך, או אמו אמרה לעשות דבר, ואביו אמר לעשות להיפוך, שב ואל תעשה עדיף (,"חזון איש" יו"ד).

ג. מתה האם הנשואה לאביו, נתבאר בב"י סי' שע"ו ד"ה ,וכתב עוד הר"מ", שגם באופן זה צריך להקדים את אביו, ושלא כדעת נוב"ת אבע"ז מ"ה שהרי היא כגרושת אביו, וכבוד שניהם שוה [סח].

לשון הגמרא, "מניח" כבוד אמו ועוסק בכבוד אביו, — משמע מלשון "מניח" גם כשכבר עוסק מניח, ועיין "ראב"ן" קידושין פ"ק שכתב: "ואם אמרו ביחוד", קצת משמע שאם האמא הקדימה בבקשתה, והחל לעסוק בכבודה אינו מפסיק וצ"ע.

[סז] האב שלמדו תורה קודם לאמו מדיו רבו, (הגרי"י נויבירט שליט"א בספר "לב אברהם" ח"ב), ולענין רפואת אביו ואמו במקרה של סכנת פק"נ, האב קודם מדיו שזכר קודם לנקבה (כהוריות י"ב) (הגרש"ז אויערבך שליט"א בספר "לב אברהם" ח"ב).

[סח] אם מת האב, האם שהיתה נשואה לו נשארה בחיים, יש מקום לומר שכאן נחשבת כגרושה לכולי עלמא, כיון שהיא רשאית להנשא, (ועיין רש"ש ב"ב קי"ד על תוס' ד"ה מה) אך בשו"ת רע"א קמא סי' ס"ח רואים שלא חילק עיי"ש. אם אביו אמר לו לבזבז מכסף הזירושא, ואמו אומרת שאל יבזבז, לדעת רע"א, אף שאינו חייב לבזבז לכבוד אב מרכשו, בכל זאת אם בזבז הרי מקיים בזה מצוות כיבוד, לפיכך, במקום שכבוד שניהם שוה יכול לשמוע לאביו, ועיין בספר "יד אליהו" פסקים סי' מ', הסובר שכיון שמעיקר הדיון אינו חייב לשמוע לאביו במקום הפסד ממון, אל יעשה נגד רצון אמו, דחוי בזיון לה.

ראוי להתייעץ עם ההורים, וכל שכן בדבר שנוגע לחם, כמו שנתבעו שמעון ולוי שעשו על דעת עצמם, „כבוד אב ואם“ (פלדמן), ראוי לקבל ברכת אב בכל השנה, ומכל שכן בערב יום כיפור (שם עמוד ס'), מדברי „מגן האלה“ ב„מטה אפרים“ (סי' תרי"ט). ויש לבנים לבקר הוריהם, כיון שעונג הוא להורים (שם עמוד נ"ט מ„עבד המלך“ שמות כ' י"ב), ויכונו למלא רצונם כראוי.

דיני מורא

א. גדר מורא

מורא הוא, שיתנהג עם אביו ואמו כמנהג מי שהוא ירא ממנו שיענישהו, כמו המלך, וילך עמהם כדרך שילך עם מי שמפחד ממנו, וירא מהגיע ממנו מה שימאס (רמב"ם סה"מ עשין רי"א).

א. צריך להזהר בכבוד האב והאם ובמוראם [א], ועד היכן מגיע כבוד האב ומוראו, שאפילו היה הבן לובש בגדי חמודות, ויושב בראש הקהל, ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו, והכוחו על ראשו, וירקו בפניו, לא יכלים אותם, אלא ישתוק ויירא מן מלך מלכי המלכים שציוהו בכך (יו"ד ט' רמ' סע' ח') [ב].

ב. ולא יראה להם פנים של זעף על מעשיהם [ג], (סימן ר"מ סע' ד').

[א] המיקל בכבוד אב ואם, נראה לי דפסול לעדות מדבריהם, אלא אם כן עשה זאת מדעתם ומחילתם („דרך פיקודך" מצוה ל"ג), הוא באור ומנודה לשמים („חרדים" מל"ת מה"ת התלויות בפה).

[ב] עשה אדם נגד רצון אביו, עבר במורא, ויש לומר דגם עבר בכיבוד אב, שאין זה כבוד להם (הר"י פרעלא בביאורו על ספה"מ לרס"ג מצוה ט'). לפי זה, כל דיני מורא נוהגים גם באחיו הגדול (ראה לעיל פרק א'), אך מדברי החזו"א נראה, דאין כבוד כלול בענין מורא.

בן קטן לא יכול לומר ברכת הגומל, מפני שנוסחתה: „הגומל לחיבים", וחי כאילו קורא לאביו חייב (שו"ת „מהר"ם מינץ" סי' י"ד).

[ג] לרעת הר"י פרעלא זה כלול ברין כיבוד, אך בפשטות זהו ענין רק של מורא.

ג. כל דבר שהוא בזיון להורים, העושהו עובר באיסור מורא, ועי' ערוה"ש סע' ח', המבזה הוריו כדי למנוע הפסד של עצמו, נחלקו בזה הרמ"ה והרמב"ם. ראה לעיל פרק ג', אות ז' סע' ח', וערוה"ש סע' ט"ז שכתב שמותר למנוע, בתנאי שלא יהא דרך בזיון [ד].

ד. עיקר מורא האב שירא מהם יראת הרוממות, ואם היה יושב בסעודה עמהם, ישב לפנייהם באימה ופחד.

ה. יזהר שלא לגרום להם צער או בזיון, דכל זה בכלל מורא (ערוה"ש סע' ח'), אם אמו עשתה איזה דבר, ואביו שואל את הבן מי עשה, אם יודע הבן שמשום כן עלול האב לכעוס על אמו, אל יאמר לו מי עשה (ספר „חסידים“), ואף ישנה מפני דרכי שלום (ערוה"ש), אסור לגרום להוריו שיכעסו, לכן יזהרו האחים לבל יריבו זה עם זה, או עם נשותיהם, כיון שההורים מצטערים, (על פי ספר „חסידים“ תקע"א ו, „פלא יועץ“ ערך קללה), ויוותרו זה לזה כדי למנוע צער מההורים („מענה רך“, פרק ט"ז).

לפי זה יש ללמוד מכאן, שצריך להזהר שלא יספר דברים מעציבים ומצערים, אם אין להם צורך לדעתם. אם נוהג במידת פרישות, כמו צומות שאינם חובה, והם מצטערים על כך, צריך להמנע מזה, (ראה גם לעיל פרק ג' סעיפים ח' וי"ג), אך תעניות ציבור יתענה אף שהם מצטערים, ואין רשאי הבן להתענות כשהם מצטערים, גם כשכוונתו למנוע אותם מלהתענות, כגון שאמר להם אם תתענו גם אני אתענה (עיין ספר חסידים).

ו. גם צריך לסלק מהם כל דבר הגורם צער, לכן אם הלך הבן למקום סכנה, מיד לאחר שיצא בשלום צריך להודיעם, או לשכור שליח שיודיעם (ספר „חסידים“ סי' תקע"ה). מכאן יש

[ד] אם אביו מונע ממנו רוח, אסור להכלימו משום כך לכולי עלמא (בן איש חי).

ללמוד שחובה על הבנים הנמצאים במרחק מהוריהם, לכתוב להם [ה], או להתקשר טלפונית בתדירות, כדי לסלק מהם דאגה.

ז. לא יעיר את אביו משנתו [ו], לצורך רוח ממון, גם כש- מפסיד הרבה רוח, ואם יש הפסד ריווח לאב, או לצורך מצוה עוברת, כגון תפילה שזמנה עובר יעירנו, (ספר „חסידים“ כאשר יכול לעשות על ידי אחר עדיף) ואם חושש הבן שאביו יצטער, כשיוודע שבנו הפסיד רוח, יעירנו על ידי אחרים.

ב. דיני מורא שיש לנהוג במושב ההורים

א. לא ישב במקומו המיוחד לו [ז] לישיב בסוד זקנים, אם היה איש המעלה] או מקום המיוחד לו בחנות, או בבית בראש השולחן וכדומה [או במטה המיוחדת לו (,ילקוט מעם לתעז“ שמות)]. וכן לא ישב במקום המיוחד לתפילה [ח], ובמקום שנהגו הבנים לעמוד במקום אביהם בבית הכנסת, הרי זו מחילה (ערוה“ש

[ה] וכן כתב רע"א לבנו (אגרת קע"ו), „מה אתה מתעצל במצות כיבוד אב, לכתוב כמה שורות“, ואף ישתדל לכתוב בצורה נאה, מפני שיש להם הנאה מכך (ספר „נפתלי שבע רצון“), וכ"ש שיכתוב חידושי תורה („ישמח משה“ על חמש מגילות).

[ו] ויותר שלא לדבר בקול רם כשהוריו ישנים („יעלו חסידים“ על ספר „החסידים“ שלי"ז). ומעשה באחד מגדולי ישראל, שאחר לבוא לביתו, המתין כל הלילה, כדי שלא לעורר את הוריו, ונראה דאם ידעו מכך ויצטערו, עדיף שידפוק ויעירם וצ"ע.

[ז] כסא מיוחד לאב, נראה שאין לישיב עליו גם כשאנו במקומו, אם מותר לעמוד על כסא אביו, כגון שרוצה ליטול דבר ממקום גבוה, יש להסתפק, (כאו"א“ (ליטחק) עמוד כ"ו).

[ח] בספר „כאו"א“ שם, נסתפק אם מקום מיוחד לאב לשחרית, אם מותר הבן להתפלל שם במנחה, או אם האב ש"צ קבוע בשבת, אם הבן רשאי לישיב שם.

ר"מ סע' ט'). ודינים אלו נוהגים גם באם (שם) [ט], במקום במיוחד לה, כמו בבית הכנסת בעזרת נשים.

ב. מותר לעמוד במקום המיוחד לישיבה, אבל אסור לעמוד במקום המיוחד לעמידה.

ג. יש אומרים שאסור הישיבה במקום האב, הוא רק בפני האב או כשאחרים נמצאים, וראוי להחמיר גם כשלא נמצא שם שום אדם, דהוי ספיקא דאורייתא (,"בן איש חי" סע' ב'), אבל לאחר מיתת האב, מותר לישב במקומו (ספר "המוסר" לר"י כלץ). ואלו שנהגו ליזהר מלישב במקומו המיוחד, גם לאחר מיתת, ל- כאורה אין לזה מקור.

ד. לא ישב הבן ליד אביו, כשאין אדם אחר מפסיק ביניהם, כמו שיהונתן לא ישב ליד שאול (שמואל א') (,"אורחות חיים" (וכן נראה מרש"י "בנין עולם" יו"ד מ"ז). ואף אם מרחיק ממקום אביו, אין זה די אלא צריך הפסק אדם ממש (שו"ת "בנין עולם" יו"ד סי' מ"ז) ובספר ערוה"ש שם סע' י' כתב שאין נוהגים בחומרא זו, אך "הבן איש חי" (שופטים שנה ב' סע' כ') כתב שנוהגים כן וכוונת ה"אורחות חיים" להקפיד בזה במסיבה, או כשנקבצים הכול לעשות ועד, שאז לא ישב ליד אביו, ולא איירי בשבתם בביתם, וכן יש לנהוג [י].

[ט] מלבוש חשוב שאביו לובשו משום חשיבותו, ביום מועד וכדומה. דן, ביד אליהו" (פסקים סי' מ') שאין לכן ללבושו, כמו שאין משתמשים בשרביט של מלך.

[י] בבית הכנסת כיון שאין יושבים לפי כבודם, אלא כל אהר קונה מקום, יכול לישב ליד אביו (,"בנין עולם" יו"ד סי' מ"ז) ולפי דברי, הבן איש חי", גם כשאין קונים מקומות, כיון שאין זה מסיבה או התועדות, רשאי לישב לידו, וצ"ע כיצד ראוי לנהוג. ואם אביו קראו לישב בצדו, יסבב קצת בדרך שיהא נראה שאינו חפץ

ה. לדעת המאירי כשיושב לפני הוריו, לא יעמוד משם, אלא אם נטל רשות.

ג. לא לסתור דבריהם

א. לא יסתור דבריהם [יא] לא בדברי תורה, ולא במילי דעלמא (ו, הבאר שבע" סובר, דרק במילי דעלמא אסור לסתור), יכול לפלפל עם אביו דרך משא ומתן הלכתי, כמו שחלקו תנאים והראשונים עם אבותיהם ורבותיהם [יב] (,עצמות יוסף" קידושין ל, ,שאילת יעב"ץ" ח"א סי' ה', ,חזון איש"), ויש אומרים שמותר רק שלא בפני אביו [יג], אבל במילי דעלמא, אסור אפי' שלא בפניו.

ב. אם היה משיג על אביו, ויש עוד מי שסובר כאביו, יכוון את דברי חשגותיו על האחר שסובר כאביו, וכך היה נוהג הסור עם אביו הרא"ש.

לשכ בצדו, מחמת חשיבות אביו, ואם עכ"ז אביו רוצה שישב בצדו, צריך לציית לו, ,כיבוד אב ואם" (פלרמן) עמוד ה' (הג"ה ל"ט), בשו"ת ,מעשה אברהם" סי' מ"ו, דן אם רשאי הבן להיות מסייע לאביו הש"צ, עיי"ש. ובפשטות מותר שהרי זה רצון אביו.

[יא] אם אומר דעה אחרת משל אביו, כשאין השומעים יודעים שזה סותר את דעתו, דן בספר ,כאריא" (ליטחק) עמוד כ"ח).

[יב] יש מחמירין שלא לסתור את דבריהם, אף שלא בפניהם (,בן איש חי" סע' ג') אולם שאר הפוסקים התירו, ועי' ערוה"ש ו, מסגרת השלחן" סי' קמ"ג, ועיין ,תורה תמימה" (שמות) פרשת יתרו הסובר: שאסור לסתור דבריהם ללא ראייה, אך עם ראייה מותר, ועי' ,מנחת אלעזר" ח"ד סי' ו', שמותר לחלוק על דעת אביו בהלכה, כיון שצריך להעמיד האמת.

[יג] ב,שאילת יעב"ץ" (ח"א סי' ה') כתב מספר כללים לגבי חולק עם רבו, והם, אם היה ראוי להוראה כמו רבו, או קרוב לו, יכול לחלוק עם רבו, וכן עם אביו, וכשנחלק עם רבו או אביו, רשאי להעמיד את האמת, ולא לסתור דבריו דרך קיפוח וניצוח, אפילו בפלפול בעלמא, וחייב לגלות דעתו, במקום שנראה לו טעות בהלכה או בדיני ממונות.

ג. אם אביו שואלו לדעתו, צריך לומר את דעתו, הן בדברי תורה והן בעניני העולם, אף שסותר את דעת אביו (ערוה"ש שם סע' י"ג).

ד. ולא יכריע את דברי אביו, לא רק שלא יאמר נראין דברי החולק, אלא אף לא יאמר נראים דברי אבא, מפני שמראה כאילו שוה עם אביו, שהוא מסכים על דבריו.

ה. אב המוכיח את בנו בטעות, לכאורה הבן שרוצה להצטדק, לא יאמר לאביו בלשון הסותר, כגון זה לא אמת או לא נכון, אלא יאמר בלשון מתונה כמו: יש לי לומר דברים המצדיקים אותי, ויעמיד האמת על בוריה.

ד. לא לקרוא הוריו בשמם

א. לא יקרא להוריו בשמם [יד] לא בחייהם ולא במוותם, אלא יאמר אבי מורי או אמי מורתי [טו] כשחותם שמו, רשאי לכתוב שמו של אביו, וב"בן איש חי" (שופטים שנה ב' סע' ה') כתב: שיש מתחסדים לכתוב גם בחתימה מו"ר אבי [טז], אך

[יד] אם היה לאביו שני שמות, או לאחר שני שמות, והוא משנה וקורא רק שם אחד, או שמשנה וקורא שניהם, הוי שם אחר, וכן אם קורא לאחר בשמו ובשם המשפחה, שניכר שזה אחר, אינו נחשב כקורא בשמו, כיון שניכר שהוא אחר, „בן איש חי" סע' ד'. ואם היה אחד מן השמות שם פלאי, יש אוסרים להזכירו עי' „כבוד אר"א" (ליטווק), ואם היה לאביו שם עריסה (שנקרא בצעירותו) שנשכח כבר, עיין בשו"ת „אמרי נועם" סי' י"ג ח"ד.
[טו] לדעת ה"תורה תמימה" (פרשת יתרו). איסור קריאת שם אביו אינו אלא מידת חסירות, שנהגו בה רק התנאים, ורק בפרהסיא, ודעת הפוסקים שלא כדבריו.

[טז] לדעת ערוה"ש החיוב לומר כשמזכירו „מורי", זה רק בדברי תורה, אך בשאר דברים מזכיר אבא סתם, ואחרים חולקים עליו (ראה פרק ג', ביאורים י"א), „הברכ"י" אומר, מה שמכנה אביו בתואר כבוד, זה אצל

כשכותב אליו מכתב, או מזכירו במכתב לאחרים, צריך לכתוב מו"ר אבי (שם סע' ב').

יש מתירים להזכיר שמם שלא בפניהם. אם שאלוהו לשם אביו כשעולה לתורה וכדומה, רשאי לומר את שמו [יז], יש מתירים להזכיר שם אביו דרך כבוד כמו אבא פלוני (עי' גליון רע"א שו"ע ר"מ), ובזמן הזה שאין שם, אבא מורה על כבוד, יאמר מו"ר אבי (בן איש חי הנ"ל), היה שם אביו שם כבוד, כמו אבא או מורנו, לא יקראנו בשם זה (שד"ח). וביביע אומר ח"ב סי' ט' מתיר עיי"ש.

ב. היה שם אביו פלאי [היינו — שם לא שגרת], לא יקרא לאחרים בשם זה, אלא משנה שמם [יח], אבל שם המורגל כמו אברהם יצחק וכדומה, מותר לקרוא לאחרים בשם זה שלא בפניו (שו"ע ר"מ ב').

אם היה קורא דברי תורה, ומזכיר שמות כשם אביו, רשאי לקרוא בקול, כיון שקורא בדברי תורה אפילו שם פלאי, אך אינו רשאי לקרוא שמות כשם אביו, ממכתב וכדומה (בן איש חי (שם), אלא אם כן מוסיף שם משפחה, שממנו ניכר, שלא מדבר על אביו, וכן מתוך הענין שמזכיר מוכח, שלא מדובר באביו, כיון שיש תרתי למעליותא (בן איש חי שם). גם בכתב אין לכתוב

בני אדם, אך בתפילה לא יאמר אלא שמו, ברכי סי' רמ', ובשערים המצוינים הקשה על נוסח הזכרת נשמות שכתוב בסידורים, אבי מורי.
 [יז] כשהוא הקורא לעולים לתורה, יקרא יעמוד, אבי מורי בלבד, אף שהארץ צבי" (סי' צ"ז) מתיר לומר, יעמוד אבי מורי פלוני.
 [יח] מה שנהגו לקרוא את הנולד אחר שם האב, ועוד יותר לפי הנהגים לקרוא עוד בחייו של הסבא, בשם פלאי אין ראוי לעשות כן לכאורה כי זה מחייב שיקראו לנכד בשם הסבא בפניו, והסיבה שיש שנהגו לקרוא בכל אופן משום שזה כבוד האב (הסבא), וצ"ע.

דיני מורא

שם אביו (,"יש"ש" קידושין פ"ק סי' ס"ה), וכן ,ברוח חיים" סי' ר"מ כתב להזהר גם בכתב אלא אם כן כתב לכבודם, ובשו"ת ,דברי חיים" בהשמטות לחלק ב' סי' מ"ג כתב, דאם כותב להיכרות, כמו לעדות אין איסור. וע' שו"ת ,עמק שאלה" יו"ד סי' ס"ז שדן אם כתיבה כדיבור לענין זה.

בריני איסור הכאה וחבלה

א. מה היא הכאה

אסור להכות חוריו, ואפילו הכוהו הם שלא כדיון, אלא אם כן נשקפת סכנה לחייו (חינוך" מצוה מ"ח) [א].

א. אין מועילה מחילה לעון הכאה, שיהא מותר להכות ונתבאר לעיל פרק ג' אות י"ד, ובביאורים מ"ו עיי"ש [ב].

ב. כל חבלה שהיא לרפואה, כמו הקזת דם ניתוח וכדומה, אינם בכלל הכאה, משום שאין זה הכאה אלא רפואה [ג], בכל זאת, אין לבן לעשות רפואה לאביו, שמא יעשה חבורה יותר מצורך הרפואה, ויכשל בשגגת איסור חמור שעונשו במזיד חנק, לכן

[א] ויכוין בהמנעו מהכאה, שעושה זאת בעבור ציחי הבורא, ובזולת זאת הכונה — אינה נחשבת המניעה הזאת בכלל חלוקא דרבנן. („דרך פיקודי" מצוה מ"ז).

[ב] „המניח" (מצוה מ"ח) סובר, שאם נתנו לו רשות לחבול, אין זה בכלל האיסור, ומה שאין מועילה מחילה היינו לאחר שכבר עשה, אך אם ביקש ממנו אביו שיחבול בו, לא נכלל באיסור, וקשה קצת על דבריו, למה נאסר לבן לרפא אביו כאשר מחל לו.

[ג] ויש חולקים וטוברים, שלדעת חרי"ף גם לצורך רפואה נחשב כחובל, ולכן אסור לבן לרפא אביו.

כשיש אחר לא יעשה הבן [ד]. אין שם אחר, והם מצטערים, הרי זה מקיז וחותר כפי צורך הרפואה (שו"ע יו"ד סי' רמ"א ג'). והרמב"ם (ממרים פ"ה) הוסיף, „ויעשה כפי מה שהרשוהו" [ה]. כאשר צריך למול אביו, נסתפק בספר „חפץ חיים" להרח"פ סי' צ"ו סעי' י"ג דאולי לצורך מצוה, שרי.

ב. אלו הדברים המותרים לעשות לאביו

א. זריקות, כיון שעל פי רוב אינו עושה חבורה (ולא זריקות בורידים), לכן התירו כל גדולי ארץ ישראל, במקרה שיש טורח לאב לילך לרופא, ולדעת ה„גשר החיים" כאשר האב והבן עניים, מותר לבן להזריק.

ב. העמדת עלוקות, ב„הר צבי" יו"ד סי' קצ"ז, מצדד לומר שאין זה נחשב מעשה, אלא גרמא ומותר.

ג. העמדת כוסות רוח (באנקס), במקום שאין חבורה נגלית אין זה חבורה, ולענין חבורה פתוחה, הוי ככל הקזת דם, ואם

[ד] ואף באבי האב, אם יש אחר, יש מעלה בזה שיעשה אחר (שו"ת „תורה לשמה" סי' רס"ז), גדר אין שם אחר, עיין „מנחת יצחק" ח"א סי' כ"ז שכתב: שכשיש טורח גדול לאב, שצריך ללכת אל הרופא יום יום לקבל זריקה. נחשב כאין אחר, וגם צירף שאין זריקה דבר של חבלה, והתיר לבן לעשות לאביו זריקות.

ב„גשר החיים" ח"ב סי' א' רצה לומר, שאם יש אחר בשכר, והבן עושה בחינם נחשב כאילו אין אחר, ו„הר צבי" יו"ד סי' קצ"ז חלק עליו, ועוד הוסיף דכאן חייב הבן להשכיר אחר שיעשה לאב, כיון שזה לצורך הבן, שהוא לא יכשל בשגגת חנק.

[ה] בדברי השו"ע נכתב, כאשר אין אחר והם מצטערים, מותר לבן לטפל בהם כפי צורך הרפואה, והרמב"ם הוסיף כפי מה שהרשוהו, משמע רק כשקיבל רשות דחוי כעין מחילה, ראה ביאורים (א'), ואם כן לדבריו כאשר ההורים נטולי הכרה, לכאן אסור לו לעשות דברים של חבורה, אלא בפיקוח נפש.

עושה סתומה, לפי המספר שהורה הרופא, מתיר „ושר החיים“ ח"ב פרק א'.

ד. אין בן רשאי לגלח אביו, שמא יעשה בו חבורה („לקט יושר" יו"ד (עמוד 37), וכן אסור לחכך לאביו, שמא יעשה חבורה שו"ת „הראבי אב"ד" (סי' ק"ז) וצ"ע דלכאורה כשיש חשש רחוק כל כך, למה יאסר?

ג. עניני כפרה כשעבר על אי כיבוד אב ואם

ילד שהכה את אביו, טוב שיקבל על עצמו דבר לכפרה (או"ה שמ"ג), ב„שערי דעה“ (מובא בספר „כבוד או"א" פלדמן עמוד פ"ז), ביאר דהיינו דוקא קטן בר דעת, אך בספר „דברי חיים“ על התורה פרשת תבוא דף ס"ג, הביא שר' אלימלך עשה תיקון, על מה שהכה אמו בהיותו יונק.

בספר „בן איש חי“ (שופטים שנה ב' סעיף כ"ב) כותב: כתוב בשער רוח הקודש לרבינו האר"י, תיקון לעובר על מצות כיבוד אב ואם, יתענה כ"ו תעניות רצופים, וילקה בכל יום כ"ו מלקיות, ויכוין בשם י"ה במילוי אלפין כזה יו"ד ה"א, שפגם בו ע"ש, וכתבתי שאף על פי שדי לו בתיקון אחד, על כמה פעמים שעבר על מצות כיבוד אב ואם, מכל מקום צריך לעשות תיקון בשביל האב לחוד, ובשביל האם לחוד, וכתב עוד בשער רוח הקודש, מי שחטא בכבוד אב ואם [יחדיו], יתענה חמשה וארבעים תעניות, כמנין אב ואם (רצוה לומר עם הכולל). ויכוין לשם י"ה שפגם בו, ובשחרית יכוין לשם י"ה במילוי יודי"ן, ובמנחה במילוי אלפי"ן, ובערבית במילוי ההי"ן, ועוד יש בזה פרטי כוונות עיי"ש, וטוב שכל אדם יעשה תיקון זה אחר פטירת אביו ואמו, ובנקל יוכל להתענות תעניות אלו, ואם תש כוחו יפרה אותם דבר יום ביומו בצדקה, ויאמר בקשת פדיון, ונראה לי דתיקון זה יספיק

לשניהם. מקלל אביו ואמו יתענה ג' ימים רצופים (כה"ח ס' שמ"ג ס"ק ל').

„המנ"ח" מ' ל"ג, נסתפק אם מצות כיבוד אב ואם הינו דבר של בין אדם לחבירו או רק ענין של בין אדם למקום, ויתכן לומר שיש חילוק בין אי כבוד, דהוי רק ענין של בין אדם למקום, לבין אם עבר על דבריו וכדומה דהוי איסור מורא שעשה נגדו ראולי זה הוי גם בין אדם לחבירו, וצריך לפייס את אביו, ולכאור' גם אם לא כיבד בלבד כראוי, צריך שיפייסנו, ואחרי כן יעשה תשובה.

בספר „חסד לאלפים" יו"ד סי' רמ"א אות ב' כתב: אם עבר ולא כיבדם בחייהם, יזהר עתה במותם לכבדם, ויבטא בשפתיו שעושה מצוות, ומסגף עצמו איזה סגופים לכפרת משכב הוריו ולתיקון נר"נ שלהם, אולי תהא ארכא לשלוותו.

ת.ו.ש.ל.ב.ע.

מפתחות

הספר מתחלק : לפרקים, לאותיות, ולסעיפי משנה.

(האותיות בסוגריים הם ביאורים ובירורים)

א.

אב שפטר בניו מלפרנסו או חלקם — פרק ג' אות ז' (לב).

אב תלמיד בנו לענין קימה — פרק ג' אות י' סע' ה'.

אב תלמיד חכם שמוחל על כבודו אם יקבל הבן ממנו — פרק ג' אות י"ד סע' ד' (ס').

אב רשע ואמא לא — פרק ג' אות ט"ו (ס"ה).

אבא עובר עבירה — פרק ג' אות ה' סע' ג' (י"ג—י"ד).

אמירת „אבי מורי” — פרק ד' אות ד' סע' ב'.

אח גדול — פרק א' אות ד' סע' א'—ז' (י"ט—כ"ב).

אח גדול אחר מותו — פרק א' אות ד' סע' י' (כ"א).

אח גדול לאחר מות ההורים — פרק א' אות ד' סע' ה'.

אחות גדולה — פרק א' אות ד' סע' ב'.

אחי אביו ואמו — פרק א' אות ב' סע' א' (ח').

אחים עשירים ואחים עניים לגבי פרנסת ההורים — פרק ג' אות ז' סע' ג' (ל"א).

„אין לאבי” — פרק ג' אות ז' סע' ב' (כ"ד).

אין (גם) לבן — פרק ג' אות ז' סע' ב' (כ"ז).

אין לו אב ואם מה יעשה לענין מצוות כיבוד אב — הקדמה לפרק א'.

איסור הכבדה על בניו — פרק ג' אות ב' סע' א'.

ארוסת אביו לענין כבוד — פרק א' (ט').

אשת אביו — פרק א' אות ג' סע' א' (י"א—ט"ו).

אשת אביו ואמו מתנגדת — פרק א' (י"א).

אשת אביו ועומדת להתגרש — פרק א' (י"ב).

אשת אביו לאחר גירושין — פרק א' אות ג' סע' א'.

אשת אביו לאחר מיתת אביו — פרק א' אות ג' סע' א' (י"א—י"ג).

אשת אביו (שהוא) רשע — פרק א' אות ג' סע' ה'.

מ פ ת ח ו ת

אשת אביו רשעית — פרק א' אות ג' (י"ז).
אשת אביו שמחה — פרק א' אות ג' סע' ג'.

ב.

בויון אב — פרק ג' אות א'.
ביקור הורים — פרק ג' אות ט"ו (ס"ח).
בן מאם גויה ואב יהודי — פרק ב' אות ר'.
בן מאם יהודיה ואבא גוי — פרק ב' אות ו' (ח').
בן מבחנה — פרק ב' אות ב' סע' ב' (יג).
בן מהורעה מלאכותית — פרק ב' אות א' (א—ב').
בן רשע לכבד אביו רשע — פרק ב' אות ח' סע' ח'.
בן שהושתל מאשה אחרת — פרק ב' אות ב' סע' א' (ג').
בעל אמו — פרק א' אות ג' סע' א'.
בעל אמו אחר גירושין — פרק א' אות ג'.
בעל אמו אחר מיתת אמו — פרק א' (י"ג).
בעל אמו שהתחתן — פרק א' (י"ד).
בקשה: אם חיוב כיבוד האם תלוי בבקשתם — פרק ג' אות ו' סע' ג'.
ברכה על המצוה — פרק ג' אות ג'.
ברכת אב — פרק ג' אות ט"ו (ס"ח).

ג.

גר לכבד הוריו — פרק ב' אות ה' (ו—ז) ואות ו' (ח').
גיורת — פרק ב' אות ה' ופרק א' סע' ה' (כ"ט).
גילוח האב — פרק ה' אות ב' סע' ד'.

ד.

דבר מכוער שציווהו לעשות אם צריך לשמוע — פרק ג' אות ח' סע' ג'⁴.
דברים מוזיקים אם חייב לשמוע להם — פרק ג' אות ח' סע' ב' (ל"ח).
דברים שאין צריך לשמוע — פרק ג' אות ח' סע' ב'—ה'.
דין תורה — פרק ג' אות ט' סע' א—ג' פרק א' אות א' (ז').

ה.

הוצאות הדרך לצורך המצוה על מי — פרק ג' אות ז' (כ"ג).

בן יכבד אב

הורי הורים — פרק א' אות א' סע' א'—ח' (א'—ה').
הורי הורי הורים (דור רביעי) — פרק א' אות א' סע' ב' (ב').
הורי הורים לאחר מות ההורים — פרק א' אות א' סע' ה' (ד').
הורי הורים לאחר מיתה — פרק א' אות א' סע' ו' (ה').
הורי הורים מצד האם — פרק א' אות א' סע' א' (א').
הורים מאמצים — פרק ב' אות ג' (ד').
הורים רשעים — פרק ב' אות ח' סע' א'—ח' (י'—י"ג).
הורים שנשתטו — פרק ג' אות ו' סע' ב' (כ"ב).
הפסד ממון — פרק ג' אות ז' סע' ג' (ל"ט, ל"ד); ואות י' סע' ב' (מ"ח).

ז.

זריקות (לצורך ריפוי) — פרק ה' אות א' סע' ב' (ד'); ואות ב' סע' ג'.
זריקת ארנק למנוע אביו מזה — פרק ג' אות ז' סע' ח' (ל"ח).

ח.

תבלה — פרק ה' אות א' סע' ב' (ב'—ד').
חולק על אביו — פרק ד' אות ג' סע' א'—ג' (י"א—י"ג).
חיוב האשה לבעל — פרק ג' אות ט"ו (ס"ב).
חיוב הבת — פרק ג' אות ט"ו (ס"ב—ס"ג).
חזור פתחים לצורך פרנסת ההורים — פרק ג' אות ז' סע' ד' (כ"ח).
חמותו — פרק א' אות ה' סע' א' (כ"ג).
חמיו — פרק א' (א') אות ה' סע' א'—ו' (כ"ג—כ"ט).
חמיו וחמותו לאחר מות אשתו — פרק א' אות ה' סע' ג' (כ"ו).
חמיו וחמותו לאחר מיתתם — פרק א' אות ה' סע' ד' (כ"ז).

ט.

טעה האב בהלכה — פרק ג' אות ה' סע' ג' (י').

י.

יציאה לחו"ל לצורך קיום כיבוד — פרק ג' אות י"ג סע' ב'.
יש לבן חיוב לפרנסם — פרק ג' אות ז' (כ"ה).
ישיבה ליד האב — פרק ד' אות ב' סע' ד' (י').
ישיבה במקום האב — פרק ד' אות ב' סע' א'—ד' (ח').
ישיבה בראש השלחן — פרק ג' אות י"א סע' ב' (נ"א—נ").

כ.

- כבוד אביו או חמיו — פרק א' אות ה' סע' ר' (א').
 כבוד החי עדיף על כבוד המת — פרק ב' סע' ח' (יט—כ').
 כונה במצוה — פרק ג' אות א'. ופרק ה' (א).
 כיבוד בגופו — פרק ג' אות ז' סע' ד'.
 כיבוד בדיבור — פרק ג' אות ה' סע' א—ה' (ט—יז').
 כיבוד במושב — פרק ג' אות י"א סע' א—ב' (נ—נ"א).
 כיבוד במחשבה — פרק ג' אות ד' סע' א—ב' (ח').
 כיבוד במעשה — פרק ג' אות ר' סע' א—ה' (יח—כ"ב).
 כיבוד במקום מצוה — פרק ג' אות י"ג סע' א—ד' (נ"ג—נ"ד).
 כיבוד בשאר קרובים — פרק א' אות ר'.
 כיבוד לאחר מיתה — פרק ב' אות ט' סע' א—ח' (יט—כ').
 ופרק ג' אות ה' סע' ד' (טו—יז').
 כיבוד ע"י שליח — פרק ג' אות ר' (יח).
 כל צרכיהם עד כמה חייב הבן לספק להם — פרק ג' אות ר' סע' א—ג' (י"ט).
 כסא מיוחד לאביו — פרק ד' (ד').
 כספי צדקה לפרנס מהם — פרק ג' אות ז' סע' ב' (כ"ט).
 כפיה — פרק ג' אות א' (ב—ג') ואות ז' סע' ב' (כ"ו).
 כפרה כשעבר על המצוה — פרק ה' אות ג'.

ל.

- לבקש שימחלו — פרק ג' אות י"ד סע' ה' (ס"א).
 לברך את הוריו — פרק ג' אות ה' סע' ר'.
 להמצא במקום ההורים — פרק ג' אות ר' סע' ב' (כ"א).
 להקביל פניו — פרק ג' אות ר' סע' ה'.
 לימוד עם אביו — פרק ד' אות ג' סע' א—ד' (י"א—י"ג) ; ופרק ג' אות ה' (י"ד).
 לימוד תורה — פרק ג' (כ"א).
 לעבור על דבוי תורה — פרק ג' אות ה' סע' ג' (מ"א—מ"ד).

מ.

- מורא (גדר המצוה) — פרק ד' אות א' סע' א—ז' (א—ו').
 מושב ה"אס' איסור ישיבה לבן במקום הזה — פרק ד' אות ב' סע' א—ד' (ז—י').
 מזיק: אם חייב לשמוע לעשות דבר המזיק לאב — פרק ג' אות ח' סע' ב' (ל"ח).

בן יכבד אב

- מחילת האב בפרנסה — פרק ג' (ל"ב).
מחילת האב על כבוד אשתו — פרק א' אות ג' (ט"ז).
מחילת האם על כבוד בעלה — פרק א' אות ג' (ט"ז).
מחילת הבן על כבוד הוריו — פרק ג' (א').
מחילת הורים על כבוד אח גדול — פרק א' אות ד' סע' ד' (כ"ב).
מחילת ההורים על כבודם — פרק ג' אות ב' (ג'—ד'); אות ט' סע' ד' (מ"ט).
אות י"ד סע' א'—ו' (נ"ה—ס"א).
מכה בנו גדול — פרק ג' אות ב' סע' ב' (ג'—ד').
מכה בנו קטן — פרק ג' אות ב' סע' ב' (ב').
ממור חיובו כלפי הוריו — פרק ב' אות ח' סע' א'.
מניעת צער — פרק ג' אות ד' סע' א'.
מניעת רוח — פרק ג' אות ד' סע' ו'.
משל מי (הכיבוד) — פרק ג' אות ו' סע' א'—ז'.
מת האב אם קודם לאם — פרק ג' אות ט"ו (ס"ח).

ג.

- נישוק ידים — פרק ג' אות ו' סע' ד'.
נכרי חיובו בכיבוד הוריו — פרק ב' אות ד' סע' א' (ה').
נשתטו — פרק ג' אות ו' סע' ב' (י"ז).
נתגרשה אמו וגם אביו מבקש ממנו שיכבדו באותה שעה — פרק ג' אות ט"ו סע' ח' (ס"ז).

ס.

- סבר פנים יפות — פרק ג' אות ד' סע' ה'.
סותר דבריו — פרק ד' אות ג' סע' א'—ה' (י"א—י"ג).
סיכון לענין קיום המצוה — פרק ג' אות ו' (כ').

ע.

- עבר כנעני שהוליד משפחה כנענית אם חייב הבן לכבד הוריו — פרק ב' אות ד' סע' ב'.
עבר אביו עבירה אם חייב לכבדו — פרק ג' אות ח' סע' ג' (ט').
עליה לארץ ישראל וכיבוד מה קודם — פרק ג' אות י"ג סע' ב'.
עליה לתורה לקרוא את אביו בשמו — פרק ב' אות ט' סע' ב'.

פ.

פיוס — פרק ב' בפתחזה.
 פנים יפות החייב לנהוג עמהם — פרק ג' אות ז' סע' ה'.
 פרנסת הורים — פרק ג' אות ר' סע' א' (ט"ז); ואות ז' סע' א'—ה'.
 פרנסת הורי הוריו — פרק א' אות א' סע' ד'.
 פרעון חובות ההורים — פרק ב' אות ח' סע' ד' (י"א—י"ג); ואות ט' סע' א'—ה' (ט"ז—י"ח); ופרק ג' אות ז' (כ"ז).

צ.

צואת האב החיוב לקיימה — פרק ב' אות י'.
 ציחי האב — פרק ג' אות ז' סע' ו' (ל"ג).
 ציחי בחלום — פרק ג' אות ח' סע' ה'.
 ציות עד כמה צריך — פרק ג' אות ח' סע' ד' (י"ט).
 צער הגוף — פרק ג' אות ח' סע' ג' (מ').
 צער להורים — פרק ג' (נ').
 צרכי ההורים — פרק ג' אות ח' סע' א' (ל"ו, ל"ז).

ק.

קדימה במצות כיבוד אב ואם ומצות אחרות — פרק ג' אות י"ג סע' ג' (נ"ג—נ"ד).
 קדימה בשמות שניתנים לזכר קרובים שמתו — פרק ג' אות י"ב סע' א'—ב'.
 פרק א' אות ה' (כ"א, כ"ז).
 קדימת אב לאם — פרק ג' אות ט"ו סע' א'—ה' (לו, ס"ד—ס"ח).
 קדימת אבי אביו לחמיו — פרק א' אות א' (א'); ואות ח' סע' ו'.
 קדימת אביו לאבי אביו — פרק א' אות א' סע' ג' (ג'—ד').
 קדימת אמו לאשת אביו — פרק א' אות ג' (ט"ו).
 קדיש — פרק ב' אות ט' סע' ב' (כ').
 קדיש חיוב בן הבן — פרק א' אות א' (ה').
 קימה לכבוד ההורים — פרק ג' אות י' סע' א'—ה' (מ"ה—מ"ט).
 קללת אב ואם במחשבה או בדיבור — הקדמה לפרק א' (א').
 קרובים של הורים אם חייבים לכבדם — פרק א' אות ב' סע' ב'.
 קרובים של אשתו — פרק א' אות ח' סע' ז' (כ"ט).
 קריאה בשמם — פרק ד' אות ד' סע' א'—ב' (י"ד—י"ח).
 קריאת שם לכבוד הוריו — פרק ג' אות י"ב סע' א'—ג' (נ"ב).

ז.

רוכב האב אם נחשב כמזהלך וחייב לקום מפניו — פרק ג' אות י' סע' א' (מ"ז)
 ריפוי — פרק ג' אות ט"ז סע' א' (ס"ז).
 ופרק ה' אות א' סע' ב' (ב'—ה'); ואות ב' סע' א—ג.
 רפוי אבי אביו — פרק א' אות א' (ז'); ופרק ז'.
 רשע (הגדרתו) — פרק ב' (י').
 רשע לכבדו — פרק ב' אות ח' סע' א'—ח' (י'—י"ג).

ש.

שידוכים כמה חיוב ההתחשבות בדעת ההורים בזה — פרק ג' אות ח' (מ').
 שינוי שם משפחה — פרק ג' (נ"ב).
 שליח (ראה גם כיבוד ע"י שליח) — פרק ג' אות ו' (י"ג).
 שם פלאי — לקרוא לאדם ששמו כשם אביו — פרק ד' אות ד' סע' ב' (י"ח).
 שם שאינו מורגל אם חייב לתת שם הוריו הגורם לאי נוחות לילד — פרק ג' (נ"ב)
 שמיעה בקולם — פרק ג' אות ח' סע' א'—ה' (ל"ו—מ"ד).
 שני שמות לקרוא לאדם ששמו כשם אביו בשם אחד — פרק ד' אות ד' (י"ד)
 שתוקי דיניו במצות כאר"א — פרק ב' אות ד' (ט').

ת.

תביעה לדיון — עיין דין תורה.
 תלמוד תורה — לבטל לצורך כיבוד אב — פרק ג' אות ח' סע' ג' (מ"ד).
 תענית יום זכרון (יארצייט) — פרק ב' אות ט' סע' ב'.
 תפילת (לעלוי נשמת) — פרק ב' אות ט' סע' ב'.